



UNDANG UNDANG NEGERI JOHOR

ENAKMEN NO. 20 TAHUN 2003

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

*Tarikh Persetujuan DiRaja :
Tarikh disiarkan dalam Warta :
Tarikh mula berkuatkuasa :*

*22 Disember 2003
25 Disember 2003
1 April 2004 [G.N. 581/2004]*

RANG UNDANG-UNDANG TATACARA
MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NEGERI JOHOR) 2003

SUSUNAN FASAL

BAHAGIAN 1

PERMULAAN

Fasal

1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
2. Pemakaian
3. Tafsiran
4. Tajuk am borang

BAHAGIAN II

KESAN KETAKPATUHAN

5. Ketakpatuhan
6. Permohonan untuk mengetepikan kerana tak teratur

BAHAGIAN III

CARA MEMULAKAN PROSIDING MAL

BAB 1

AM

7. Cara memulakan prosiding mal

BAB 2

SAMAN

8. Bentuk saman
9. Salinan saman
10. Pengeluaran dan penyampaian
11. Masa penyampaian
12. Kehilangan saman

BAB 3

PERMOHONAN

13. Bentuk permohonan
14. Pemakaian seksyen 9, 10, 11 dan 12
15. Permohonan perceraian

BAB 4

TUNTUTAN ATAU PEMBELAAN LISAN

16. Tuntutan atau pembelaan lisan

BAHAGIAN IV

PIHAK-PIHAK

BAB I

AM

17. Tafsiran
18. Percantuman pihak
19. Perubahan pihak
20. Kesalahcantuman dan ketakcantuman pihak
21. Pindaan dan penyampaian
22. Pemberhentian tindakan
23. Penurunan kepentingan

BAB 2

ORANG TAK BERKEUPAYAAN

24. Orang tak berkeupayaan
25. Persetujuan bagi pihak orang tak berkeupayaan
26. Peruntukan am tentang ketakupayaan
27. Prosiding luar aturan
28. Pemecatan penjaga *ad litem*
29. Plaintif belum dewasa mencapai umur dewasa
30. Defendan belum dewasa mencapai umur dewasa

BAB 3

ORANG MISKIN

31. Permohonan untuk mendakwa atau membela sebagai orang miskin
32. Orang miskin tidak boleh memberhentikan, dsb. tanpa kebenaran
33. Kos

BAHAGIAN V

PEGUAM SYARIE

34. *Wakalah*
35. Penyampaian kepada Peguam Syarie
36. Menukar Peguam Syarie
37. Pelepasan Peguam Syarie
38. Pelepasan atas permohonan Peguam Syarie
39. Kematian

BAHAGIAN VI
PENYAMPAIAN

BAB 1

PENYAMPAIAN DALAM BIDANG KUASA

40. Alamat bagi penyampaian
41. Cara penyampaian
42. Ketakterimaan
43. Penyampaian kepada Peguam Syarie
44. Penyampaian di alamat bagi penyampaian
45. Hari kehadiran
46. Tempat dan masa penyampaian
47. Kes khas
48. Penyampaian ganti
49. Bukti penyampaian
50. Mengubah perintah
51. Mengeluarkan waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman

BAB 2

PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASA

52. Bila dibenarkan
53. Bentuk perintah
54. Cara penyampaian di luar bidang kuasa di dalam Malaysia
55. Mengubah perintah

BAHAGIAN VII

INTERPLIDER

56. Hak mendapatkan relief dengan cara interplider
57. Tuntutan untuk mendapatkan barang, dsb., yang diambil dalam pelaksanaan
58. Cara membuat permohonan
59. Penyampaian saman
60. Kuasa Mahkamah yang mendengar saman
61. Kuasa lain
62. Perbicaraan isu interplider

BAHAGIAN VIII

PLIDING

63. Penyataan tuntutan
64. Defendan hendaklah menyampaikan pembelaan

65. Bentuk pembelaan
66. Tuntutan balas
67. Pembelaan terhadap tuntutan balas
68. Pembelaan tawaran
69. Jawapan
70. Keengganan menerima pliding dan pindaan
71. Butir-butir

BAHAGIAN IX

PEMBAYARAN KE DALAM DAN DARIPADA MAHKAMAH

72. Pembayaran ke dalam Mahkamah
73. Pembayaran daripada Mahkamah
74. Penyelesaian sebahagian
75. Perintah bagi pembayaran daripada Mahkamah
76. Kos
77. Relief lain
78. Tawaran
79. Tuntutan balas

BAHAGIAN X

PINDAAN

80. Pindaan kepada saman atau pliding
81. Pindaan kepada permohonan
82. Prosiding cacat
83. Cara meminda
84. Keciciran atau peninggalan

BAHAGIAN XI

PENZAHIRAN

85. Penzahiran dokumen dan fakta
86. Pemeriksaan dokumen
87. Komunikasi dan dokumen terlindung
88. Tiada rayuan terhadap perintah

BAHAGIAN XII

PEMINDAHAN PROSIDING

89. Pemindah prosiding ke suatu Mahkamah yang lain
90. Tatacara mengenai pemindahan
91. Kos mengenai pemindahan
92. Tatacara mengenai pemindahan daripada Mahkamah Tinggi Syariah kepada Mahkamah Rendah Syariah
93. Tatacara mengenai pemindahan daripada Mahkamah Rendah Syariah kepada Mahkamah Tinggi Syariah

BAHAGIAN XIII
PENYELESAIAN, PENARIKAN BALIK DAN
PEMBERHENTIAN

94. Penyelesaian tindakan
95. Penarikan balik tuntutan
96. Kesan penarikan balik ke atas prosiding selanjutnya
97. Penggantungan
98. Penarikan balik pembelaan
99. *Sulh*

BAHAGIAN XIV
KETERANGAN

BAB 1

AM

100. Keterangan hendaklah diambil secara lisan
101. Keterangan melalui afidavit

BAB 2

SEPINA

102. Permintaan bagi pengeluaran sepina
103. Bilangan orang dalam sepina
104. Sepina supaya dokumen dikemukakan
105. Meminda sepina
106. Penyampaian sepina
107. Jangka masa sepina
108. Rekod Mahkamah
109. Kehadiran banduan sebagai saksi atau pihak
110. Penawaran perbelanjaan
111. Afidavit mengenai penyampaian sepina

BAB 3

AFIDAVIT

112. Membuat afidavit
113. Bentuk afidavit
114. Salinan dokumen hendaklah dilampirkan pada afidavit
115. Menolak afidavit
116. Pindaan
117. Memfailkan afidavit
118. Pemeriksaan balas

BAHAGIAN XV

PENDENGARAN

- 119. Pendengaran di dalam Mahkamah
- 120. Kehadiran
- 121. Ketakhadiran pihak-pihak
- 122. Tuntutan balas
- 123. Tuntutan bersama
- 124. Nota keterangan
- 125. Dokumen atau ekshibit
- 126. Susunan ucapan
- 127. Kuasa Mahkamah
- 128. Perbicaraan belum berakhir
- 129. Penangguhan

BAHAGIAN XVI

PENGHAKIMAN DAN PERINTAH

- 130. Penghakiman
- 131. Penghakiman persetujuan
- 132. Terma penghakiman atau perintah hendaklah ditetapkan oleh Mahkamah
- 133. Bila ansuran kena dibayar
- 134. Perintah ansuran
- 135. Penghakiman, dsb. yang menghendaki perbuatan dilakukan; masa untuk melakukannya
- 136. Tarikh penghakiman atau perintah
- 137. Penghakiman bagi harta alih

BAHAGIAN XVII

RAYUAN

- 138. Tafsiran
- 139. Notis rayuan
- 140. Notis rayuan balas
- 141. Alasan rayuan
- 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili
- 143. Rekod rayuan jika perayu tidak diwakili atau merayu sebagai orang miskin
- 144. Penggantungan pelaksanaan sementara menanti rayuan
- 145. Penghakiman hendaklah menyatakan alasan
- 146. Pelaksanaan penghakiman atas rayuan

BAHAGIAN XVIII
PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN

BAB 1

AM

147. Kewajipan mematuhi

BAB 2

PENGUATKUASA

148. Penguatkuasaan penghakiman, dsb. bagi pembayaran wang
149. Peguatuksaan penghakiman bagi pemilikan harta tak alih
150. Penguatkuasaan penghakiman bagi penghantarserahan harta alih
151. Peguatuksaan penghakiman untuk melakukan atau menahan diri daripada melakukan sesuatu perbuatan
152. Kuasa Mahkamah untuk menetapkan masa
153. Pelaksanaan oleh atau terhadap orang yang bukan pihak

BAB 3

PELAKSANAAN

154. Kebenaran untuk mengeluarkan perintah pelaksanaan
155. Mengeluarkan perintah pelaksanaan
156. Mengendorskan masa penyerahan
157. Fee dan perbelanjaan yang akan dilevikan
158. Penunaian
159. Jenis pelaksanaan
160. Penyitaan dan penjualan
161. *Hiwalah*
162. Wang dan harta di dalam Mahkamah
163. Penyitaan dan penghantarserahan
164. Deposit perbelanjaan
165. Memasuki premis
166. Resit
167. Penggunaan hasil
168. Perbelanjaan
169. Penyata mengenai perintah
170. Senarai inventori
171. Arahan tentang pelaksanaan kewajipan bailif
172. Penyerahan kepada bailif
173. Pembayaran daripada Mahkamah
174. Penjualan

BAB 4

PERUNTUKAN KHAS
BERHUBUNGAN DENGAN SAMAN
PENGHUTANG PENGHAKIMAN

175. Pemakaian
176. Permohonan untuk mendapatkan saman penghutang penghakiman
177. Mengeluarkan saman penghutang penghakiman
178. Pemeriksaan penghutang penghakiman
179. Permohonan untuk mendapatkan notis penghakiman
180. Mengeluarkan notis penghakiman
181. Pendengaran notis penghakiman
182. Perintah pengkomitan
183. Pembayaran oleh penghutang penghakiman
184. Perakuan penunaian
185. Tarikh perintah pengkomitan

BAHAGIAN XIX

PEMBAHAGIAN MENGIKUT KADAR

186. Hasil jualan pelaksanaan hendaklah dibahagikan mengikut kadar di kalangan pemiutang penghakiman

BAHAGIAN XX

PROSIDING INTERLOKUTORI DAN PERINTAH INTERIM

BAB 1

PROSIDING INTERLOKUTORI

187. Cara membuat permohonan
188. Notis permohonan hendaklah difailkan
189. Penyampaian permohonan
190. Afidavit
191. Salinan dokumen
192. Penangguhan
193. Ketakhadiran
194. Perintah *ex parte* boleh diketepikan
195. Permohonan dalam prosiding

BAB 2

PERINTAH INTERIM

196. Pemakaian
197. Kuasa Mahkamah untuk memberikan perintah interim
198. Tiada rayuan terhadap perintah interim
199. Penahanan, pemeliharaan, dsb. hal perkara kausa atau perkara
200. Injunksi
201. Perintah interim tentang *hadhanah*

- 202. Perintah interim tentang nafkah
- 203. Kuasa untuk memerintahkan diambil sampel, dsb.
- 204. Penjualan harta mudah musnah, dsb.
- 205. Perintah bagi perbicaraan awal
- 206. Mendapatkan kembali harta alih yang tertakluk kepada lien, dsb
- 207. Membenarkan pendapatan daripada harta yang menjadi hal perkara prosiding

BAHAGIAN XXI

KUASA HAKIM DAN PENDAFTAR

- 208. Kuasa Pendaftar
- 209. Kuasa Hakim
- 210. Rayuan terhadap penghakiman, perintah atau keputusan Pendaftar

BAHAGIAN XXII

WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAH

- 211. Akaun bank Mahkamah
- 212. Bayaran ke dalam Mahkamah
- 213. Bayaran ke dalam bank
- 214. Notis kepada orang yang berhak
- 215. Pembayaran daripada Mahkamah
- 216. Cara membayar
- 217. Kiriman melalui pos
- 218. Buku akaun
- 219. Kos perkhidmatan
- 220. Dana wang tak dituntut, dsb.

BAHAGIAN XXIII

KOS, ELAUN DAN FI MAHKAMAH

- 221. Fi Mahkamah
- 222. Kos
- 223. Taksiran kos
- 224. Saksi
- 225. Saksi pakar
- 226. Elaun penginapan dan perjalanan
- 227. Kehadiran dalam lebih daripada satu prosiding
- 228. Saksi tidak dipanggil

BAHAGIAN XXIV

PENGHINAAN MAHKAMAH

- 229. Notis menunjukkan sebab
- 230. Penghinaan oleh pertubuhan perbadanan
- 231. Prosiding tanpa kebenaran

BAHAGIAN XXV

PELBAGAI

- 232. Bahasa
- 233. Borang
- 234. Salinan diperakui
- 235. Fi, deposit dan pembayaran
- 236. Larangan ke atas pegawai Mahkamah
- 237. Memberikan jaminan
- 238. Memanjang atau memendekkan masa
- 239. Perkara yang mengaibkan, dsb.
- 240. Kehadiran sendiri
- 241. Penyampaian oleh Mahkamah lain
- 242. Merekodkan keterangan sebelum pendengaran
- 243. Surat permintaan
- 244. Kuasa sedia ada Mahkamah
- 245. Hukum Syarak
- 246. Jawatankuasa Kaedah-kaedah
- 247. Kaedah-kaedah
- 248. Pemansuhan

JADUAL.



ENAKMEN No. 20 TAHUN 2003

SAYA BERSETUJU,

SULTAN ISKANDAR

(L.S.)

Tandatangan Raja

22hb Disember 2003

Suatu Enakmen untuk membuat peruntukan yang berhubungan dengan tatacara *mal* bagi Mahkamah Syariah.

[]

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG
oleh Dewan Negeri Johor, seperti berikut:

BAHAGIAN I PERMULAAN

Tajuk ringkas dan mula berkuat kuasa

1. (1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003.

(2) Enakmen ini hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam *Warta*.

Pemakaian

2. Enakmen ini hendaklah mempunyai kuat kuasa dalam semua prosiding *mal* yang dimulakan di mana-mana Mahkamah Syariah dalam Negeri Johor kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya di bawah

mana-mana undang-undang bertulis lain atau diperintahkan selainnya oleh Mahkamah.

Tafsiran

3. (1) Dalam Enakmen ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain -

“bailif” termasuklah Pendaftar atau mana-mana kerani atau pegawai Mahkamah yang dipertanggungjawabkan bagi melaksanakan kewajipan seorang bailif;

“borang” ertinya borang yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga, dan borang yang disebut dengan menggunakan suatu nombor ertinya borang yang dinomborkan sedemikian dalam Jadual itu;

“ditetapkan” ertinya ditetapkan oleh kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Enakmen ini;

“Enakmen Pentadbiran” ertinya Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Johor) 2003;

“Hakim” atau “Hakim Syarie” ertinya Ketua Hakim Syarie, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah atau Hakim Mahkamah Rendah Syariah, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dilantik di bawah Enakmen Pentadbiran;

“hari kehadiran” ertinya hari yang ditetapkan dalam mana-mana saman atau prosiding lain bagi kehadiran defendan atau mana-mana hari lain yang ditetapkan untuk pendengaran apa-apa prosiding itu;

“lien” ertinya suatu hak atas harta seseorang penghutang penghakiman setakat keterhutangan itu ;

“Mahkamah” atau “Mahkamah Syariah” mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya dalam Enakmen Pentadbiran;

“Majlis” mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya dalam Enakmen Pentadbiran;

“notis” ertinya notis bertulis melainkan jika dalam apa-apa hal diperintahkan selainnya oleh Mahkamah;

“orang belum dewasa” ertinya seseorang yang belum mencapai umur lapan belas tahun;

“orang tak berkeupayaan” termasuklah seseorang budak, seseorang tak sempurna akal dan seseorang yang ditegah menguruskan hartanya;

“Peguam Syarie” mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya dalam Enakmen Pentadbiran;

“pemiutang penghakiman” ertinya orang yang berhak menguatkuasakan penghakiman bagi pembayaran wang sama ada secara ansuran atau selainnya;

“Pendaftar” ertinya Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah, Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah, atau Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dilantik di bawah Enakmen Pentadbiran;

“penghakiman” ertinya keputusan atau perintah, termasuklah alasan penghakiman;

“penghutang penghakiman” ertinya orang yang bertanggung di bawah mana-mana penghakiman bagi pembayaran wang;

“terjemahan diperakui” ertinya terjemahan apa-apa dokumen yang diperakui betul oleh pegawai Mahkamah atau oleh mana-mana orang lain yang diterima oleh Mahkamah.

(2) Semua perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Enakmen ini dan tidak ditakrifkan dalam Enakmen ini tetapi ditakrifkan dalam Bahagian I Akta-Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [*Akta 388*] hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya setakat yang pengertian itu tidak bercanggah dengan Hukum Syarak.

(3) Bagi mengelakkan keraguan tentang identiti atau pentafsiran perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam Enakmen ini yang disenaraikan dalam Jadual Pertama, rujukan bolehlah dibuat kepada tulisan Arab bagi perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan itu yang ditunjukkan bersetentangan dengannya dalam Jadual itu.

Tajuk am borang

4. Tiap-tiap dokumen, termasuk borang, yang difailkan di Mahkamah hendaklah mempunyai tajuk am seperti dalam Borang MS 1.

BAHAGIAN II

KESAN KETAKPATUHAN

Ketakpatuhan

5. Ketakpatuhan mana-mana peruntukan Enakmen ini atau mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian, tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, mengetepikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkannya adil.

Permohonan untuk mengetepikan kerana tak teratur

6. Apa-apa permohonan untuk mengetepikan apa-apa prosiding, langkah yang diambil dalam apa-apa prosiding atau apa-apa dokumen, penghakiman atau perintah dalamnya kerana tak teratur tidaklah boleh dibenarkan melainkan jika permohonan itu dibuat dalam masa yang munasabah dan sebelum pihak yang memohon itu telah mengambil apa-apa langkah baru selepas menyedari tentang ketakteraturan itu.

BAHAGIAN III

CARA MEMULAKAN PROSIDING MAL

BAB 1

AM

Cara memulakan prosiding *mal*

7. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2) atau mana-mana undang-undang bertulis lain, tiap-tiap prosiding *mal* di Mahkamah hendaklah dimulakan melalui saman.

(2) Semua prosiding berkenaan dengan mana-mana perkara yang dinyatakan dalam Jadual Kedua hendaklah dimulakan melalui permohonan.

BAB 2

SAMAN

Bentuk saman

8. Tiap-tiap saman -

(a) hendaklah dalam Borang MS 2; dan

(b) hendaklah disertakan dengan suatu pernyataan tuntutan yang hendaklah mematuhi kehendak seksyen 63.

Salinan saman

9. Tiap-tiap saman terhadap seorang defendan hendaklah dikemukakan untuk difailkan dalam tiga salinan dan satu salinan tambahan hendaklah dikemukakan bagi tiap-tiap defendan tambahan.

Pengeluaran dan penyampaian

10. (1) Pendaftar hendaklah memeriksa saman dan -

(a) jika saman itu didapati sempurna bentuknya; dan

- (b) jika plaintif telah membayar fi yang ditetapkan, termasuk fi bagi penyampaian jika penyampaian oleh Mahkamah diperlukan,

Pendaftar hendaklah memberikan suatu nombor bersiri padanya, memeteraikan, menandatangani dan mengeluarkannya.

(2) Jika Pendaftar berpendapat bahawa saman itu tidak sempurna bentuknya, dia boleh menolaknya atau mengarahkan supaya saman itu dipinda.

Masa penyampaian

11. (1) Bagi maksud penyampaian, setiap saman hendaklah sah pada mulanya selama dua belas bulan bermula dari tarikh pengeluarannya.

(2) Jika sesuatu saman belum lagi disampaikan kepada defendan dalam tempoh yang dinyatakan dalam subseksyen (1), suatu permohonan boleh dibuat kepada Mahkamah untuk melanjutkan tempoh keesahan saman itu sebelum tarikh habis tempoh saman itu atau mana-mana hari kemudian daripada itu, jika ada, sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah.

(3) Mahkamah boleh melalui perintah melanjutkan tempoh keesahan saman itu dari semasa ke semasa selama apa-apa tempoh, yang tidak melebihi dua belas bulan pada mana-mana satu ketika, yang bermula dari hari yang mengikuti hari saman itu akan, kalau tidak kerana lanjutan itu, habis tempoh.

Kehilangan saman

12. Jika sesuatu saman hilang selepas dikeluarkan, Mahkamah boleh memerintahkan supaya dikeluarkan suatu saman baru yang mengandungi tarikh, dan mempunyai kesan yang sama seperti saman asal.

BAB 3

PERMOHONAN

Bentuk permohonan

13. (1) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan kemudian daripada ini, tiap-tiap permohonan hendaklah dibuat melalui notis dalam Borang MS 3 dan disokong dengan afidavit yang diangkat sumpah mengikut Enakmen ini.

(2) Tiap-tiap permohonan hendaklah menyatakan dengan sepenuhnya jenis perintah yang dipohon, dan megandungi fakta yang cukup terperinci untuk menyokong permohonan itu, dan melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya, hendaklah disampaikan kepada semua pihak dan orang yang berkepentingan dalamnya.

(3) Dalam sesuatu permohonan, penentang hendaklah disebut sebagai responden.

Pemakaian seksyen 9, 10, 11 dan 12

14. Seksyen 9, 10, 11 dan 12 hendaklah terpakai, dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu, berhubungan dengan sesuatu permohonan sebagaimana seksyen-seksyen itu terpakai berhubungan dengan saman.

Permohonan perceraian

15. Walau apa pun apa-apa jua dalam Bahagian ini, suatu permohonan mendapatkan perceraian hendaklah dibuat mengikut tatacara yang ditetapkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, dan prosiding selanjutnya berkenaan dengannya hendaklah dijalankan mengikut Enakmen itu.

BAB 4

TUNTUTAN ATAU PEMBELAAN LISAN

Tuntutan atau pembelaan lisan

16. (1) Walau apa pun apa-apa jua dalam Enakmen ini, Mahkamah boleh, mengikut budi bicaranya,

membenarkan apa-apa tuntutan atau pembelaan dibuat secara lisan :

Dengan syarat bahawa dalam hal sedemikian Mahkamah hendaklah merekodkan butir-butir tuntutan atau pembelaan itu dengan mengambil kira kehendak Enakmen ini yang berhubungan dengan saman atau permohonan, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(2) Mahkamah hendaklah menyampaikan satu salinan rekod yang dibuat di bawah subseksyen (1) kepada pihak yang baginya butir-butir tuntutan atau pembelaan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, direkodkan.

(3) Apabila menerima rekod yang tersebut dalam subseksyen (2), pihak yang kepadanya rekod itu disampaikan hendaklah -

- (a) memperakui butir-butir yang terkandung dalamnya dengan menurunkan tandatangannya atau cap ibu jari kanannya pada rekod itu;
- (b) menyediakan salinan yang mencukupi bagi rekod itu supaya satu salinan boleh disampaikan kepada setiap pihak lain dalam prosiding itu; dan
- (c) menyampaikan satu salinan rekod itu kepada tiap-tiap pihak itu sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum hari kehadiran.

BAHAGIAN IV

PIHAK-PIHAK

BAB 1

AM

Tafsiran

17. Dalam Bahagian ini “plaintif” termasuklah pemohon dan “defendan” termasuklah responden.

Percantuman pihak

18. (1) Dua orang atau lebih boleh dicantumkan sekali dalam satu tindakan sebagai plaintif atau defendan dengan kebenaran Mahkamah atau jika -

- (a) tindakan-tindakan yang berasingan dibawa oleh atau terhadap setiap seorang daripada mereka, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan soalan undang-undang atau fakta yang sama akan timbul dalam kesemua tindakan itu; dan
- (b) segala hak untuk mendapatkan relief yang dituntut dalam tindakan itu, sama ada hak-hak itu bersesama, berasingan atau sebagai pilihan, adalah berkenaan dengan atau timbul daripada transaksi atau siri transaksi yang sama.

(2) Walau apa pun subseksyen (1), jika Mahkamah mendapati bahawa apa-apa percantuman boleh menyulitkan mana-mana defendan atau melengahkan perbicaraan atau selainnya menyusahkan, Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan defendan, memerintahkan supaya diadakan perbicaraan berasingan atau membuat apa-apa perintah lain yang difikirkannya patut.

(3) Penghakiman boleh diberi tanpa apa-apa pindaan kepada mana-mana plaintif bagi relief yang dia berhak mendapatnya, atau terhadap seorang defendan atau terhadap mana-mana seorang defendan atau lebih yang didapati bertanggung mengikut tanggungan mereka masing-masing.

Perubahan pihak

19. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak pada mana-mana peringkat prosiding, membatalkan, menggantikan atau menambahkan mana-

mana pihak mengikut apa-apa cara dan atas apa-apa terma yang adil dan patut.

(2) Tiada seorang pun boleh dijadikan plaintif tanpa persetujuannya atau, jika dia orang tak berkeupayaan, tanpa persetujuan wakilnya yang hendaklah ditandakan secara bertulis atau mengikut apa-apa cara lain yang dibenarkan.

Kesalahcantuman dan ketakcantuman pihak

20. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), pada mana-mana peringkat prosiding dalam apa-apa kausa atau perkara Mahkamah boleh, sebagaimana yang difikirkannya adil dan sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan -

- (a) memerintahkan mana-mana pihak yang telah dijadikan suatu pihak dengan tak patut tak perlu atau kerana apa-apa sebab telah terhenti menjadi pihak yang patut atau perlu, terhenti menjadi suatu pihak; atau
- (b) memerintahkan supaya mana-mana pihak yang sepatutnya telah dicantumkan sebagai suatu pihak atau yang kehadirannya di hadapan Mahkamah adalah perlu untuk memastikan bahawa segala perkara yang dipertikaikan dalam kausa atau perkara itu boleh diputuskan dan dihakimi dengan berkesan lengkap ditambahkan sebagai suatu pihak.

(2) Tiada seorang pun boleh ditambahkan sebagai plaintif tanpa persetujuannya yang ditandakan secara bertulis atau dengan apa-apa cara lain sebagaimana yang dibenarkan.

Pindaan dan penyampaian

21. (1) Jika berlaku perubahan pihak semasa mana-mana prosiding belum selesai -

- (a) tajuk prosiding itu hendaklah dipinda dengan sewajarnya; dan

- (b) dokumen prosiding itu hendaklah disampaikan kepada mana-mana orang yang ditambahkan atau digantikan sebagai defendan melainkan jika dia bersetuju untuk mengetepikan penyampaian itu.

(2) Prosiding terhadap orang yang disebut dalam perenggan (1)(b) hendaklah disifatkan telah dimulakan mulai tarikh penyampaian atau pengetepian itu, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Pemberhentian tindakan

22. Dalam hal perkahwinan, kematian atau kebangkrapan mana-mana pihak -

- (a) jika kausa tindakan itu tidak menakat mengikut Hukum Syarak, prosiding itu hendaklah terhenti, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan (c);
- (b) jika kausa tindakan itu menakat atau berterusan mengikut Hukum Syarak, prosiding itu tidaklah terhenti atau menjadi cacat; atau
- (c) dalam hal kematian selepas perbicaraan tetapi sebelum penghakiman diumumkan atau dicatatkan, prosiding itu tidaklah terhenti, dan penghakiman boleh diumumkan atau dicatatkan.

Penurunan kepentingan

23. (1) Dalam hal mana-mana penyerahhakan, pewujudan, perubahan, perpindahan atau penurunan kepentingan, harta pusaka, hakmilik atau tanggungan mana-mana pihak, antara permulaan mana-mana prosiding dengan penghakiman di dalamnya, orang yang kepadanya atau padanya kepentingan, harta pusaka, hakmilik, atau tanggungan telah diberikan atau turun boleh memohon supaya dia ditambahkan sebagai suatu pihak atau dijadikan suatu pihak bagi menggantikan suatu pihak yang lain dan plaintif boleh mengikut cara yang sama memohon

untuk mendapatkan penambahan atau penggantian sedemikian, jika pihak yang berkenaan ialah defendan.

(2) Notis mana-mana permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah disampaikan kepada semua pihak.

(3) Jika suatu permohonan sepatutnya dibuat di bawah subseksyen (1) dan tidak dibuat dalam tempoh yang munasabah, Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, memerintahkan supaya pihak atau orang yang berkenaan membuat permohonan dalam suatu tempoh ditentukan, dan jika pihak atau orang itu ingkar boleh membatalkan atau membuang prosiding itu, atau memerintahkan supaya pihak atau orang yang berkenaan dihalang daripada membela, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(4) Jika mana-mana perkara yang tersebut dalam subseksyen (1) berlaku selepas penghakiman dan ada wang untuk manfaat prosiding itu di Mahkamah, Mahkamah boleh memerintahkan supaya disampaikan kepada mana-mana orang apa-apa permohonan untuk mendapatkan suatu perintah bagi pembayaran daripada Mahkamah.

BAB 2

ORANG TAK BERKEUPAYAAN

Orang tak berkeupayaan

24. Mana-mana orang tak berkeupayaan boleh mendakwa atau didakwa melalui penjaga *ad litemnya* yang diluluskan dengan wajar oleh Mahkamah.

Persetujuan bagi pihak orang tak berkeupayaan

25. Sesuatu persetujuan yang diberikan atau pengetepian yang dibuat bagi pihak seorang orang tak berkeupayaan oleh penjaga *ad litemnya* dengan kelulusan Mahkamah hendaklah mengikat orang tak berkeupayaan itu.

Peruntukan am tentang ketakupayaan

26. Jika plaintif adalah seorang orang tak berkeupayaan –

- (a) tiada penyelesaian atau kompromi boleh menjadi sah tanpa keizinan Mahkamah; dan
- (b) semua wang atau harta lain yang diperoleh untuk plaintif dalam, atau berbangkit daripada, tindakan itu hendaklah dibayar ke dalam Mahkamah atau didepositkan di Mahkamah melainkan jika Mahkamah memerintahkan sebaliknya.

Prosiding luar aturan

27. Apa-apa prosiding yang diambil oleh atau terhadap orang tak berkeupayaan yang tidak menurut Enakmen ini atau Hukum Syarak bolehlah dibuang dan apa-apa penghakiman dan perintah yang dibuat dalam prosiding itu boleh diketepikan.

Pemecatan penjaga *ad litem*

28. (1) Mahkamah boleh dengan alasan yang mencukupi mengikut Hukum Syarak memecat mana-mana penjaga *ad litem* dan menggantikannya dengan orang lain, iaitu seseorang yang layak dan sesuai dan sanggup bertindak.

(2) Mahkamah boleh melantik seseorang daripada pegawainya untuk menjadi seorang penjaga *ad litem*.

Plaintif belum dewasa mencapai umur dewasa

29. (1) Seseorang plaintif belum dewasa hendaklah, apabila mencapai umur dewasa semasa prosiding belum selesai, sama ada menarik balik prosiding itu sebelum mengambil apa-apa langkah dalam prosiding itu atau meneruskan prosiding itu.

(2) Tiada kebenaran untuk menarik balik diperlukan, tetapi Bahagian XIII hendaklah terpakai mengenai perkara itu.

(3) Jika plaintif belum dewasa menarik balik tuntutan, dia tidaklah bertanggung sendiri terhadap kos, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

(4) Jika ada lebih daripada seorang plaintif, plaintif belum dewasa itu tidak boleh menarik balik tuntutan tanpa kebenaran Mahkamah tetapi boleh memohon kepada Mahkamah untuk mengeluarkan namanya atau, jika dia ialah pihak yang perlu dalam prosiding itu, memotong namanya sebagai plaintif dan menjadikannya sebagai defendan atas apa-apa terma yang ditentukan oleh Mahkamah.

(5) Jika prosiding itu diteruskan, plaintif belum dewasa hendaklah memohon untuk meminda tajuk prosiding itu dan Mahkamah boleh meminda tajuk itu dan melepaskan penjaga *ad litem* nya.

Defendan belum dewasa mencapai umur dewasa

30. Jika seorang defendan yang belum dewasa belum mencapai umur dewasa semasa prosiding belum selesai, sama ada dia atau penjaga *ad litem*nya boleh memfailkan affidavit bagi membuktikan kedewasaan itu dan sesudah itu tajuk prosiding itu hendaklah dipinda, dan penjaga *ad litem* hendaklah dilepaskan, tertakluk kepada apa-apa soal mengenai kos yang disebabkan oleh kecuaiannya atau salah laku penjaga itu.

BAB 3

ORANG MISKIN

Permohonan untuk mendakwa atau membela sebagai orang miskin

31. (1) Mana-mana orang yang berhasrat untuk memulakan atau membela apa-apa tindakan atau prosiding lain mengikut haknya sendiri, dan tidak berupaya membayar fi Mahkamah baginya, boleh memohon kepada Mahkamah untuk kebenaran mendakwa atau membela sebagai orang miskin.

(2) Permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat dalam Borang MS 4 dan disokong dengan afidavit yang mengandungi butir-butir yang berikut:

- (a) nama, tempat tinggal dan pekerjaannya;
- (b)akuan bahawa dia tidak berupaya membayar fi Mahkamah dalam prosiding itu; dan
- (c) segala fakta material mengenai kes itu.

(3) Afidavit itu hendaklah disediakan oleh pemohon atau oleh seorang pegawai Mahkamah yang berkenaan dan hendaklah ditentusahkan di hadapan seorang Hakim atau Pendaftar.

(4) Jika Mahkamah berpuas hati -

- (a) bahawa pemohon tidak berupaya membayar fi Mahkamah dalam prosiding itu; dan
- (b) bahawa pemohon mempunyai kausa tindakan atau pembelaan yang baik, mengikut mana-mana yang berkenaan,

maka Mahkamah hendaklah membuat suatu perintah membenarkan pemohon (kemudian daripada ini disebut “orang miskin”) untuk mendakwa atau membela, mengikut mana-mana yang berkenaan, sebagai seorang orang miskin.

(5) Jika suatu perintah dibuat di bawah subseksyen (4), saman atau proses lain dalam tindakan atau prosiding lain itu dan catatan yang relevan dalam buku kausa hendaklah ditanda “orang miskin”.

(6) Jika Mahkamah tidak berpuas hati sedemikian hendaklah menolak permohonan itu dan tiada rayuan boleh dibuat terhadap penolakan itu.

Orang miskin tidak boleh memberhentikan, dsb. tanpa kebenaran

32. Orang miskin tidak boleh memberhentikan, menyelesaikan atau mengkompromikan tindakan atau prosiding lain tanpa kebenaran Mahkamah.

Kos

33. Melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah, tiada orang miskin bertanggung membayar kos kepada mana-mana pihak, atau berhak menerima daripada mana-mana pihak lain apa-apa kos selain perbelanjaan sebenar yang dilakukan dalam perjalanan prosiding itu.

BAHAGIAN V**PEGUAM SYARIE*****Wakalah***

34. (1) Pelantikan seorang Peguam Syarie hendaklah dilafazkan oleh orang yang melantiknya, dan diterima oleh Peguam Syarie yang dilantik sedemikian, di hadapan Mahkamah atau Pendaftar.

(2) Jika seorang Peguam Syarie telah menerima perlantikannya di bawah subseksyen (1), dia hendaklah, sebelum mengambil apa-apa langkah dalam prosiding itu, memfailkan suatu *wakalah* dalam Borang MS 5.

Penyampaian kepada Peguam Syarie

35. Jika seorang Peguam Syarie mewakili lebih daripada satu pihak dalam apa-apa prosiding, penyampaian satu salinan apa-apa dokumen kepada Peguam Syarie itu hendaklah menjadi penyampaian yang mencukupi kepada semua pihak itu.

Menukar Peguam Syarie

36. (1) Jika suatu pihak berhasrat menukar Peguam Syariennya, dia hendaklah memfailkan suatu notis penukaran dalam Borang MS 6 dan menyampaikan satu salinan notis itu kepada semua pihak.

(2) Seksyen 34 hendaklah terpakai berhubungan dengan penukaran Peguam Syarie sebagaimana seksyen itu terpakai berhubungan dengan pelantikan Peguam Syarie.

Pelepasan Peguam Syarie

37. Jika suatu pihak ingin melepaskan Peguam Syariennya, dia hendaklah memfailkan suatu notis pelepasan itu dalam Borang MS 7 dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada semua pihak.

Pelepasan atas permohonan Peguam Syarie

38. Jika Peguam Syarie yang mewakili suatu pihak memohon untuk dilepaskan, dia hendaklah memfailkan suatu notis permohonan penarikan diri dalam Borang MS 8 dan menyampaikan suatu salinan notis kepada pihak yang diwakilinya.

Kematian

39. *Wakalah* seseorang Peguam Syarie hendaklah tamat dengan kematian Peguam Syarie itu atau pihak yang diwakilinya.

BAHAGIAN VI

PENYAMPAIAN

BAB 1

PENYAMPAIAN DALAM BIDANG KUASA

Alamat bagi penyampaian

40. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), tiap-tiap plaintif atau pemohon dan tiap-tiap orang yang memfailkan sesuatu saman atau dokumen lain dalam mana-mana prosiding, selain seorang pegawai Mahkamah yang bertindak demikian, dan mana-mana orang lain yang diperintahkan oleh Mahkamah untuk berbuat demikian hendaklah memberikan alamat bagi penyampaian di dalam Negeri Johor.

(2) Jika mana-mana plaintif, pemohon atau orang lain itu diwakili oleh seorang Peguam Syarie, alamat Peguam Syarie itu hendaklah menjadi alamat bagi penyampaian.

Cara penyampaian

41. (1) Tertakluk kepada Bahagian ini, sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah disampaikan ke diri, dan hendaklah dilaksanakan dengan menyerahkan saman atau dokumen lain itu, atau dengan mengemukakannya untuk diperiksa dan menyerahkan satu salinan saman atau dokumen lain itu, kepada orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), suatu salinan yang mengandungi meterai Mahkamah dan tandatangan Pendaftar hendaklah disifatkan sebagai suatu saman atau dokumen asal.

(3) Penyampaian sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah dilaksanakan oleh pegawai Mahkamah atau mana•mana orang lain.

Ketakterimaan

42. Jika orang yang kepadanya sesuatu saman atau dokumen lain dikehendaki disampaikan enggan menerima saman atau dokumen itu atau salinannya, ia bolehlah ditinggalkan berhampiran dengan orang itu dan perhatiannya diarahkan kepada saman, dokumen atau salinannya itu.

Penyampaian kepada Peguam Syarie

43. Sesuatu saman atau dokumen lain boleh disampaikan kepada Peguam Syarie mana-mana pihak yang telah memfailkan *wakalah* mengikut seksyen 34 kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh Enakmen ini.

Penyampaian di alamat bagi penyampaian

44. Sesuatu saman atau dokumen lain yang diserahkan di alamat bagi penyampaian mana-mana orang hendaklah disifatkan telah disampaikan kepada orang itu.

Hari kehadiran

45. (1) Sesuatu saman yang memulakan suatu tindakan hendaklah disampaikan tidak kurang daripada tujuh hari genap sebelum hari kehadiran melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

(2) Tertakluk kepada Enakmen ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain, notis bagi semua prosiding lain hendaklah notis dua hari genap melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

(3) Hari kehadiran boleh diubah oleh Pendaftar, jika perlu.

Tempat dan masa penyampaian

46. (1) Penyampaian boleh dilaksanakan di mana-mana tempat, pada mana-mana hari dan bila-bila masa pada waktu siang atau malam.

(2) Penyampaian selepas pukul 4.00 petang hendaklah disifatkan telah dilaksanakan pada hari yang berikutnya.

(3) Penyampaian yang dilaksanakan selepas pukul 12.00 tengah hari pada hari sebelum, atau pada bila-bila masa pada, hari kelepasan mingguan atau pada bila-bila masa pada mana-mana hari kelepasan am, hendaklah disifatkan telah dilaksanakan pada hari yang mengikuti hari kelepasan itu.

Kes khas

47. (1) Penyampaian kepada seseorang orang tak berkeupayaan hendaklah dibuat kepada penjaga *ad litemnya*, jika ada.

(2) Walau apa pun subseksyen (1), Mahkamah boleh, atas permohonan, memerintahkan supaya penyampaian kepada seseorang orang tak berkeupayaan dibuat kepada mana-mana orang lain.

(3) Penyampaian kepada seseorang di dalam penjara hendaklah dibuat kepada pegawai yang menjaga penjara itu, yang hendaklah menyebabkan saman atau dokumen lain itu diberikan kepada orang itu.

(4) Penyampaian kepada mana-mana anggota Angkatan Tentera hendaklah dibuat kepada pegawai pemerintah atau adjutan unitnya, yang hendaklah menyebabkan saman atau dokumen lain itu diberikan kepada anggota itu.

Penyampaian ganti

48. (1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa atas apa-apa alasan yang mencukupi saman atau dokumen lain itu tidak dapat disampaikan secara biasa, Mahkamah boleh memerintahkan supaya saman atau dokumen lain itu disampaikan dengan cara menampalkan suatu salinannya di papan kenyataan Mahkamah dan juga di suatu tempat yang mudah dilihat di bangunan tempat orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan terakhir diketahui tinggal, atau mengikut apa-apa cara lain yang difikirkan patut oleh Mahkamah.

(2) Mahkamah boleh juga, dalam mana-mana hal yang termasuk dalam subseksyen (1), membuat perintah supaya penyampaian dibuat melalui iklan dalam mana-mana akhbar tempatan sebagaimana yang difikirkan patut oleh Mahkamah.

(3) Penyampaian ganti hendaklah mempunyai kesan yang sama seperti penyampaian ke diri.

(4) Dalam hal penyampaian ganti, Mahkamah hendaklah, jika perlu, menetapkan masa bagi pihak yang berkenaan itu hadir di Mahkamah.

(5) Tiada perintah bagi penyampaian ganti boleh dibuat berkenaan dengan -

(a) sesuatu sepina; atau

(b) apa-apa dokumen yang memulakan prosiding bagi penangkapan atau pengkomitan mana-mana orang.

(6) Apa-apa permohonan bagi perintah di bawah seksyen ini hendaklah disokong dengan afidavit yang menyatakan fakta yang menjadi asas permohonan itu.

Bukti Penyampaian

49. (1) Penyampaian saman atau dokumen lain boleh, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya, dibuktikan melalui afidavit orang yang melaksanakan penyampaian itu dan, jika penyampaian itu adalah ke diri dan orang yang kepadanya saman atau dokumen lain itu hendak disampaikan tidak dikenalnya sendiri, melalui afidavit orang yang mengecamkan orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

(2) Orang yang kepadanya saman atau dokumen itu disampaikan hendaklah menandatangani suatu pengakuteraan penyampaian, tetapi keengganan atau ketakupayaannya menandatangani sedemikian tidaklah akan menjejaskan keesahan penyampaian itu.

Mengubah perintah

50. Suatu perintah bagi penyampaian, atau bagi penyampaian ganti, boleh diubah oleh Mahkamah.

Mengeluarkan waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman

51. Mahkamah boleh, dalam mana-mana hal yang Mahkamah berkuasa mengeluarkan saman bagi kehadiran mana-mana orang, setelah merekodkan alasannya, mengeluarkan waran untuk menangkapnya jika -

- (a) sama ada sebelum atau selepas saman dikeluarkan tetapi sebelum masa yang ditetapkan bagi kehadirannya, Mahkamah berpendapat ada alasan untuk mempercayai bahawa dia telah melarikan diri atau tidak akan mematuhi saman itu; atau
- (b) pada masa itu dia tidak hadir dan saman itu dibuktikan telah disampaikan dengan sempurna dalam masa yang mencukupi bagi memastikan kehadirannya mengikut saman itu dan tiada alasan munasabah diberikan bagi ketakhadiran itu.

BAB 2

PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASA

Bila dibenarkan

52. (1) Mahkamah boleh memerintahkan penyampaian saman atau permohonan di luar bidang kuasa jika -

- (a) keseluruhan hal perkara tindakan itu berhubungan dengan harta tak alih yang terletak dalam Negeri Johor ;
- (b) apa-apa relief diminta terhadap mana-mana orang yang berdomisil atau biasanya bermastautin atau menjalankan perniagaan di Negeri Johor ;
- (c) tindakan itu dibawa dengan sepatutnya terhadap seseorang yang kepadanya penyampaian dibuat dengan sempurna di Negeri Johor, seseorang di luar Negeri Johor ialah suatu pihak yang perlu atau patut dalam tindakan itu; atau
- (d) dalam apa-apa hal yang berbangkit daripada perkahwinan, kemastautinan salah satu pihak kepada perkahwinan itu pada masa permohonan itu ialah di Negeri Johor.

(2) Tertakluk kepada seksyen 54, apa-apa perintah yang memberikan kebenaran untuk melaksanakan penyampaian di luar bidang kuasa hendaklah mengarahkan cara penyampaian itu hendaklah dilaksanakan dan bagaimana penyampaian itu boleh dibuktikan.

Bentuk perintah

53. Suatu perintah bagi penyampaian di luar bidang kuasa hendaklah menetapkan hari kehadiran orang yang kepadanya penyampaian hendak dibuat dan Mahkamah hendaklah mengambil kira dan boleh menghendaki keterangan tentang cara perhubungan dan pengangkutan.

Cara penyampaian di luar bidang kuasa di dalam Malaysia

54. (1) Apa-apa saman atau permohonan bagi penyampaian di luar bidang kuasa di dalam Malaysia bolehlah dihantar kepada mana-mana Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa di dalam kawasan tempatan di mana orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan dikatakan berada.

(2) Saman atau permohonan yang hendak disampaikan itu boleh dihantar melalui pos atau selainnya bersama dengan permintaan bertulis bagi penyampaian yang ditandatangani oleh Hakim atau Pendaftar.

Mengubah perintah

55. Sesuatu perintah bagi penyampaian di luar perintah bidang kuasa boleh diubah oleh Mahkamah.

BAHAGIAN VII

INTERPLIDER

Hak mendapatkan relief dengan cara interplider

56. Jika –

- (a) seseorang bertanggungjawab berkenaan dengan hutang atau berkenaan dengan apa-apa wang, barang atau harta alih lain dan dia didakwa atau dia menjangka bahawa dia akan didakwa mengenai atau berkenaan dengan hutang, wang, barang atau harta itu oleh dua orang atau lebih yang membuat tuntutan bertentangan berkenaan dengannya; atau
- (b) tuntutan dibuat untuk mendapatkan apa-apa wang, barang atau harta alih lain yang diambil atau dicadangkan hendak diambil oleh bailif dalam pelaksanaan apa-apa penghakiman, atau untuk mendapatkan hasil atau nilai apa-apa barang atau harta sedemikian oleh seseorang

selain orang yang terhadapnya penghakiman itu dikeluarkan,

maka orang yang bertanggung atau bailif itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan relief dengan cara interplider.

Tuntutan untuk mendapatkan barangan dsb., yang diambil dalam pelaksanaan

57. (1) Mana-mana orang yang membuat tuntutan untuk mendapatkan atau berkenaan dengan apa-apa wang, barang atau harta alih lain yang diambil atau dicadangkan hendak diambil dalam pelaksanaan apa-apa penghakiman, atau untuk mendapatkan hasil atau nilai apa-apa barang atau harta sedemikian, hendaklah memberikan notis tuntutannya dalam Borang MS 9 kepada bailif yang dipertanggung dengan pelaksanaan penghakiman itu dan hendaklah memasukkan dalam notisnya suatu pernyataan tentang alamatnya, dan alamat itu hendaklah menjadi alamat untuk penyampaian kepadanya.

(2) Apabila menerima tuntutan yang dibuat di bawah seksyen ini, bailif hendaklah dengan serta-merta memberikan notis mengenai tuntutan itu dalam Borang MS 10 kepada pemiutang pelaksanaan dan pemiutang pelaksanaan itu hendaklah, dalam masa empat hari selepas menerima notis itu, memberikan notis dalam Borang MS 11 kepada bailif memberitahunya sama ada dia mengaku atau mempertikaikan tuntutan itu.

(3) Jika –

- (a) bailif menerima suatu notis daripada pemiutang pelaksanaan di bawah subseksyen (2) yang mempertikaikan tuntutan itu, atau pemiutang pelaksanaan gagal, dalam tempoh yang disebut dalam subseksyen itu, memberikan notis yang dikehendaki itu; dan
- (b) tuntutan yang dibuat di bawah seksyen ini tidak ditarik balik,

maka bailif boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan relief di bawah Bahagian ini.

(4) Seorang bailif yang menerima notis daripada pemiutang pelaksanaan di bawah subseksyen (2) yang mengakui tuntutan yang dibuat di bawah seksyen ini hendaklah menarik diri daripada pemilikan wang, barang atau harta tak alih lain yang dituntut itu.

Cara membuat permohonan

58. (1) Sesuatu permohonan untuk mendapatkan relief di bawah Bahagian ini hendaklah dibuat melalui saman dalam Borang MS 12 atau MS 13, mengikut mana-mana yang sesuai.

(2) Tertakluk kepada subseksyen (3), sesuatu saman di bawah seksyen ini hendaklah disokong dengan afidavit bahawa pemohon itu –

- (a) tidak menuntut apa-apa kepentingan dalam hal perkara yang dipertikaikan selain daripada caj atau kos;
- (b) tidak berpakat-sulit dengan mana-mana pihak menuntut dalam hal perkara itu; dan
- (c) sanggup membayar atau memindahkan hal perkara itu ke dalam Mahkamah atau membereskannya sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah.

(3) Jika pemohon ialah seorang bailif, dia tidak boleh memberikan apa-apa afidavit yang tersebut dalam subseksyen (2) melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah.

Penyampaian saman

59. (1) Melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah, saman yang disebut dalam seksyen 58, mestilah disampaikan ke diri sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum hari kehadiran.

(2) Saman interplider mestilah dalam salah satu bentuk dalam Borang MS 14.

Kuasa Mahkamah yang mendengar saman

60. (1) Jika, semasa mendengar saman di bawah Bahagian ini, semua orang yang membuat tuntutan yang bertentangan dalam hal perkara yang dipertikaikan itu (kemudian daripada ini disebut “pihak-pihak menuntut” dalam Bahagian ini) hadir, maka Mahkamah boleh memerintahkan -

- (a) supaya mana-mana pihak menuntut dijadikan defendan dalam mana-mana tindakan yang belum selesai mengenai hal perkara yang dipertikaikan itu sebagai menggantikan atau sebagai tambahan kepada pemohon yang memohon relief di bawah Bahagian ini; atau
- (b) supaya sesuatu isu antara pihak-pihak menuntut itu dinyatakan dan dibicarakan dan boleh mengarahkan yang mana di antara pihak-pihak menuntut itu hendak dijadikan plaintif dan yang mana hendak dijadikan defendan.

(2) Jika -

- (a) pemohon atas suatu saman di bawah Bahagian ini seorang bailif;
- (b) semua pihak menuntut bersetuju atau mana-mana di antara mereka meminta sedemikian; atau
- (c) soalan yang menjadi isu di antara pihak-pihak menuntut adalah soalan undang-undang dan fakta-faktanya tidak dipertikaikan,

maka Mahkamah boleh memutuskan secara terus soalan yang menjadi isu di antara pihak-pihak menuntut itu dan membuat suatu perintah dengan sewajarnya atas apa-apa terma yang difikirkan adil.

Kuasa lain

61. Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh dalam atau bagi maksud mana-mana prosiding interplider membuat apa-apa perintah tentang kos atau apa-apa perkara lain sebagaimana yang difikirkannya adil.

Perbicaraan isu interplider

62. (1) Bahagian XV hendaklah, dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu, terpakai berhubungan dengan isu interplider sebagaimana Bahagian itu terpakai berhubungan dengan apa-apa kausa atau perkara lain.

(2) Mahkamah yang membicarakan isu interplider boleh memberikan apa-apa penghakiman atau membuat apa-apa perintah yang akan dapat dengan muktamad membereskan segala soalan yang berbangkit dalam prosiding interplider itu.

(3) Penghakiman itu mestilah dalam salah satu bentuk dalam Borang MS 15.

BAHAGIAN VIII

PLIDING

Pernyataan tuntutan

63. (1) Tiap-tiap pernyataan tuntutan hendaklah ditandatangani oleh plaintif atau Peguam Syariinya dan hendaklah mengandungi -

- (a) suatu pernyataan yang ringkas lagi padat, dalam perenggan-perenggan yang bernombor, tentang fakta-fakta yang dijadikan sandaran oleh plaintif dan menunjukkan kausa tindakannya, termasuk butir-butir mengenai apa-apa sifat khas yang atasnya plaintif mendakwa, jika ada;
- (b) butir-butir tuntutan yang mencukupi;
- (c) suatu pernyataan tentang relief yang dituntut; dan

- (d) butir-butir mengenai apa-apa permohonan lain.

(2) Jika lebih daripada satu kausa tindakan dijadikan sandaran, alasan bagi setiap satu tindakan dan relief yang dituntut berdasarkan kausa itu hendaklah dinyatakan secara berasingan.

Defendan hendaklah menyampaikan pembelaan

64. (1) Defendan yang mempertikaikan tanggungannya bagi keseluruhan atau sebahagian mana-mana tuntutan dalam tindakan itu boleh -

- (a) pada bila-bila masa sebelum hari kehadiran, menyampaikan kepada plaintif suatu pembelaan; atau
- (b) hadir pada hari kehadiran dan mempertikaikan tuntutan plaintif.

(2) Jika defendan hadir di Mahkamah dan mempertikaikan tuntutan plaintif, Mahkamah boleh memerintahkannya supaya menyampaikan suatu pembelaan dalam apa-apa tempoh masa yang diarahkannya.

(3) Pembelaan hendaklah dikemukakan dalam Borang MS 16.

Bentuk pembelaan

65. (1) Tiap-tiap pembelaan hendaklah ditandatangani oleh defendan atau Peguam Syariannya dan hendaklah -

- (a) sama ada mengaku atau menafikan tiap-tiap pengataan fakta yang material dalam pernyataan tuntutan;
- (b) menyatakan dengan ringkas lagi padat apa-apa fakta baru yang dijadikan sandaran oleh defendan sebagai pembelaan; dan
- (c) membangkitkan dengan ringkas lagi padat dan tanpa hujah apa-apa perkara undang-undang yang perlu.

(2) Penafian di bawah perenggan (1) (a) tidak boleh berbentuk mengelak tetapi hendaklah menjawab perkara isi.

Tuntutan balas

66. (1) Tiap-tiap tuntutan balas hendaklah mengandungi perkara dan butir-butir yang sama seperti pernyataan tuntutan dan hendaklah ditandatangani oleh defendan atau Peguam Syariyenya.

(2) Tuntutan balas tidak boleh dibuat terhadap mana-mana orang yang pada ketika itu bukan pihak dalam tindakan itu, tetapi jika suatu tindakan balas dibuat, suatu perintah penyatuan boleh dibuat oleh Mahkamah.

Pembelaan terhadap tuntutan balas

67. (1) Jika mana-mana defendan membuat tuntutan balas, plaintif hendaklah, jika dia berhasrat hendak membuat pembelaan terhadap tuntutan balas itu, memfailkan dan menyebabkan disampaikan kepada defendan suatu pembelaan kepada tuntutan balas itu dalam apa-apa tempoh masa yang diarahkan oleh Mahkamah.

(2) Jika plaintif tidak mematuhi subseksyen (1), seksyen 16 hendaklah terpakai seolah-olah plaintif ialah seorang defendan.

Pembelaan tawaran

68. Jika suatu pembelaan tawaran sebelum tindakan dibangkitkan maka defendan hendaklah, apabila memfailkan pembelaannya, membayar ke dalam Mahkamah amaun yang dikatakan telah ditawarkan itu.

Jawapan

69. Mahkamah boleh, atas alasan yang mencukupi, memberi kebenaran untuk memfailkan dan menyerahkan suatu jawapan kepada pembelaan, sama ada pembelaan

itu ialah pembelaan terhadap suatu tuntutan atau tuntutan balas.

Keengganan menerima pliding dan pindaan

70. Mahkamah boleh enggan menerima atau boleh mengembalikan untuk dipinda mana-mana pliding yang tidak mematuhi kehendak Bahagian ini.

Butir-butir

71. (1) Jika mana-mana pliding tidak mengandungi butir-butir yang mencukupi, Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, memerintahkan pihak yang bertanggungjawab supaya memfailkan dan menyebabkan disampaikan butir-butir lanjut dan jelas, dan boleh menggantung semua prosiding sehingga perintah itu dipatuhi.

(2) Butir-butir lanjut dan jelas boleh difailkan dan disampaikan atas permintaan tanpa perintah.

BAHAGIAN IX

PEMBAYARAN KE DALAM DAN DARIPADA MAHKAMAH

Pembayaran ke dalam Mahkamah

72. (1) Defendan boleh membayar wang ke dalam Mahkamah sebagai penyelesaian tuntutan atau mana-mana bahagiannya dan boleh juga membayar ke dalam Mahkamah sejumlah wang berkenaan dengan kos.

(2) Defendan hendaklah memberikan notis kepada plaintif mengenai pembayaran itu dan, jika bayaran itu kurang daripada jumlah yang dituntut, notis itu hendaklah menyatakan berkenaan dengan apa pembayaran itu dibuat.

Pembayaran daripada Mahkamah

73. Tertakluk kepada seksyen 26 dan 78, jika pembayaran ke dalam Mahkamah adalah sama dengan amaun yang dituntut atau plaintif memilih untuk menerimanya sebagai penyelesaian keseluruhan tuntutan, amaun itu hendaklah dibayar daripada Mahkamah kepadanya, dan dia boleh mendapat penghakiman bagi kesemua kos yang sebenarnya dilakukan sebelum dia menerima notis pembayaran ke

dalam Mahkamah itu, dan kos untuk mencatatkan penghakiman bagi kos itu, melainkan jika dibayar tanpa perintah.

Penyelesaian sebahagian

74. Jika pembayaran yang disebut dalam seksyen 73 adalah berkenaan dengan sebahagian daripada tuntutan, plaintif boleh meneruskan tindakan berkenaan dengan bahagian yang lain itu.

Perintah bagi pembayaran daripada Mahkamah

75. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen 73 dan 74, wang yang dibayar ke dalam Mahkamah tidak boleh dibayar daripada Mahkamah tanpa perintah Mahkamah.

Kos

76. Jika wang telah dibayar ke dalam Mahkamah dan plaintif gagal mendapat penghakiman bagi apa-apa amaun yang lebih besar, kos yang dilakukan oleh defendan selepas pembayaran ke dalam Mahkamah itu hendaklah dibayar oleh plaintif.

Relief lain

77. Jika plaintif memohon relief selain pembayaran wang, dia bolehlah meneruskan tindakannya untuk mendapatkan relief yang lain itu walaupun apa-apa wang telah dibayar daripada Mahkamah kepadanya.

Tawaran

78. Jika pembayaran ke dalam Mahkamah dibuat dengan suatu pembelaan tawaran dan pembelaan itu disetujuterima, defendan adalah berhak untuk mendapatkan kos tindakan itu sepenuhnya dan wang di dalam Mahkamah tidak boleh

dibayar daripada Mahkamah tanpa perintah Mahkamah.

Tuntutan balas

79. Bahagian ini hendaklah, dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu, terpakai bagi tuntutan balas.

BAHAGIAN X

PINDAAN

Pindaan kepada saman atau pliding

80. (1) Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan plaintif meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

(2) Jika suatu permohonan kepada Mahkamah untuk mendapatkan kebenaran membuat pindaan yang disebut dalam subseksyen (1) dibuat selepas habis tempoh apa-apa tempoh had masa yang relevan yang berkuat kuasa pada tarikh pengeluaran saman itu, Mahkamah boleh, jika difikirkannya adil, memberikan kebenaran sedemikian atas apa-apa terma yang difikirkannya patut.

(3) Tertakluk kepada subseksyen (2), mana-mana pihak dalam mana-mana prosiding boleh meminda plidingnya tanpa perintah Mahkamah pada bila-bila masa sebelum penyampaian kepada pihak yang satu lagi.

Pindaan kepada permohonan

81. Seksyen 80 hendaklah, dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu, terpakai berhubungan dengan sesuatu permohonan sebagaimana seksyen itu terpakai berhubungan dengan saman dan pliding.

Prosiding cacat

82. Mahkamah boleh pada bila-bila masa, atas

kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, dan atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, memerintahkan supaya dibuat apa-apa pindaan bagi maksud -

- (a) membetulkan apa-apa kecacatan atau ralat dalam mana-mana prosiding; atau
- (b) menentukan soalan sebenar yang menjadi kontroversi atau bagi mencapai keadilan antara pihak-pihak.

Cara meminda

83. Sesuatu pindaan hendaklah dibuat dengan memfailkan suatu salinan bersih dokumen yang dipinda, yang hendaklah menunjukkan pindaan yang telah dibuat, dan menyampaikan suatu salinan dokumen yang dipinda itu kepada pihak atau pihak-pihak yang satu lagi :

Dengan syarat bahawa jika pindaan itu diperintahkan semasa perbicaraan atau pendengaran mana-mana tindakan atau prosiding, atau jika semua pihak hadir semasa pindaan itu dibuat, Mahkamah boleh mengikut budibicaranya meminda dokumen dalam fail Mahkamah dan penyampaian kepada pihak-pihak tidaklah perlu.

Keciciran atau peninggalan

84. Kesilapan tulisan atau ralat yang berbangkit daripada kecaciran atau peninggalan tak sengaja boleh pada bila-bila masa dibetulkan oleh Mahkamah tanpa formaliti.

BAHAGIAN XI

PENZAHIRAN

Penzahiran dokumen dan fakta

85. (1) Mahkamah boleh, jika perlu dan atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, memerintahkan mana-mana pihak -

- (a) menyatakan dengan bersumpah, secara lisan atau dengan afidavit apakah dokumen yang

ada atau pernah ada dalam milikannya atau kuasanya berhubungan dengan perkara yang berkenaan, atau sama ada dia ada atau pernah ada dalam milikannya atau kuasanya apa-apa dokumen atau jenis dokumen tertentu, dan, dalam mana-mana hal itu, tempat tersimpannya mana-mana dokumen yang dahulunya berada dalam milikannya atau kuasanya, tetapi sekarang tidak lagi berada dalam milikannya atau kuasanya; atau

(b) mengemukakan apa-apa dokumen yang berada dalam milikannya atau kuasanya.

(2) Jika pihak itu ialah suatu badan, sama ada diperbadankan atau selainnya, seorang pegawainya boleh diperintahkan supaya mematuhi perintah atau arahan Mahkamah berkenaan dengan penzahiran apa-apa dokumen.

(3) Mahkamah boleh menggantung prosiding itu sementara menanti pematuhan perintah atau arahan Mahkamah di bawah seksyen ini.

Pemeriksaan dokumen

86. Mana-mana pihak adalah berhak untuk memeriksa dan membuat salinan apa-apa dokumen dalam milikan atau kuasa pihak yang satu lagi dan yang disebut dalam mana-mana pliding, affidavit atau dokumen lain yang difailkan olehnya dalam prosiding itu atau semasa pemeriksaan lisan di bawah seksyen 85.

Komunikasi dan dokumen terlindung

87. Pengemukaan dan pemeriksaan dokumen di bawah Bahagian ini hendaklah tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan komunikasi dan dokumen terlindung.

Tiada rayuan terhadap perintah

88. Maka tiada rayuan boleh dibuat terhadap apa-apa perintah Mahkamah di bawah Bahagian ini kecuali dalam rayuan terhadap penghakiman kes itu pada keseluruhannya.

BAHAGIAN XII

PEMINDAHAN PROSIDING

Pemindahan prosiding ke suatu Mahkamah yang lain

89. (1) Jika Hakim mana-mana Mahkamah berpuas hati bahawa mana-mana prosiding di dalam Mahkamah itu boleh dengan lebih senang atau adil dibicarakan di dalam suatu Mahkamah yang lain, maka dia boleh memerintahkan supaya prosiding itu dipindahkan ke Mahkamah yang lain itu.

(2) Apa-apa pemindahan mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1) boleh dibuat oleh Hakim atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak melalui notis.

Tatacara mengenai pemindahan

90. (1) Apabila suatu perintah dibuat bagi mengenai pemindahan mana-mana prosiding daripada satu Mahkamah kepada satu Mahkamah yang lain, Mahkamah yang daripadanya prosiding itu dipindahkan mestilah menghantar kepada Mahkamah yang kepadanya prosiding itu dipindahkan fail, segala dokumen, ekshibit dan salinan diperakui bagi nota keterangan prosiding itu, jika ada.

(2) Mahkamah yang kepadanya prosiding itu dipindahkan boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, memberikan apa-apa arahan tentang perjalanan lanjut prosiding itu sebagaimana yang difikirkannya patut.

Kos mengenai pemindahan

91. Jika suatu perintah bagi pemindahan dibuat atas permohonan sesuatu pihak, maka kos yang dilakukan hendaklah menurut budi bicara Hakim.

Tatacara mengenai pemindahan daripada Mahkamah Tinggi Syariah kepada Mahkamah Rendah Syariah

92. (1) Jika melalui suatu perintah Mahkamah Tinggi Syariah mana-mana prosiding diperintahkan supaya dipindahkan kepada Mahkamah Rendah Syariah, atau sesuatu isu diarahkan supaya dibicarakan di Mahkamah itu, Pendaftar hendaklah, apabila menerima perintah atau salinan diperakui bagi perintah itu, mencatatkan prosiding itu dalam Daftar Kes yang berkenaan, dan memberikan notis dalam Borang MS 17 sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum hari kehadiran, kepada tiap-tiap pihak supaya hadir di hadapan Mahkamah untuk mendapatkan apa-apa arahan tentang perjalanan lanjut prosiding itu.

(2) Tertakluk kepada apa-apa arahan yang terkandung dalam perintah Mahkamah Tinggi Syariah, perbicaraan itu hendaklah diteruskan seolah-olah prosiding itu telah dimulakan dalam Mahkamah Rendah Syariah.

Tatacara mengenai pemindahan daripada Mahkamah Rendah Syariah kepada Mahkamah Tinggi Syariah

93. Jika suatu perintah dibuat oleh Mahkamah Rendah Syariah bagi pemindahan mana-mana prosiding daripada Mahkamah Rendah Syariah kepada Mahkamah Tinggi Syariah, maka Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah hendaklah menghantar kepada Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah fail prosiding itu, segala dokumen, ekshibit dan salinan diperakui bagi nota keterangan, jika ada, dan Pendaftar hendaklah memberikan notis pemindahan itu dalam Borang MS 18 kepada tiap-tiap pihak dalam tindakan itu.

BAHAGIAN XIII**PENYELESAIAN, PENARIKAN BALIK DAN PEMBERHENTIAN****Penyelesaian tindakan**

94. Jika dengan persetujuan pihak-pihak sesuatu tindakan telah diselesaikan, Mahkamah boleh pada bila-bila masa

dengan persetujuan pihak-pihak itu merekodkan hakikat penyelesaian itu dengan terma-termannya, dan rekod penyelesaian itu hendaklah menjadi pembelaan dengan cara *res judicata* dalam tindakan kemudiannya bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan yang pada matanya adalah sama.

Penarikan balik tuntutan

95. (1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan satu salinan notis itu kepada defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

Kesan penarikan balik ke atas prosiding selanjutnya

96. Jika plaintiff telah menarik balik prosiding di bawah seksyen 95, dia tidak boleh kemudiannya membawa tindakan bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan yang pada matannya adalah sama melainkan jika Mahkamah telah memberikan kebenaran untuk memulakan prosiding yang baru.

Penggantungan

97. Jika plaintiff telah menarik balik mana-mana prosiding di bawah seksyen 95 dan dia bertanggung membayar apa-apa kos mana-mana pihak lain dalam tindakan itu, maka jika sebelum kos itu dibayar dia kemudiannya membawa suatu tindakan bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan yang pada matannya adalah sama, Mahkamah boleh memerintahkan supaya prosiding dalam tindakan itu digantung sehingga kos itu dibayar.

Penarikan balik pembelaan

98. Defendan boleh pada bila-bila masa dengan memberikan notis kepada plaintif menarik balik pembelaannya atau sebahagian daripadanya dan hendaklah, dalam keadaan itu, dihalang daripada membela prosiding itu atau mana-mana bahagian daripadanya, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Sulh

99. Pihak-pihak dalam apa-apa prosiding boleh, pada mana-mana peringkat prosiding itu, mengadakan *sulh* bagi menyelesaikan pertikaian mereka mengikut apa-apa kaedah sebagaimana yang ditetapkan atau, jika tiada kaedah sedemikian, mengikut Hukum Syarak.

BAHAGIAN XIV

KETERANGAN

BAB 1

AM

Keterangan hendaklah diambil secara lisan

100. Tertakluk kepada Enakmen ini dan Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003, apa-apa fakta yang dikehendaki dibuktikan pada perbicaraan apa-apa prosiding melalui keterangan pihak-pihak atau saksi-saksi hendaklah dibuktikan dengan memeriksa pihak-pihak atau saksi-saksi itu secara lisan di dalam Mahkamah terbuka.

Keterangan melalui afidavit

101. Mahkamah boleh, pada masa atau sebelum perbicaraan apa-apa prosiding, memerintahkan supaya afidavit mana-mana saksi dibacakan pada perbicaraan itu jika dalam hal keadaan kes itu adalah difikirkannya munasabah untuk memerintahkan demikian.

BAB 2

SEPINA

Permintaan bagi pengeluaran sepina

102. (1) Sebelum suatu sepina dikeluarkan suatu permintaan dalam Borang MS 20 bagi pengeluaran sepina itu hendaklah difailkan di Mahkamah; dan permintaan itu hendaklah mengandungi nama dan alamat pihak yang meminta sepina itu dikeluarkan jika dia bertindak secara sendiri, atau nama firma dan alamat perniagaan Peguam Syarie pihak itu.

(2) Pengeluaran sesuatu sepina adalah terlaksana sebaik sahaja sepina itu dimeteraikan oleh seorang pegawai Mahkamah.

(3) Sesuatu sepina hendaklah mengikut salah satu bentuk dalam Borang MS 21, MS 22 atau MS 23, mengikut kehendak kes.

Bilangan orang dalam sepina

103. (1) Tiap-tiap sepina selain sepina supaya dokumen atau benda dikemukakan boleh memasukkan nama dua orang atau lebih.

(2) Sesuatu sepina supaya mengemukakan dokumen atau benda dikemukakan hendaklah mengandungi nama seorang sahaja.

Sepina supaya dokumen dikemukakan

104. Mana-mana orang yang kepadanya disampaikan sepina supaya dia mengemukakan dokumen atau benda sahaja adalah telah mematuhi dengan secukupnya jika dia menyebabkan dokumen atau benda itu dikemukakan tanpa hadir sendiri.

Meminda sepina

105. Jika terdapat kesilapan pada nama atau alamat mana-mana orang dalam sesuatu sepina, dan jika sepina itu belum lagi disampaikan, pihak yang atas permintaannya sepina itu dikeluarkan boleh dengan cara memfailkan

permintaan kali kedua di bawah subseksyen 102 (1) meminta supaya sepina itu dimeteraikan semula mengikut bentuk yang betul dengan dicatatkan dengan perkataan “Dipinda dan dimeterai semula”.

Penyampaian sepina

106. Melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah, sepina hendaklah disampaikan ke diri dan penyampaian itu tidaklah sah melainkan jika dilaksanakan dalam masa dua belas minggu selepas tarikh sepina itu dikeluarkan.

Jangka masa sepina

107. Sesuatu sepina akan terus berkuat kuasa sehinggalah tamat pendengaran yang menghendaki kehadiran saksi itu.

Rekod Mahkamah

108. (1) Seseorang pegawai Mahkamah tidak boleh dikehendaki melalui sepina untuk mengemukakan rekod Mahkamah.

(2) Jika salinan asal mana-mana rekod Mahkamah atau mana-mana dokumen yang difailkan di Mahkamah itu dikehendaki kerana apa-apa sebab khas, suatu permintaan bagi pengemukaannya bolehlah, atas permohonan pihak yang menghendakinya, dialamatkan oleh Pendaftar kepada Mahkamah itu.

(3) Tiada tanda boleh diletakkan pada mana-mana rekod atau dokumen yang dikemukakan di bawah seksyen ini.

Kehadiran banduan sebagai saksi atau pihak

109. (1) Sesuatu permohonan untuk mendapat suatu perintah supaya seseorang yang dikurung di dalam penjara dikemukakan di hadapan Mahkamah boleh dibuat kepada Mahkamah secara *ex parte* melalui notis dalam Borang MS 24 dan disokong dengan afidavit.

(2) Melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah, kos membawa saksi dalam jagaan selamat dari tempat tahanan ke Mahkamah dan balik hendaklah mula-mula sekali dibayar oleh pihak yang atas permohonannya perintah itu dikeluarkan dan hendaklah menjadi kos dalam kausa.

(3) Suatu perintah oleh Mahkamah supaya orang yang sedemikian dikemukakan hendaklah dalam Borang MS 25.

Penawaran perbelanjaan

110. Seseorang saksi tidak boleh dipaksa hadir berdasarkan suatu sepina melainkan jika sejumlah wang yang munasabah telah ditawarkan kepadanya untuk menampung perbelanjaannya pergi ke Mahkamah, berada di Mahkamah dan balik dari Mahkamah.

Afidavit mengenai penyampaian sepina

111. Sesuatu afidavit yang difailkan bagi maksud membuktikan penyampaian sesuatu sepina mestilah menyatakan bila, di mana, bagaimana dan oleh siapa penyampaian itu telah dilaksanakan.

BAB 3

AFIDAVIT

Membuat afidavit

112. Sesuatu afidavit yang hendak digunakan dalam mana-mana prosiding di Mahkamah hendaklah dibuat dengan sumpah -

- (a) di Negeri Johor, di hadapan mana-mana Hakim Syarie atau Pendaftar;
- (b) di negeri lain di Malaysia, di hadapan Hakim Syarie atau Pendaftar mengikut kehendak kes;
- (c) di mana-mana tempat di luar Malaysia, di hadapan mana-mana pegawai Islam Kedutaan

Malaysia atau Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Malaysia atau Konsulat atau Misi Tetap di tempat itu yang di beri kuasa untuk mengendalikan sumpah.

Bentuk afidavit

113. (1) Sesuatu afidavit hendaklah dalam Borang MS 26.

(2) Walau apa pun subseksyen (1), Mahkamah boleh, mengikut budi bicaranya, menerima sesuatu afidavit walaupun terdapat apa-apa ketakteraturan dalam bentuknya.

Salinan dokumen hendaklah dilampirkan pada afidavit

114. (1) Salinan apa-apa dokumen yang hendak digunakan berhubungan dengan sesuatu afidavit hendaklah dilampirkan pada afidavit itu sebagai ekshibit.

(2) Sesuatu ekshibit bagi sesuatu afidavit hendaklah dikenal pasti melalui perakuan orang yang di hadapannya afidavit itu diangkat sumpah, dan perakuan itu hendaklah mengikut bentuk dalam Borang MS 27.

Menolak afidavit

115. Mahkamah boleh mengikut budi bicaranya menolak mana-mana afidavit yang kandungannya sukar dibaca atau difahami, atau yang mengandungi apa-apa tulisan antara baris, pengubahan atau pemadaman atau apa-apa kecacatan bentuk yang lain.

Pindaan

116. (1) Suatu afidavit yang telah difailkan tidak boleh dipinda kecuali bagi maksud membetulkan apa-apa kecacatan bentuk atau kesilapan tulis.

(2) Apa-apa pindaan yang dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat melalui afidavit pembetulan dan hendaklah difailkan sebelum perbicaraan.

(3) Suatu afidavit tambahan boleh difailkan sebelum perbicaraan.

Memfailkan affidavit

117. (1) Tiada affidavit boleh difailkan selepas perbicaraan dimulakan kecuali dengan kebenaran Mahkamah.

(2) Tiada rayuan boleh dibuat terhadap keengganan Mahkamah untuk memberikan kebenaran di bawah subseksyen (1), kecuali dalam suatu rayuan terhadap keputusan kes pada keseluruhannya.

Pemeriksaan balas

118. (1) Mana-mana pihak yang berhasrat hendak mempertikaikan fakta yang dideposkan dalam suatu affidavit boleh menyampaikan kepada pihak yang memfailkan affidavit itu notis tentang hasrat untuk memeriksa balas deponen itu, dan sesudah itu, jika deponen itu tidak dikemukakan bagi pemeriksaan balas, Mahkamah hendaklah, kecuali dalam hal keadaan khas, menolak atau tidak mengambil kira affidavit itu.

(2) Mahkamah boleh atas kehendaknya sendiri menghendaki kehadiran mana-mana deponen untuk diperiksa mengenai affidaviknya dan, jika dia tidak hadir, boleh menolak atau tidak mengambil kira affidavit itu.

BAHAGIAN XV

PENDENGARAN

Pendengaran di dalam Mahkamah

119. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam Enakmen ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain, semua prosiding yang dimulakan dengan saman hendaklah didengar dan diputuskan di dalam Mahkamah terbuka dan semua prosiding yang dimulakan dengan permohonan hendaklah didengar dan diputuskan di dalam Kamar.

Kehadiran

120. (1) Mana-mana pihak boleh hadir sendiri atau melalui Peguam Syariannya, tetapi tiap-tiap pihak hendaklah hadir pada pendengaran itu kecuali jika dibenarkan selainnya oleh Mahkamah.

(2) Seseorang yang tak upaya hendaklah hadir melalui penjaga *ad litemnya*.

Ketakhadiran pihak-pihak

121. (1) Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran -

- (a) tiada satu pihak pun hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu;
- (b) defendan tidak hadir, Mahkamah boleh, tertakluk kepada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya; atau
- (c) plaintif tidak hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu dan mendengar memutuskan apa-apa tuntutan balas.

(2) Mahkamah hendaklah, sebelum membuat apa-apa penghakiman mengenai tuntutan plaintif di bawah perenggan (1) (b) atau tuntutan balas defendan di bawah perenggan (1) (c), mengarahkan plaintif atau defendan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengangkat sumpah *istizhar*.

(3) Jika terdapat lebih daripada seorang plaintif atau defendan dan hanya seorang sahaja daripada mereka yang hadir, Mahkamah boleh mendengar tindakan itu terhadap pihak yang hadir itu dan memutuskan tindakan itu terhadap pihak-pihak yang tidak hadir mengikut subseksyen (1) atau (2).

(4) Mahkamah boleh mengikut budi bicaranya dalam mana-mana hal yang dinyatakan dalam subseksyen (1) atau (3) memerintahkan penangguhan.

Tuntutan balas

122. Penggantungan, penarikan balik, pembatalan atau pembuangan tuntutan plaintif tidak boleh menghalang suatu tuntutan balas didengar dan diputuskan.

Tuntutan bersama

123. Jika penghakiman diberikan bagi sejumlah wang atas tuntutan dan tuntutan balas kedua-duanya, Mahkamah boleh menolak satu daripada yang satu lagi dan memberikan penghakiman bagi bakinya sahaja tetapi tanpa menjejaskan kuasa Mahkamah untuk membuat apa-apa perintah tentang kos sebagaimana yang difikirkannya adil.

Nota keterangan

124. Mahkamah hendaklah merekodkan keterangan yang diberikan dan, setakat yang didapati perlu, pengujahan undang-undang yang dibuat, termasuk apa-apa bantahan terhadap keterangan, dan boleh merekodkan apa-apa pemerhatian tentang tingkah laku saksi dan perkara material yang lain.

Dokumen atau ekshibit

125. (1) Dokumen atau ekshibit lain yang dikemukakan sebagai keterangan dan diterima hendaklah ditanda dan, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya, dokumen atau ekshibit itu atau salinan dokumen atau ekshibit itu hendaklah disimpan di dalam Mahkamah sementara menanti prosiding itu berakhir dan sehingga habis tempoh masa untuk rayuan.

(2) Bagi maksud pengenalpastian, hendaklah juga ditanda sesuatu dokumen atau ekshibit lain yang dikemukakan sebagai keterangan tetapi telah ditolak.

Susunan ucapan

126. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2) -

- (a) plaintif hendaklah memulakan dengan membuka kesnya; dan
- (b) setiap pihak boleh, sebelum mengemukakan apa-apa keterangan, membuka kesnya.

(2) Hakim yang di hadapannya suatu tindakan didengar boleh memberi arahan tentang pihak yang akan memulakan dan susunan ucapan pada perbicaraan itu, dan tertakluk kepada apa-apa arahan sedemikian, pihak yang akan memulakan hendaklah mempunyai hak memulakan penggulungan kesnya.

(3) Apabila plaintif telah mengemukakan semua keterangan bagi kesnya, Hakim hendaklah memanggil defendan untuk mengemukakan keterangan bagi menjawab tuntutan plaintif, dan dalam hal sedemikian defendan hendaklah diberi pilihan sama ada hendak mengemukakan keterangan atau mengemukakan hujah bahawa tiada kes perlu dijawab.

(4) Jika defendan memilih untuk mengemukakan keterangan, Hakim hendaklah merekodkan keterangan yang dikemukakan sedemikian, dan setelah defendan memberikan semua keterangan bagi pihaknya, Hakim hendaklah meminta defendan membuat penghujahan untuk menutup kesnya.

(5) Apabila defendan telah menutup kesnya, Hakim hendaklah meminta plaintif mengemukakan hujahnya untuk menjawab hujah defendan dan untuk menutup kesnya.

(6) Walau apa pun apa-apa jua dalam seksyen ini tetapi tertakluk kepada subseksyen (7) dan (8), Hakim boleh memerintahkan mana-mana pihak supaya mengemukakan hujah bertulis mengikut apa-apa susunan dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkannya.

(7) Jika defendan memilih untuk tidak mengemukakan apa-apa keterangan tetapi memilih untuk mengemukakan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab, Hakim hendaklah -

(a) merekodkan penghujahan defendan; dan

(b) mengarahkan defendan mengangkat sumpah menafikan tuntutan plaintif, dan jika defendan enggan mengangkat sumpah sedemikian, Hakim hendaklah, tertakluk kepada subseksyen (8), membuang kes defendan dan membenarkan tuntutan plaintif.

(8) Sebelum Mahkamah membenarkan tuntutan plaintif di bawah subseksyen (7), Mahkamah hendaklah -

- (a) mendengar dan merekodkan penghujahan plaintif dalam menutup kesnya; dan
- (b) mengarahkan plaintif mengangkat sumpah mengakui kebenaran tuntutan, dan jika plaintif enggan mengangkat sumpah sedemikian, Mahkamah hendaklah membuang kesnya.

Kuasa Mahkamah

127. Demi kepentingan keadilan, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, memanggil mana-mana pihak untuk mengemukakan keterangan dan boleh memeriksa mana-mana tempat atau barang.

Perbicaraan belum berakhir

128. (1) Jika seseorang Hakim telah memulakan perbicaraan mana-mana prosiding dan kerana apa-apa sebab tidak dapat menamatkan perbicaraan itu, seorang Hakim yang lain boleh dengan persetujuan semua pihak menyambung perbicaraan itu dan memberikan penghakiman.

(2) Jika persetujuan yang tersebut dalam subseksyen (1) tidak diperolehi, maka hendaklah diadakan suatu perbicaraan semula.

Penangguhan

129. Mahkamah boleh dari semasa ke semasa menangguhkan atau memindahkan mana-mana perbicaraan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dan boleh mengenakan apa-apa syarat apabila berbuat demikian.

BAHAGIAN XVI

PENGHAKIMAN DAN PERINTAH

Penghakiman

130. (1) Tiap-tiap Hakim perbicaraan hendaklah menyampaikan penghakiman bertulis.

(2) Kecuali dalam hal prosiding di dalam Kamar, Hakim perbicaraan hendaklah, tertakluk kepada subseksyen (3), mengumumkan penghakimannya di Mahkamah terbuka.

(3) Apabila seseorang Hakim yang telah membicarakan mana-mana prosiding tidak dapat kerana apa-apa sebab mengumumkan penghakiman, penghakiman yang ditulis olehnya bolehlah dibacakan di Mahkamah terbuka oleh mana-mana Hakim lain atau oleh Pendaftar.

(4) Semua penghakiman yang diumumkan di bawah seksyen ini hendaklah menjadi sebahagian daripada rekod kes.

Penghakiman persetujuan

131. Penghakiman atas pengakuan atau persetujuan pihak-pihak, termasuklah *sulh*, boleh direkodkan oleh Mahkamah pada bila-bila masa.

Terma penghakiman atau perintah hendaklah ditetapkan oleh Mahkamah

132. Mahkamah hendaklah menetapkan terma sesuatu penghakiman atau perintah dalam penghakiman atau perintah itu.

Bila ansuran kena dibayar

133. Jika apa-apa perintah dibuat bagi pembayaran secara ansuran dalam sesuatu bulan tertentu, ansuran itu hendaklah, jika tiada apa-apa arahan yang sebaliknya, disifatkan kena dibayar pada hari pertama dalam bulan yang berikutnya dan pada hari pertama dalam setiap bulan yang berturutan.

Perintah ansuran

134. (1) Mana-mana penghutang yang terhadapnya penghakiman telah atau akan diberikan boleh memohon kepada Mahkamah -

- (a) untuk mendapatkan kebenaran membayar hutang penghakiman itu secara ansuran; atau
- (b) jika suatu perintah bagi bayaran secara ansuran telah dibuat, untuk mendapatkan kebenaran membayar dengan ansuran yang lebih rendah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak, membuat apa-apa perintah yang difikirkannya adil.

(2) Jika apa-apa ansuran yang dibenarkan dengan perintah di bawah subseksyen (1) tertunggak selama tempoh lebih daripada satu bulan, perintah itu hendaklah disifatkan telah terbatal dan pemiutang penghakiman bolehlah menjalankan perlaksanaan bagi mendapatkan kesemua amaun yang pada masa itu kena dibayar atas penghakiman itu, tetapi penghutang penghakiman itu boleh memohon untuk mendapatkan perintah yang lain.

(3) Mana-mana pihak boleh, jika suatu perintah pembayaran secara ansuran telah dibuat, memohon supaya perintah itu dibatalkan atau ansuran itu ditambah atau dikurangkan dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak, membuat apa-apa perintah yang difikirkannya adil.

Penghakiman, dsb. yang menghendaki perbuatan dilakukan; masa untuk melakukannya

135. (1) Tiap-tiap penghakiman atau perintah yang menghendaki mana-mana orang melakukan apa-apa perbuatan, selain pembayaran wang, hendaklah menyatakan masa yang dalamnya perbuatan itu hendaklah dilakukan, dan jika masa tidak dinyatakan sedemikian, perbuatan itu hendaklah dilakukan dalam masa tujuh hari dari tarikh penghakiman atau perintah itu.

(2) Jika orang yang dikehendaki melakukan perbuatan itu hadir sendiri atau diwakili oleh Peguam Syariyenya semasa penghakiman atau perintah diberikan atau dibuat, maka salinan penghakiman atau perintah itu tidaklah perlu disampaikan kepadanya.

(3) Jika orang yang dikehendaki melakukan perbuatan itu tidak hadir sendiri atau tidak diwakili, tiada prosiding untuk penangkapan atau pengkomitannya boleh diambil melainkan jika suatu salinan penghakiman atau perintah itu yang diendorskan dengan notis dalam Borang MS 28, telah disampaikan kepadanya.

Tarikh penghakiman atau perintah

136. Tiap-tiap penghakiman atau perintah hendaklah ditarikahkan dan hendaklah berkuat kuasa dari tarikh penghakiman atau perintah itu diberikan atau dibuat.

Penghakiman bagi harta alih

137. Sesuatu penghakiman bagi menghantarserahkan harta alih hendaklah menyatakan amaun wang yang hendaklah dibayar sebagai ganti jika penghantarserahan itu tidak dapat dibuat.

BAHAGIAN XVII

RAYUAN

Tafsiran

138. Dalam Bahagian ini “keputusan” termasuklah penghakiman atau perintah.

Notis rayuan

139. (1) Sesuatu rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah, dan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah dibuat kepada Mahkamah Rayuan Syariah.

(2) Suatu rayuan hendaklah dibuat dengan memberikan notis rayuan dalam Borang MS29.

(3) Seseorang perayu boleh merayu terhadap keseluruhan atau mana-mana bahagian daripada sesuatu keputusan.

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

(5) Mahkamah yang terhadap keputusan-keputusan rayuan itu dibuat hendaklah, apabila menerima notis rayuan itu dan setelah dibayar fi yang ditetapkan, membekalkan kepada perayu salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan penghakiman.

(6) Sebaik sahaja salinan diperakui itu siap, Mahkamah hendaklah memberitahu perayu dalam Borang MS 30.

(7) Dalam masa empat belas hari dari penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen (6), perayu hendaklah, melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah -

- (a) mendepositkan di Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat sejumlah wang yang pada pendapat Pendaftar dapat menampung kos menyediakan bilangan salinan yang mencukupi bagi rekod rayuan untuk kegunaan Mahkamah yang mendengar rayuan dan pihak-pihak dalam rayuan itu; dan
- (b) menyerahkan simpan di Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat sejumlah wang sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah sebagai jaminan untuk kos rayuan.

(8) Notis rayuan bolehlah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

Notis rayuan balas

140. Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah.

Alasan rayuan

141. (1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139 (6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

Rekod rayuan jika perayu diwakili

142. (1) Apabila perayu yang diwakili oleh Peguam Syarie telah mematuhi kehendak-kehendak seksyen 139 dan 141, perayu hendaklah menyediakan salinan rekod rayuan yang dikehendaki dan rekod itu hendaklah mengandungi salinan-

- (a) pliding;
- (b) nota keterangan;
- (c) alasan penghakiman;
- (d) notis rayuan;
- (e) alasan rayuan;
- (f) semua ekshibit dokumentar; dan
- (g) senarai ekshibit bukan dokumentar jika ada, yang diserahkan simpan di Mahkamah.

(2) Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.

(3) Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.

Rekod rayuan jika perayu tidak diwakili atau merayu sebagai orang miskin

143. (1) Jika perayu telah mematuhi kehendak seksyen 139 dan 141 dan perayu sebagai tidak diwakili oleh Peguam Syarie atau Mahkamah yang mendengar rayuan itu telah membenarkan perayu merayu sebagai orang miskin, Mahkamah yang terhadapnya keputusannya rayuan dibuat hendaklah menyediakan bilangan salinan rekod yang dikehendaki dan rekod rayuan itu hendaklah mengandungi salinan dokumen-dokumen yang disebut dalam subseksyen 142(1).

(2) Sebaik sahaja rekod rayuan itu siap, Mahkamah yang terhadapnya keputusannya rayuan itu dibuat hendaklah menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 32.

(3) Atas permintaan perayu dan, jika deposit yang disebut dalam subseksyen 139 (7) tidak mencukupi, apabila dibayar oleh perayu sejumlah wang tambahan yang mencukupi untuk membayar kos bagi menyediakan rekod rayuan, Pendaftar hendaklah -

- (a) membekali perayu dengan suatu salinan rekod rayuan dan salinan tambahan yang mencukupi untuk penyampaian kepada responden atau responden-responden; dan
- (b) menghantar kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu salinan-salinan selebihnya rekod itu.

Penggantungan pelaksanaan sementara menanti rayuan

144. Pemfailan suatu notis rayuan tidaklah berkuat kuasa sebagai penggantungan pelaksanaan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan dan apabila sebab yang mencukupi ditunjukkan, menggantung pelaksanaan atas apa-apa terma sebagaimana yang difikirkannya patut.

Penghakiman hendaklah menyatakan alasan

145. Mahkamah yang mendengar rayuan hendaklah menyatakan alasan penghakimannya secara bertulis.

Pelaksanaan penghakiman atas rayuan

146. Apabila salah satu pihak telah mengambil perintah Mahkamah yang mendengar rayuan itu dan telah mengemukakan perintah itu kepada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat, Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat hendaklah melaksanakan perintah itu mengikut peruntukan Enakmen ini.

BAHAGIAN XVIII

PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN

BAB 1

AM

Kewajipan mematuhi

147. (1) Tiap-tiap orang yang diarahkan oleh mana-mana penghakiman supaya melakukan apa-apa perbuatan hendaklah mematuhi tanpa desakan, dan tidaklah perlu disampaikan kepadanya penghakiman itu atau apa-apa notis penghakiman itu kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen 135 (3).

(2) Seseorang penghutang penghakiman hendaklah dari semasa ke semasa memberitahu Mahkamah alamat tempat tinggalnya yang terakhir dan kegagalan mematuhi kehendak subseksyen ini hendaklah disifatkan sebagai penghinaan mahkamah.

BAB 2

PENGUATKUASAAN

Penguatkuasaan penghakiman, dsb. bagi pembayaran wang

148. (1) Tertakluk kepada Enakmen ini, suatu penghakiman atau perintah bagi pembayaran wang, selain penghakiman atau perintah bagi pembayaran wang ke dalam Mahkamah, bolehlah dikuatkuasakan melalui satu atau lebih daripada satu cara yang berikut, iaitu -

- (a) perintah penyitaan dan penjualan;
- (b) prosiding *hiwalah*; atau
- (c) dalam hal apabila seksyen 151 terpakai, perintah pengkomitan.

(2) Tertakluk kepada Enakmen ini, sesuatu penghakiman atau perintah bagi pembayaran wang ke dalam Mahkamah boleh dikuatkuasakan, dalam hal jika seksyen 151 terpakai, melalui perintah pengkomitan.

(3) Subseksyen (1) dan (2) tidaklah menjejaskan apa-apa remedi lain yang terdapat bagi menguatkuasakan sesuatu penghakiman atau perintah bagi pembayaran wang di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain, atau kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan ke penjara seseorang yang ingkar membayar wang yang telah dihakimkan atau diperintahkan supaya dibayar olehnya.

Penguatkuasaan penghakiman bagi pemilikan harta tak alih

149. (1) Tertakluk kepada Enakmen ini, suatu penghakiman atau perintah bagi pemberian pemilikan harta tak alih bolehlah dikuatkuasakan melalui satu atau lebih daripada cara yang berikut, iaitu -

- (a) perintah pemilikan; atau
- (b) dalam hal apabila seksyen 151 terpakai, perintah pengkomitan.

(2) Suatu perintah pemilikan tidak boleh diberikan melainkan jika telah ditunjukkan bahawa tiap-tiap orang yang mempunyai milikan sebenar keseluruhan atau mana-mana bahagian harta tak alih itu telah menerima notis prosiding itu sebagaimana yang didapati mencukupi oleh Mahkamah untuk membolehkannya memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan apa-apa relief yang dia mungkin berhak untuk mendapatkannya.

(3) Suatu perintah pemilikan boleh mengandungi peruntukan bagi menguatkuasakan pembayaran apa-apa wang yang dihakimkan atau diperintahkan supaya dibayar menurut penghakiman atau perintah yang hendak dikuatkuasakan itu.

Penguatkuasaan penghakiman bagi penghantaran harta alih

150. (1) Tertakluk kepada Enakmen ini, suatu penghakiman atau perintah bagi penghantaran apa-apa harta alih yang tidak memberi orang yang terhadapnya penghakiman itu diberikan atau perintah itu dibuat pilihan membayar nilai tertaksir harta itu bolehlah dikuatkuasakan melalui satu atau lebih daripada satu cara yang berikut, iaitu -

- (a) perintah penghantarserahan untuk mendapatkan kembali harta itu tanpa peruntukan pilihan bagi mendapatkan kembali nilai tertaksir harta itu (kemudian daripada ini disebut “perintah penghantarserahan khusus”); atau
- (b) dalam hal apabila seksyen 151 terpakai, perintah pengkomitan.

(2) Tertakluk kepada Enakmen ini, sesuatu penghakiman atau perintah bagi penghantarserahan apa-apa harta alih atau pembayaran nilai tertaksir harta itu bolehlah dikuatkuasakan melalui satu atau lebih daripada satu cara yang berikut, iaitu -

- (a) perintah penghantarserahan untuk mendapatkan kembali harta itu atau nilai tertaksirnya;
- (b) dengan kebenaran Mahkamah, perintah penghantarserahan khusus; atau
- (c) dalam hal apabila seksyen 151 terpakai, perintah pengkomitan.

(3) Sesuatu perintah penghantarserahan khusus, dan sesuatu perintah penghantarserahan untuk mendapatkan kembali apa-apa harta alih atau nilai tertaksirnya, boleh mengandungi peruntukan bagi menguatkuasakan pembayaran apa-apa wang yang dihakimkan atau diperintahkan oleh penghakiman atau perintah yang hendak dikuatkuasakan oleh perintah itu supaya dibayar.

(4) Sesuatu penghakiman atau perintah bagi pembayaran nilai tertaksir apa-apa harta alih bolehlah dikuatkuasakan melalui cara yang sama seperti mana-mana penghakiman atau perintah lain bagi pembayaran wang.

Penguatkuasaan penghakiman untuk melakukan atau menahan diri daripada melakukan sesuatu perbuatan

151. (1) Jika -

- (a) seseorang yang dikehendaki oleh sesuatu penghakiman atau perintah supaya melakukan sesuatu perbuatan dalam masa yang dinyatakan dalam penghakiman atau perintah itu enggan atau abai melakukannya dalam masa itu atau dalam masa yang dilanjutkan atau dipendekkan di bawah seksyen 238, mengikut mana-mana yang berkenaan; atau
- (b) seseorang mengingkari suatu penghakiman atau perintah yang menghendakinya supaya menahan diri daripada melakukan sesuatu perbuatan,

maka, tertakluk kepada Enakmen ini, penghakiman atau perintah itu bolehlah dikuatkuasakan melalui satu atau lebih daripada satu cara yang berikut, iaitu -

- (aa) dengan kebenaran Mahkamah, perintah pengkomitan; atau
- (bb) jika orang itu ialah suatu pertubuhan perbadanan, dengan kebenaran Mahkamah, perintah pengkomitan terhadap mana-mana pengarah atau pegawai yang bertanggungjawab bagi pengurusan pertubuhan itu.

(2) Jika sesuatu penghakiman atau perintah menghendaki seseorang melakukan sesuatu perbuatan dalam masa yang dinyatakan dalamnya dan suatu perintah dibuat kemudiannya di bawah seksyen 152 menghendaki perbuatan itu dilakukan dalam suatu masa yang lain, maka sebutan dalam subseksyen (1) mengenai penghakiman atau perintah hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai perintah yang dibuat di bawah seksyen 152.

(3) Jika di bawah mana-mana penghakiman atau perintah yang menghendaki penghantarserahan apa-apa harta alih, orang yang boleh dikenakan pelaksanaan mempunyai pilihan untuk membayar nilai tertaksir harta itu, dan penghakiman atau perintah itu tidak boleh dikuatkuasakan melalui perintah pengkomitan di bawah subseksyen (1), maka Mahkamah boleh, atas permohonan orang yang berhak menguatkuasa penghakiman atau perintah itu, membuat suatu perintah yang menghendaki orang mula-mula disebut itu menghantarserahkan harta itu kepada pemohon dalam masa yang dinyatakan dalam perintah itu dan perintah itu bolehlah dilaksanakan sedemikian.

(4) Permohonan di bawah subseksyen (3) hendaklah dibuat dalam Borang MS 33 dan disokong dengan affidavit dan suatu salinan permohonan dan affidavit itu hendaklah disampaikan kepada orang yang terhadapnya perintah itu hendak dikuatkuasakan.

Kuasa Mahkamah untuk menetapkan masa

152. (1) Walaupun sesuatu penghakiman atau perintah yang menghendaki seseorang melakukan sesuatu perbuatan menyatakan masa yang dalamnya perbuatan itu hendaklah dilakukan, Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, membuat perintah yang menghendaki perbuatan itu dilakukan dalam apa-apa masa yang dinyatakan dalam perintah itu.

(2) Jika sesuatu penghakiman atau perintah yang menghendaki seseorang melakukan sesuatu perbuatan tidak menyatakan masa yang dalamnya perbuatan itu hendaklah dilakukan, Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa untuk membuat suatu perintah kemudiannya yang menghendaki perbuatan itu dilakukan dalam apa-apa masa yang dinyatakan dalam perintah itu.

(3) Permohonan untuk mendapatkan suatu perintah di bawah seksyen ini hendaklah dibuat dalam Borang MS 34 dan salinan permohonan itu hendaklah, walau

apa pun apa-apa peruntukan lain Enakmen ini, disampaikan kepada orang yang dikehendaki melakukan perbuatan yang berkenaan.

Pelaksanaan oleh atau terhadap orang yang bukan pihak

153. (1) Mana-mana orang, yang bukan pihak dalam sesuatu kausa atau perkara, yang mendapat suatu perintah atau yang bagi faedahnya suatu perintah dibuat, adalah berhak menguatkuasakan pematuhan perintah itu melalui proses yang sama seolah-olah dia ialah pihak dalam kausa atau perkara itu.

(2) Mana-mana orang, yang bukan pihak dalam sesuatu kausa atau perkara, yang terhadapnya pematuhan kepada mana-mana penghakiman atau perintah boleh dikuatkuasakan, boleh dikenakan proses yang sama bagi menguatkuasakan pematuhan penghakiman atau perintah itu seolah-olah dia ialah pihak dalam kausa atau perkara itu.

BAB 3

PELAKSANAAN

Kebenaran untuk mengeluarkan perintah pelaksanaan

154. (1) Sesuatu perintah pelaksanaan bagi menguatkuasakan sesuatu penghakiman atau perintah tidak boleh dikeluarkan tanpa kebenaran Mahkamah -

- (a) jika penghakiman atau perintah itu adalah tertakluk kepada apa-apa syarat atau kontingensi;
- (b) jika pada bila-bila masa enam tahun atau lebih telah berlalu sejak tarikh penghakiman atau perintah itu;
- (c) jika apa-apa perubahan telah berlaku disebabkan kematian, serah hak atau selainnya pada pihak-pihak yang berhak atau yang boleh dikenakan pelaksanaan di bawah penghakiman atau perintah itu;

- (d) jika pemiutang penghakiman berhasrat menguatkuasakan penghakiman itu terhadap mana-mana orang selain penghutang penghakiman yang dinamakan dalam penghakiman itu;
- (e) jika suatu perintah pengkomitan masih berkuat kuasa;
- (f) kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen 134 (2), jika suatu perintah untuk pembayaran secara ansuran masih berkuat kuasa; atau
- (g) jika pelaksanaan telah digantung oleh Mahkamah.

(2) Permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelaksanaan boleh dibuat secara *ex parte*, tetapi Mahkamah boleh memerintahkan supaya permohonan itu disampaikan kepada mana-mana pihak atau orang tertentu.

(3) Mahkamah hendaklah, jika Mahkamah berpuas hati bahawa perintah pelaksanaan itu patut dikeluarkan, memberikan kelulusan mengikut permohonan itu.

Mengeluarkan perintah pelaksanaan

155. Tertakluk kepada seksyen 154, pemiutang penghakiman boleh mengemukakan kepada Pendaftar suatu perintah bagi pelaksanaan dalam Borang MS 35 dan Pendaftar, jika didapati tiada sebab mengapa pelaksanaan tidak boleh dikeluarkan, hendaklah menandatangani dan memeteraikan perintah itu dalam dua salinan, memfailkan satu salinannya dan menyerahkan yang satu lagi kepada bailif bagi pelaksanaan.

Mengendorskan masa penyerahan

156. Bailif hendaklah mengendorskan dalam mana-mana perintah bagi pelaksanaan tarikh dan masa perintah itu diserahkan kepadanya.

Fi dan perbelanjaan yang akan dilevikan

157. Semua perbelanjaan dan fi pelaksanaan, termasuk kos bagi pelaksanaan Peguam Syarie, hendaklah dilevikan sebagai tambahan kepada hutang penghakiman.

Penunaian

158. Jika Mahkamah berpuas hati bahawa penghutang penghakiman telah menunaikan penghakiman itu, Mahkamah boleh, atas permohonan penghutang penghakiman itu, merekodkan dalam Daftar *Mal* bahawa penghakiman itu telah ditunaikan.

Jenis pelaksanaan

159. (1) Suatu perintah bagi pelaksanaan boleh mengarahkan bailif supaya mengambil mana-mana satu atau lebih daripada satu tindakan yang berikut:

- (a) mendapatkan apa-apa jumlah wang yang kena dibayar dengan menyita dan menjual harta alih penghutang penghakiman itu;
- (b) menahan harta alih penghutang penghakiman itu yang berada dalam milikan atau kawalan pihak ketiga (kemudian daripada ini disebut "*muhal 'alaih*") atau hutang yang kena dibayar oleh *muhal-alaih* kepada penghutang penghakiman itu;
- (c) menyita dan menghantarserahkan kepada pemiutang penghakiman itu apa-apa barang yang diperintahkan supaya dihantarserahkan oleh penghutang penghakiman itu ; atau
- (d) menahan pendapatan penghutang penghakiman itu.

(2) Tiap-tiap perintah bagi pelaksanaan -

- (a) hendaklah menyatakan mengikut cara yang mana sebagaimana yang dinyatakan

di bawah subseksyen (1) pelaksanaan itu hendak dijalankan; dan

- (b) hendaklah memperihalkan dengan khusus harta yang dimaksudkan oleh perintah itu.

(3) Mahkamah boleh, atas permohonan mana-mana pemiutang penghakiman, mengeluarkan suatu perintah pelaksanaan selanjutnya berkenaan dengan harta yang berlainan atau cara pelaksanaan yang berlainan daripada yang telah dinyatakan dalam perintah pelaksanaan yang sedang berkuat kuasa.

Penyitaan dan penjualan

160. Peruntukan-peruntukan yang berikut hendaklah terpakai apabila pelaksanaan dengan cara penyitaan dan penjualan diperintahkan bagi apa-apa harta :

(a) bailif hendaklah -

- (i) tertakluk kepada peruntukan kemudian daripada ini, mengambil harta itu dan meletakkannya dalam jagaannya;
- (ii) jika harta itu terdiri daripada syer, saham, debentur atau bon yang tidak boleh dipindahkan melalui penghantarserahan, dalam apa-apa pinjaman atau kumpulan wang, menyampaikan kepada pihak berkuasa yang berkenaan suatu salinan perintah bagi pelaksanaan dalam Borang MS 36 bersama-sama dengan perihalan yang mencukupi mengenai syer, saham, debentur atau bon yang disita itu, dan sesudah itu tiada pemindahan syer, saham debentur atau bon itu boleh didaftarkan kecuali dengan kebenaran Mahkamah, dan apa-apa faedah atau dividen berkenaan dengan syer, saham, debentur atau bon

itu hendaklah dibayar ke dalam Mahkamah sehingga Mahkamah memerintahkan selainnya atau membenarkan pemindahannya;

- (b) selepas harta itu disita, apa-apa pemberimilikan atau pelupusan harta yang disita itu, selain dengan kebenaran Mahkamah, adalah tak sah terhadap bailif, dan perbuatan itu adalah juga suatu penghinaan Mahkamah;
- (c) pada bila-bila masa sebelum penjualan, pemiutang penghakiman boleh meminta bailif melepaskan apa-apa harta tertentu, dan pelepasan itu tidak boleh disifatkan sebagai suatu penghentian pada keseluruhan pelaksanaan.
- (d) pada bila-bila masa sebelum penjualan, pemiutang penghakiman boleh menghentikan pelaksanaan itu, dan bailif hendaklah sesudah itu memulangkan perintah bagi pelaksanaan itu kepada Mahkamah;
- (e) bailif hendaklah, melainkan jika harta yang disita itu merupakan wang, meneruskan penjualan harta itu mengikut Bahagian ini;
- (f) bailif hendaklah, selepas pelaksanaan selesai, membuat suatu penyata berhubungan dengan pelaksanaan itu dan mengemukakannya kepada Pendaftar.

Hiwalah

161. (1) Dalam seksyen ini, “harta” termasuklah suatu hutang yang kena dibayar oleh *muhal-alaih* kepada penghutang penghakiman.

(2) Peruntukan yang berikut hendaklah terpakai jika pelaksanaan diperintahkan melalui penahanan harta dalam milikan atau kawalan seseorang *muhal-alaih* -

- (a) bailif hendaklah menyampaikan kepada *muhal-alaih* suatu notis *hiwalah* dalam Borang MS 37, dan notis dalam Borang MS 38 hendaklah digunakan jika harta itu berada di dalam Mahkamah;
- (b) segala harta yang dinyatakan dalam notis *hiwalah* hendaklah ditahan dari masa penyampaian notis itu kepada *muhal-alaih* setakat atau pada nilai yang disebut dalam notis itu, dan apa-apa pemberimilikan atau pelupusan harta itu yang bertentangan dengan terma-terma notis itu, kecuali dengan kebenaran Mahkamah, adalah tak sah terhadap bailif, dan perbuatan itu adalah juga suatu penghinaan mahkamah;
- (c) *muhal-alaih* boleh membayar kepada bailif amaun yang dituntut atau boleh menghantarserahkan kepadanya harta yang ditahan itu;
- (d) jika *muhal-alaih* tidak membuat pembayaran atau penghantarserahan itu, bailif boleh menyampaikan kepadanya suatu saman *hiwalah* dalam Borang MS 39 dan Mahkamah hendaklah memeriksanya tentang harta yang ditahan itu;

Dengan syarat bahawa -

- (i) tiada saman yang sedemikian boleh dikeluarkan kepada seseorang penjawat awam berkenaan wang atau harta dalam milikannya atas sifatnya yang sedemikian, melainkan dengan kebenaran Mahkamah dan dengan kebenaran bertulis Perbendaharaan; dan

- (ii) tiada saman yang sedemikian boleh dikeluarkan dalam hal wang, kumpulan wang pelaburan atau harta di dalam mana-mana Mahkamah;
- (e) Mahkamah boleh mendengar keterangan lain mengenai mana-mana saman *hiwalah*;
- (f) selepas mendengar saman itu, Mahkamah boleh membuat suatu perintah pembayaran atau penghantarserahan dan boleh memerintahkan pelaksanaan dikeluarkan terhadap *muhal-alaih* mengenai apa-apa harta dalam tangannya yang didapati telah ditahan dengan sah, seolah-olah *muhal-alaih* itu sendiri ialah penghutang penghakiman bagi amaun yang dituntut terhadap penghutang penghakiman yang asal, atau bagi amaun atau nilai harta dalam tangan *muhal-alaih*, mengikut mana yang kurang;
- (g) Mahkamah -
 - (i) boleh memerintahkan kos terhadap *muhal-alaih* dan boleh membenarkan atau tidak membenarkan *muhal-alaih* itu menuntut kos itu daripada penghutang penghakiman;
 - (ii) boleh membenarkan kos kepada *muhal-alaih* terhadap pemiutang penghakiman, dan boleh memberikan atau tidak memberikan kebenaran untuk menjadikan kos itu sebagai kos pelaksanaan;
- (h) jika hutang yang kena dibayar secara ansuran menurut suatu penghakiman ditahan, *muhal-alaih* tidaklah bertanggungjawab membuat pembayaran kecuali mengikut perintah ansuran itu;

- (i) pembayaran oleh *muhal-alaih* di bawah seksyen ini hendaklah menjadi suatu pelepasan yang sah terhadap penghutang penghakiman;
- (j) bailif boleh, atas permintaan pemiutang penghakiman dan hendaklah, jika diperintahkan sedemikian oleh Mahkamah, menarik balik mana-mana notis *hiwalah* atau saman *hiwalah*;
- (k) sesuatu notis *hiwalah* hendaklah disifatkan telah terbatal tiga bulan selepas penyampaian, melainkan jika prosiding di bawah saman itu masih belum selesai atau Mahkamah memerintahkan selainnya.

Wang dan harta di dalam Mahkamah

162. Wang, kumpulan wang yang dilaburkan, atau harta lain penghutang penghakiman dalam atau di bawah kawalan Mahkamah yang memberikan penghakiman itu boleh, jika suatu perintah pelaksanaan telah dibuat, digunakan dengan kebenaran Mahkamah untuk menunaikan hutang penghakiman itu, dan pelaburan serta harta selain wang boleh diperintahkan supaya dijual untuk tujuan itu.

Penyitaan dan penghantarserahan

163. Jika pelaksanaan melalui penyitaan dan penghantarserahan sesuatu barang diperintahkan -

- (a) bailif hendaklah menyita barang itu dan setelah dibayar semua perbelanjaan yang kena dibayar, hendaklah menghantarserahkannya kepada pemiutang penghakiman;
- (b) perintah pelaksanaan itu boleh, jika pemiutang penghakiman, berhasrat sedemikian, memerintahkan bahawa jika barang itu tidak ditemui, nilainya, seperti yang terdapat dalam penghakiman asal itu atau atas permohonan yang kemudian kepada Mahkamah, hendaklah dilevikan;

- (c) perintah di bawah perenggan (b) tidaklah menghalang prosiding untuk pengkomitan.

Deposit perbelanjaan

164. (1) Bailif tidaklah diwajibkan mengambil apa-apa tindakan di bawah suatu perintah bagi pelaksanaan sehingga pemiutang penghakiman telah mendepositkan sejumlah wang yang pada pendapat bailif adalah mencukupi untuk membayar apa-apa perbelanjaan pelaksanaan, termasuk perbelanjaan menyimpan milikan apa-apa harta selama tempoh tidak melebihi empat belas hari, dan jika bailif terpaksa menyimpan harta itu melebihi empat belas hari dia boleh menghendaki supaya deposit tambahan dibayar dan jika deposit itu tidak dibayar dia boleh melepaskan harta itu.

(2) Bailif hendaklah menyimpan rekod mengenai semua wang yang didepositkan dengannya di bawah subseksyen (1).

Memasuki premis

165. Bailif tidak boleh memecah masuk ke dalam mana-mana rumah yang dipagari atau bangunan yang didiami kecuali dengan kebenaran Mahkamah.

Resit

166. Bailif hendaklah mengeluarkan resit bagi tiap-tiap jumlah wang yang diterimanya melalui levi, deposit atau selainnya, dan hendaklah membayar wang itu kepada pegawai yang berkenaan di Pejabat Pendaftaran.

Penggunaan hasil

167. Bailif hendaklah menggunakan wang yang dilevikan atau diterimanya melalui pelaksanaan mengikut susunan yang berikut :

- (a) perbelanjaan pelaksanaan;
- (b) pengembalian deposit pemiutang penghakiman yang tidak digunakan;

- (c) jika hal itu termasuk dalam Bahagian XIX, pembayaran ke dalam Mahkamah yang hendaklah diperlakukan mengikut Bahagian itu;
- (d) jika hal itu yang termasuk dalam Bahagian XIX, pembayaran ke dalam Mahkamah untuk kredit pemiutang penghakiman tidak melebihi amaun yang diperlukan untuk menunaikan penghakiman yang mengenainya pelaksanaan itu dikeluarkan dan kos pelaksanaan itu; dan
- (e) pembayaran bakinya ke dalam Mahkamah untuk kredit penghutang penghakiman.

Perbelanjaan

168. Jika hasil pelaksanaan tidak cukup untuk menampung perbelanjaan pelaksanaan itu, pemiutang penghakiman hendaklah membayar kekurangan itu, tetapi dia bolehlah menuntutnya daripada penghutang penghakiman.

Penyata mengenai perintah

169. (1) Bailif hendaklah membuat penyata dalam borang MS 40 mengenai tiap-tiap perintah pelaksanaan sebaik sahaja dia menyempurnakan pelaksanaan itu dan hendaklah menyerahkan satu salinan penyata itu kepada pemiutang penghakiman dan penghutang penghakiman.

(2) Pemiutang penghakiman berhak memeriksa dan menyalin mana-mana inventori harta, akaun penjualan, baucar atau dokumen lain berhubungan dengan pelaksanaan itu yang disimpan dan disenggarakan oleh bailif.

Senarai inventori

170. Jika mana-mana harta disita dan dipindahkan dari tempat asalnya, bailif hendaklah, apabila diminta, memberi orang yang dalam jagaannya harta itu berada suatu inventori yang mencukupi bagi harta itu.

Arahan tentang pelaksanaan kewajipan bailif

171. (1) Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak yang berkepentingan, memberikan apa-apa arahan kepada bailif tentang pelaksanaan kewajipannya sebagaimana yang difikirkan adil.

(2) Mahkamah boleh memanggil dan memeriksa mana-mana orang yang boleh memberi maklumat berkenaan dengan apa-apa pelaksanaan.

Penyerahan kepada bailif

172. Mana-mana dokumen yang dikehendaki supaya diserahkan atau disampaikan kepada seseorang bailif bolehlah disampaikan kepada Pendaftar pada waktu pejabat.

Pembayaran daripada Mahkamah

173. Tertakluk kepada mana-mana undang-undang bertulis, apa-apa jumlah wang yang dibayar ke dalam Mahkamah oleh bailif untuk kredit mana-mana orang hendaklah, atas permohonannya, dibayar daripada Mahkamah kepadanya tanpa apa-apa perintah :

Dengan syarat bahawa Pendaftar boleh mengikut budi bicaranya dalam apa-apa hal dan hendaklah, jika dia mempunyai notis bahawa mana-mana orang lain menuntut jumlah wang berkenaan atau mana-mana bahagiannya, menghendaki pemohon itu mendapatkan perintah Mahkamah sebelum membuat pembayaran itu.

Penjualan

174. Melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah, segala penjualan hendaklah melalui pelelongan awam pada waktu pejabat dan notis dalam Borang MS 41 tentang tarikh, waktu dan tempat penjualan yang dicadangkan itu hendaklah ditampalkan di Papan Notis Mahkamah dan di tempat penjualan yang dicadangkan itu tidak kurang daripada tujuh hari sebelum penjualan itu.

BAB 4

PERUNTUKAN KHAS

BERHUBUNGAN DENGAN SAMAN

PENGHUTANG PENGHAKIMAN

Pemakaian

175. (1) Melainkan jika diperuntukkan selainnya di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain, Bab ini hendaklah terpakai bagi pelaksanaan penghakiman untuk pembayaran wang.

(2) Dalam Bab ini “penghakiman” termasuklah apa-apa perintah bagi pembayaran wang.

Permohonan untuk mendapatkan saman penghutang penghakiman

176. (1) Jika penghakiman Mahkamah adalah untuk mendapatkan pembayaran wang, pemiutang penghakiman yang berhak menguatkuasakan penghakiman itu boleh menghendaki penghutang penghakiman yang bertanggung di bawah penghakiman itu hadir di Mahkamah untuk diperiksa secara lisan tentang keupayaannya membayar atau menyelesaikan hutang penghakiman itu dan untuk mendapatkan apa-apa harta yang boleh digunakan bagi pembayaran itu.

(2) Sesuatu permohonan bagi meminta kehadiran seseorang penghutang penghakiman di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat dengan memfailkan suatu permintaan dalam Borang MS 42 yang ditandatangani oleh pemohon atau Peguam Syariannya.

(3) Jika suatu penghakiman telah diberikan terhadap dua orang atau lebih, pemiutang penghakiman boleh menghendaki saman penghutang penghakiman dikeluarkan terhadap setiap orang atau mana-mana orang yang bertanggung di bawah penghakiman itu.

Mengeluarkan saman penghutang penghakiman

177. (1) Apabila menerima suatu permohonan di bawah seksyen 176, Mahkamah hendaklah mengeluarkan suatu saman penghutang penghakiman dalam Borang MS 43.

(2) Sesuatu saman penghutang penghakiman hendaklah disampaikan kepada penghutang penghakiman itu sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum hari yang ditetapkan bagi pendengaran saman itu.

Pemeriksaan penghutang penghakiman

178. (1) Pada hari yang ditetapkan untuk pendengaran saman penghutang penghakiman, Mahkamah boleh memeriksa penghutang penghakiman itu dan saksi-saksi lain dengan *iqrar*.

(2) Jika penghutang penghakiman tidak hadir pada hari yang ditetapkan untuk pendengaran saman itu, Mahkamah boleh -

(a) memerintahkan supaya dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Mahkamah untuk diperiksa; atau

(b) membuat suatu perintah di bawah subseksyen (3) terhadap penghutang penghakiman itu.

(3) Mahkamah boleh memerintahkan penghutang penghakiman membayar hutang penghakiman itu sama ada -

(a) sekali gus dengan serta-merta atau dalam apa-apa masa yang ditetapkan oleh Mahkamah; atau

(b) dengan apa-apa ansuran yang hendaklah dibayar pada masa yang ditetapkan oleh Mahkamah.

Permohonan untuk mendapatkan notis penghakiman

179. (1) Jika seseorang penghutang penghakiman tidak mematuhi mana-mana perintah yang dibuat oleh Mahkamah terhadapnya di bawah seksyen 178, pemiutang penghakiman boleh, melalui notis penghakiman, meminta

penghutang penghakiman itu hadir di Mahkamah untuk menunjukkan sebab mengapa dia tidak patut dikomitkan ke penjara kerana keingkaran itu.

(2) Sesuatu permohonan untuk mendapatkan notis penghakiman di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat dan diangkat sumpah oleh pemohon dalam Borang MS 44.

Mengeluarkan notis penghakiman

180. (1) Apabila Mahkamah menerima permohonan di bawah seksyen 179, Mahkamah hendaklah mengeluarkan suatu notis penghakiman dalam Borang MS 45.

(2) Melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah, suatu notis penghakiman hendaklah disampaikan ke diri penghutang penghakiman sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi kehadiran penghutang penghakiman itu.

Pendengaran notis penghakiman

181. (1) Mahkamah boleh, selepas mendengar penghutang penghakiman yang hadir menurut suatu notis penghakiman di bawah seksyen 180, membuat suatu perintah pengkomitan bagi tempoh yang tidak melebihi tiga puluh hari atau mengubah perintah yang disebut dalam seksyen 178 sebagaimana yang difikirkannya adil.

(2) Jika suatu perintah pengkomitan dibuat, Mahkamah boleh mengarahkan supaya pelaksanaan perintah itu digantung dengan atau tanpa syarat untuk membolehkan penghutang penghakiman membayar amaun yang mengenainya perintah itu dibuat.

Perintah pengkomitan

182. Suatu perintah pengkomitan di bawah seksyen 181 hendaklah dibuat dalam Borang MS46.

Pembayaran oleh penghutang penghakiman

183. Jika suatu perintah pengkomitan dibuat di bawah seksyen 181, penghutang penghakiman boleh, pada bila-bila masa, membayar amaun yang dinyatakan dalam

perintah itu sama ada kepada bailif atau, jika penghutang penghakiman berada di dalam penjara, kepada pegawai penjara dan mendapatkan pelepasannya.

Perakuan penunaian

184. (1) Jika apa-apa hutang penghakiman yang mengenainya seseorang penghutang penghakiman dipenjarakan di bawah seksyen 181 ditunaikan melalui pembayaran atau selainnya, pemiutang penghakiman hendaklah menyerahkan simpan dengan Pendaftar suatu perakuan penunaian yang ditandatangani olehnya dalam Borang MS 47.

(2) Jika pemiutang penghakiman ingkar menyerahkan simpan perakuan seperti yang tersebut dalam subseksyen (1), penghutang penghakiman atau mana-mana orang bagi pihaknya boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu perintah bagi pelepasannya, dan Mahkamah semasa membuat perintah itu boleh mengarahkan supaya kos bagi permohonan itu hendaklah dibayar oleh pemiutang penghakiman itu.

(3) Suatu perintah di bawah subseksyen (2) hendaklah dalam Borang MS 48.

Tarikh perintah pengkomitan

185. Apa-apa perintah pengkomitan seseorang penghutang penghakiman di bawah seksyen 181 hendaklah mengandungi tarikh perintah itu dibuat dan hendaklah terus berkuat kuasa selama tempoh satu tahun dari tarikh itu.

BAHAGIAN XIX

PEMBAHAGIAN MENGIKUT KADAR

Hasil jualan pelaksanaan hendaklah dibahagikan mengikut kadar di kalangan pemiutang penghakiman

186. Tertakluk kepada subseksyen (2), Jika aset dihasilkan melalui penjualan atau selainnya pada melaksanakan suatu perintah atau penghakiman dan lebih

daripada seorang telah, sebelum penghasilan itu, menahan harta yang daripadanya aset itu telah dihasilkan pada melaksanakan perintah atau penghakiman bagi pembayaran wang terhadap penghutang penghakiman yang sama tetapi belum lagi mendapat penunaianya, maka aset itu, setelah dipotong kos penghasilan itu, hendaklah dibahagikan mengikut kadar di kalangan semua orang itu :

Dengan syarat bahawa -

- (a) jika harta itu dijual tertakluk kepada suatu gadaian, pemegang gadaian tidaklah berhak berkongsi dalam apa-apa lebihan yang berbangkit daripada hasil jualan itu;
- (b) jika mana-mana harta yang kena dijual pada melaksanakan suatu perintah atau penghakiman adalah tertakluk kepada suatu gadaian, Mahkamah boleh, dengan persetujuan pemegang gadaian itu, memerintahkan supaya harta itu dijual bebas daripada gadaian itu, dengan memberi pemegang gadaian itu hak yang sama terhadap hasil jualan itu seperti yang dipunyai olehnya terhadap harta yang dijual itu; dan
- (c) jika mana-mana harta tak alih dijual pada melaksanakan suatu perintah atau penghakiman yang memerintahkan penjualannya bagi melepaskan bebanan atas harta itu, hasil jualan itu hendaklah digunakan -
 - (i) pertamanya, bagi menjelaskan perbelanjaan penjualan itu;
 - (ii) keduanya, bagi melepaskan wang pokok yang kena dibayar atas bebanan itu;
 - (iii) ketiganya, bagi melepaskan wang pokok yang kena dibayar atas bebanan kemudiannya, jika ada; dan

- (iv) keempatnya, dibahagikan mengikut kadar antara pemegang-pemegang perintah atau penghakiman bagi pembayaran wang terhadap penghutang penghakiman yang telah, terdahulu daripada penjualan harta itu, memohon kepada Mahkamah yang meluluskan perintah atau penghakiman itu dan belum lagi mendapat penunaianya.

(2) Jika ke semua atau mana-mana aset yang kena dibahagikan mengikut kadar di bawah seksyen ini telah dibayar kepada seseorang yang tidak berhak menerimanya pembahagian itu, mana-mana orang yang berhak sedemikian boleh mendakwa orang itu supaya memulangkan aset itu.

(3) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh berkuat kuasa untuk mengecewakan atau menangguhkan apa-apa tuntutan yang di bawah peruntukan undang-undang bertulis lain patut dibayar mengikut keutamaannya.

BAHAGIAN XX

PROSIDING INTERLOKUTORI DAN PERINTAH INTERIM

BAB I

PROSIDING INTERLOKUTORI

Cara membuat permohonan

187. (1) Jika melalui Enakmen ini sesuatu permohonan semasa apa-apa prosiding, sama ada sebelum atau selepas penghakiman, dibenarkan dibuat kepada Mahkamah secara nyata atau secara tersirat, maka permohonan itu hendaklah dibuat dalam Borang MS 49 dan hendaklah, melainkan jika diarahkan selainnya oleh Mahkamah, didengar dalam Kamar di hadapan seorang Hakim.

(2) Tiap-tiap permohonan hendaklah menyatakan jenis perintah yang dipohon secara am dan alasan-alasan bagi permohonan itu.

(3) Sesuatu permohonan di bawah Bab ini boleh dibuat secara “*ex parte*” melainkan jika diarahkan selainnya oleh Mahkamah atau diperuntukkan selainnya dalam Bab ini.

Notis permohonan hendaklah difailkan

188. (1) Sesuatu permohonan hendaklah disifatkan telah dibuat apabila notis berkenaan dengan permohonan itu telah difailkan dan dimeteraikan oleh seorang pegawai Pejabat Pendaftaran.

(2) Sesuatu permohonan itu tidak boleh dipinda selepas difailkan tanpa kebenaran Mahkamah.

Penyampaian permohonan

189. Apa-apa permohonan yang hanya meminta supaya apa-apa tempoh masa dilanjutkan atau dipendekkan boleh disampaikan pada hari sebelum hari yang dinyatakan bagi pendengarannya tetapi, kecuali sebagaimana yang disebut terdahulu dan melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah atau diperuntukkan selainnya dalam Enakmen ini, sesuatu permohonan hendaklah disampaikan kepada setiap pihak lain tidak kurang daripada dua hari genap sebelum hari yang dinyatakan sedemikian.

Afidavit

190. (1) Tiap-tiap permohonan hendaklah disokong dengan afidavit.

(2) Mana-mana pihak -

- (a) yang memfailkan afidavit yang dicadangkan hendak digunakan olehnya dalam apa-apa prosiding berhubungan dengan permohonan itu; atau
- (b) yang bercadang untuk menggunakan dalam mana-mana prosiding sedemikian apa-apa afidavit yang difailkan olehnya dalam prosiding yang terdahulu,

hendaklah memberikan notis kepada tiap-tiap pihak lain tentang pemfailan itu atau tentang cadangannya hendak berbuat demikian, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Salinan dokumen

191. Salinan asal apa-apa dokumen yang hendak digunakan sebagai keterangan dalam prosiding berhubung dengan permohonan itu hendaklah, jika dokumen itu boleh didapati, dibawa, dan salinan mana-mana dokumen itu atau mana-mana bahagiannya hendaklah dibekalkan bagi kegunaan Mahkamah dan diberikan kepada pihak-pihak lain dalam prosiding itu.

Penangguhan

192. (1) Pendengaran sesuatu permohonan boleh ditangguhkan dari semasa ke semasa, sama ada secara umum atau ke suatu tarikh tertentu, mengikut mana-mana yang sesuai.

(2) Jika pendengaran itu ditangguhkan secara umum, maka pihak yang membuat permohonan itu boleh memasukkannya semula dengan memberikan notis dua hari genap sebelum tarikh yang ditetapkan bagi pendengaran kepada semua pihak lain yang kepada mereka salinan permohonan itu telah disampaikan.

Ketakhadiran

193. (1) Jika pemohon tidak hadir pada pendengaran permohonannya, Mahkamah boleh membuang permohonan itu.

(2) Jika mana-mana pihak dalam sesuatu permohonan tidak hadir di pendengaran pertama atau mana-mana pendengaran sambungannya dan Mahkamah berpendapat adalah suaimanfaat diteruskan pendengaran itu tanpa kehadiran mana-mana pihak, maka Mahkamah bolehlah berbuat demikian.

(3) Sebelum meneruskan pendengaran tanpa kehadiran mana-mana pihak, Mahkamah hendaklah berpuas hati bahawa permohonan itu atau notis tentang masa yang ditetapkan bagi pendengaran sambungannya, mengikut mana-mana yang berkenaan, telah disampaikan dengan sepenuhnya kepada pihak itu.

(4) Jika permohonan itu telah dibuang tanpa pendengaran oleh sebab pemohon tidak hadir, maka Mahkamah, jika berpuas hati bahawa adalah adil berbuat sedemikian, boleh membenarkan permohonan itu dimasukkan semula.

(5) Jika Mahkamah yang mendengar sesuatu permohonan meneruskan pendengaran tanpa kehadiran sesuatu pihak, maka, dengan syarat bahawa apa-apa perintah yang dibuat pada pendengaran itu belum lagi disempurnakan, Mahkamah, jika berpuas hati bahawa adalah adil berbuat demikian, boleh mendengar semula permohonan itu.

Perintah *ex-parte* boleh diketepikan

194. (1) Mahkamah boleh, atas permohonan mana-mana pihak dalam mana-mana kausa atau perkara, mengetepikan sesuatu perintah yang dibuat secara *ex parte* di bawah Bab ini.

(2) Sesuatu permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat dalam masa empat belas hari dari tarikh perintah itu dan hendaklah didengar secara *inter-parte*.

Permohonan dalam prosiding

195. Mahkamah boleh, mengikut budi bicaranya, semasa mendengar sesuatu permohonan di bawah Bab ini, membenarkan apa-apa permohonan yang berbangkit di dalamnya didengar secara lisan.

BAB 2

PERINTAH INTERIM

Pemakaian

196. Bab ini terpakai hanya bagi Mahkamah Tinggi Syariah.

Kuasa Mahkamah untuk memberikan perintah interim

197. Bab ini terpakai hanya bagi Mahkamah Tinggi Syariah.

(1) Tertakluk kepada Bab ini, Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa mengikut budi bicaranya, untuk memberikan apa-apa perintah interim atas apa-apa terma yang difikirkannya patut dan boleh memberikan apa-apa arahan tentang prosiding selanjutnya.

(2) Suatu permohonan bagi mendapatkan perintah interim hendaklah dibuat dalam Borang MS 50 dan disokong dengan affidavit.

Tiada rayuan terhadap perintah interim

198. Tiada rayuan boleh dibuat terhadap apa-apa perintah interim di bawah Bab ini.

Penahanan, pemeliharaan, dsb., hal perkara kausa atau perkara

199. (1) Atas permohonan mana-mana pihak dalam sesuatu kausa atau perkara, Mahkamah boleh membuat suatu perintah bagi penahanan, pemeliharaan atau penjagaan mana-mana harta yang menjadi hal perkara kausa atau perkara itu, atau yang mengenainya apa-apa soalan mungkin berbangkit dalamnya, atau bagi pemeriksaan mana-mana harta sedemikian dalam milikan suatu pihak dalam kausa atau perkara itu.

(2) Bagi maksud membolehkan apa-apa perintah di bawah subseksyen (1) dijalankan, Mahkamah boleh melalui perintah itu memberi kuasa kepada mana-mana

orang untuk memasuki mana-mana harta tak alih dalam milikan mana-mana pihak dalam kausa atau perkara itu.

(3) Jika hak mana-mana pihak kepada suatu dana tertentu dipertikaikan dalam suatu kausa atau perkara, Mahkamah boleh, atas permohonan suatu pihak dalam kausa atau perkara itu, memerintahkan supaya dana itu dibayar ke dalam Mahkamah atau selainnya dijamin.

Injunksi

200. (1) Atas permohonan mana-mana pihak dalam mana-mana kausa atau perkara, sebelum atau selepas pendengaran kausa atau perkara itu, Mahkamah boleh memberikan injunksi, sama ada atau tidak tuntutan untuk mendapatkan injunksi itu telah dimasukkan dalam saman, tuntutan balas atau notis pihak ketiga, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(2) Permohonan di bawah seksyen ini tidak boleh dibuat sebelum tindakan dimulakan kecuali dalam keadaan yang mendesak.

(3) Jika pemohon ialah plaintif dan kes itu satu kes yang mendesak, permohonan itu boleh dibuat secara *ex parte* yang disokong dengan affidavit dan affidavit itu hendaklah mengandungi suatu pernyataan yang jelas dan ringkas lagi padat -

- (a) tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan terhadap defendan dalam prosiding itu;
- (b) tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan untuk mendapatkan injunksi itu;
- (c) tentang fakta-fakta yang menjadi sandaran bagi mewajarkan permohonan secara *ex parte* itu, termasuk butir-butir terperinci mengenai apa-apa notis yang diberikan kepada defendan atau, jika butir-butir itu tidak diberikan, sebab butir-butir itu tidak diberikan;
- (d) tentang apa-apa jawapan yang ditegaskan oleh defendan, atau yang difikirkan

mungkin akan ditegaskan olehnya, sama ada kepada tuntutan dalam tindakan itu atau kepada tuntutan bagi injunksi itu;

- (e) tentang apa-apa fakta yang diketahui oleh pemohon yang mungkin menyebabkan Mahkamah tidak memberikan injunksi secara *ex parte*;
- (f) tentang sama ada mana-mana permohonan secara *ex parte* terdahulu yang seumpamanya telah dibuat kepada mana-mana Hakim dan, jika demikian, perintah yang dibuat dalam permohonan terdahulu itu; dan
- (g) tentang relief yang sebenarnya dipohon.

(4) Walau apa pun subseksyen (1) dan (3), dalam mana-mana prosiding terhadap Kerajaan atau Majlis, Mahkamah tidak boleh memberikan suatu injunksi tetapi sebagai ganti boleh membuat suatu perintah mengisytiharkan hak pihak-pihak dalam kausa atau perkara itu.

(5) Mahkamah tidak boleh memberikan suatu injunksi atau apa-apa perintah terhadap mana-mana pegawai Kerajaan atau pegawai Majlis jika kesan injunksi atau pembuatan perintah itu ialah meberikan relief yang tidak mungkin boleh didapati olehnya dalam prosiding terhadap Kerajaan atau Majlis.

Perintah interim tentang *hadhanah*

201. (1) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak untuk mendapatkan *hadhanah* seseorang kanak-kanak dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang *hadhanah* kanak-kanak itu, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu.

(2) Permohonan di bawah seksyen ini tidak boleh dibuat sebelum tindakan dimulakan kecuali dalam hal yang mendesak dan demi kepentingan keadilan atau perlindungan pemohon atau kanak-kanak itu didapati bahawa campurtangan serta-merta Mahkamah adalah perlu.

(3) Jika pemohon ialah plaintif dan kes itu satu kes yang mendesak, permohonan itu boleh dibuat secara *ex parte* yang hendaklah disokong dengan affidavit dan affidavit itu hendaklah mengandungi suatu pernyataan yang jelas dan ringkas lagi padat -

- (a) tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan terhadap defendan dalam prosiding itu;
- (b) tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan untuk mendapatkan perintah interim itu;
- (c) tentang fakta-fakta yang menjadi sandaran bagi mewajarkan permohonan secara *ex parte* itu;
- (d) tentang apa-apa fakta yang diketahui oleh pemohon yang mungkin menyebabkan Mahkamah tidak memberikan perintah interim itu;
- (e) tentang sama ada mana-mana permohonan *ex parte* terdahulu yang seumpamanya telah dibuat kepada mana-mana Hakim dan, jika demikian, perintah yang dibuat dalam permohonan terdahulu itu; dan
- (f) tentang relief yang sebenarnya dipohon.

Perintah interim tentang nafkah

202. (1) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak yang

berhak mendapat nafkah dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang nafkah terhadap orang yang bertanggung menurut Hukum Syarak untuk membayar nafkah, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu.

(2) Jika permohonan yang tersebut dalam subseksyen (1) adalah berkenaan dengan suatu perintah interim untuk mendapatkan nafkah seseorang kanak-kanak, Mahkamah tidak boleh membuat perintah sedemikian melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahawa bapa kanak-kanak itu atau seseorang yang bertanggung menurut Hukum Syarak untuk membayar nafkah kanak-kanak itu berkeupayaan untuk membayar nafkah yang dipohon itu.

Kuasa untuk memerintahkan diambil sampel, dsb.

203. (1) Jika difikirkan oleh Mahkamah perlu atau suaimanfaat bagi maksud mendapatkan maklumat atau keterangan penuh dalam mana-mana kausa atau perkara, Mahkamah boleh, atas permohonan mana-mana pihak dalam kausa atau perkara itu, dan atas apa-apa terma, jika ada, yang difikirkannya adil, melalui perintah membenarkan atau menghendaki supaya diambil apa-apa sampel mana-mana harta yang menjadi hal perkara kausa atau perkara itu atau yang mengenainya apa-apa soalan mungkin berbangkit dalamnya, apa-apa pemerhatian hendak dibuat tentang harta itu atau apa-apa ujikaji yang hendak diujikan ke atas atau dengan harta itu.

(2) Bagi maksud membolehkan mana-mana perintah di bawah subseksyen (1) dijalankan, Mahkamah boleh melalui perintah itu memberi kuasa kepada mana-mana orang untuk memasuki mana-mana harta tak alih dalam milikan mana-mana pihak dalam kausa atau perkara itu.

(3) Sesuatu permohonan di bawah seksyen ini hendaklah disokong dengan afidavit.

Penjualan harta mudah musnah, dsb.

204. Mahkamah boleh, atas permohonan mana-mana pihak dalam mana-mana kausa atau perkara, membuat suatu perintah bagi penjualan oleh mana-mana orang, mengikut apa-apa cara dan atas apa-apa terma, jika ada, sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu mana-mana harta alih yang menjadi hal perkara kausa atau perkara itu atau yang mengenainya apa-apa soalan mungkin berbangkit dalamnya dan mungkin merosot jika di simpan atau yang bagi apa-apa sebab baik yang lain adalah wajar dijualkan dengan serta-merta.

Perintah bagi perbicaraan awal

205. Jika semasa mendengar permohonan, yang dibuat sebelum perbicaraan suatu kausa atau perkara, untuk mendapatkan perintah interim, didapati oleh Mahkamah bahawa perkara yang dipertikaikan itu boleh diuruskan dengan lebih baik lagi dengan cara mengadakan perbicaraan awal daripada menimbangkan keseluruhan merit kausa atau perkara itu bagi maksud permohonan itu, maka Mahkamah boleh membuat perintah yang sewajarnya dan boleh juga membuat apa-apa perintah berkenaan dengan tempoh sebelum perbicaraan sebagaimana yang dikehendaki bagi keadilan kes itu.

Mendapatkan kembali harta alih yang tertakluk kepada lien, dsb.

206. Jika plaintif, atau defendan melalui tuntutan balas, menuntut untuk mendapatkan kembali harta alih tertentu dan pihak yang daripadanya harta itu hendak didapatkan kembali tidak mempertikaikan hakmilik pihak yang membuat tuntutan itu tetapi menuntut bahawa dia berhak memegang simpan harta itu menurut kuasa suatu lien atau selainnya sebagai jaminan bagi apa-apa jumlah wang, Mahkamah boleh, pada bila-bila masa selepas tuntutan

bahawa dia berhak sedemikian ternyata daripada pliding itu, jika ada, atau melalui afidavit atau selainnya hingga memuaskan hatinya, memerintahkan bahawa pihak yang hendak mendapatkan kembali harta itu adalah bebas untuk membayar ke dalam Mahkamah, sementara menanti keputusan tindakan itu, amaun wang yang mengenainya jaminan itu dituntut dan apa-apa jumlah wang selanjutnya, jika ada, bagi bayaran perkhidmatan dan kos sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah dan bahawa, apabila bayaran sedemikian dibuat, harta yang dituntut hendaklah diserahkan kepada pihak yang menuntutnya, tetapi tertakluk kepada Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953. *[Akta 17]*

Membenarkan pendapatan daripada harta yang menjadi hal perkara prosiding

207. Jika apa-apa harta alih atau harta tak alih menjadi hal perkara mana-mana prosiding, dan Mahkamah berpuas hati bahawa harta itu lebih daripada mencukupi untuk menjawab segala tuntutan mengenainya yang baginya peruntukan patut dibuat dalam prosiding itu, Mahkamah boleh pada bila-bila masa membenarkan keseluruhan atau sebahagian pendapatan daripada harta itu dibayar, selama apa-apa tempoh yang diarahkan olehnya, kepada mana-mana atau ke semua pihak yang mempunyai kepentingan dalamnya atau boleh mengarahkan supaya mana-mana bahagian harta alih itu dipindahmilikkan atau dihantarserahkan kepada mana-mana atau kesemua pihak itu.

BAHAGIAN XXI

KUASA HAKIM DAN PENDAFTAR

Kuasa Pendaftar

208. Dalam mana-mana Mahkamah yang baginya dia dilantik, Pendaftar di dalam kamar boleh -

- (a) menangguhkan apa-apa prosiding;
- (b) menetapkan tarikh perbicaraan apa-apa prosiding;

- (c) mentadbirkan sumpah untuk afidavit dan menerima bon;
- (d) jika jaminan diperintahkan, menentukan bahawa jaminan itu mencukupi dan menghendaki penjamin menunjukkan bahawa dia mempunyai kemampuan untuk memberikan jaminan;
- (e) dengan persetujuan semua pihak, memerintahkan penyatuan apa-apa prosiding; dan
- (f) menjalankan apa-apa tugas lain yang diperuntukkan di bawah Enakmen ini atau apa-apa perintah Hakim.

Kuasa Hakim

209. (1) Seseorang Hakim boleh -

- (a) menjalankan semua kewajipan dan kuasa yang diberikan kepadanya oleh mana-mana undang-undang bertulis;
- (b) menjalankan fungsinya di dalam Mahkamah atau di dalam Kamar mengenai apa-apa prosiding dalam had bidang kuasa tempatannya; dan
- (c) mencatatkan penghakiman yang dibuat melalui pengakuan atau persetujuan pihak-pihak di dalam Mahkamah atau di dalam Kamar.

(2) Seseorang Hakim boleh menjalankan di dalam Mahkamah atau di dalam Kamar segala kuasa yang diberikan kepada Pendaftar di bawah seksyen 208.

(3) Seseorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah boleh, atas permohonan mana-mana pihak atau mengikut budi bicaranya sendiri, memerintahkan Mahkamah Rendah Syariah supaya menghidupkan semula mana-mana kes yang telah ditolakny.

(4) Ketua Hakim Syarie boleh, atas permohonan mana-mana pihak atau mengikut budi bicaranya sendiri, memerintahkan mana-mana Mahkamah supaya menghidupkan semula mana-mana kes yang telah ditolak.

Rayuan terhadap penghakiman, perintah atau keputusan Pendaftar

210. (1) Sesuatu rayuan boleh dibuat kepada seorang Hakim di dalam Kamar terhadap apa-apa penghakiman, perintah atau keputusan Pendaftar.

(2) Rayuan di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat dengan menyampaikan kepada setiap pihak lain dalam prosiding itu yang penghakiman, perintah atau keputusan mengenainya telah diberikan suatu notis dalam Borang MS 51 untuk hadir di hadapan Hakim pada hari yang dinyatakan dalam notis itu.

(3) Melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah, notis itu hendaklah difailkan dalam masa tujuh hari selepas penghakiman, perintah atau keputusan yang dirayukan itu telah diberikan atau dibuat dan hendaklah disampaikan tidak kurang daripada dua hari genap sebelum hari yang ditetapkan untuk pendengaran rayuan itu.

(5) Kecuali sebagaimana yang diarahkan selainnya oleh Mahkamah, suatu rayuan di bawah seksyen ini tidak boleh berkuat kuasa sebagai penggantungan prosiding yang dalamnya rayuan itu dibawa.

(4) Keputusan Hakim dalam Kamar adalah muktamad.

BAHAGIAN XXII

WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAH

Akaun bank Mahkamah

211. Tiap-tiap Mahkamah hendaklah menyimpan suatu akaun rasmi mengikut Hukum Syarak di mana-mana bank.

Bayaran ke dalam Mahkamah

212. Wang yang dibayar ke dalam Mahkamah boleh dibayar kepada Pendaftar dengan menyatakan tujuan wang itu dibayar dan Pendaftar hendaklah mengeluarkan resit penerimaannya.

Bayaran ke dalam bank

213. Semua wang yang diterima di bawah seksyen 212 hendaklah, dengan seberapa segera yang mungkin, dimasukkan ke dalam akaun bank Mahkamah.

Notis kepada orang yang berhak

214. Jika wang dibayar ke dalam Mahkamah untuk kredit mana-mana orang, orang yang membayar itu hendaklah dengan segera memberikan notis mengenai pembayaran itu kepada orang yang untuk kreditnya wang itu dibayar.

Pembayaran daripada Mahkamah

215. Sebelum membuat apa-apa pembayaran daripada Mahkamah, Pendaftar -

- (a) boleh menghendaki bukti bahawa orang yang memohon pembayaran itu ialah orang yang berhak atau diberi kuasa untuk menerima pembayaran itu; dan
- (b) hendaklah memastikan bahawa semua wang yang kena dibayar kepada Kerajaan yang telah dimaklumkan kepadanya telah dibayar atau dipotong.

Cara membayar

216. (1) Pembayaran daripada Mahkamah -

- (a) jika tidak melebihi lima puluh ringgit, boleh dibuat secara tunai; dan
- (b) jika lima puluh ringgit atau lebih, hendaklah dibuat melalui cek yang kena dibayar kepada penerima, dipalang dan diendorskan “tak boleh niaga” dan ditanda “Boleh dibayar hanya dalam masa 90 hari dari tarikh”.

(2) Cek yang tidak ditunaikan dalam masa sembilan puluh hari dari tarikh itu cek itu boleh diperbaharui atau diganti.

Kiriman melalui pos

217. (1) Pendaftar boleh menurut budi bicaranya dan jika dipohon sedemikian mengirimkan melalui pos apa-apa wang yang hendak dibayar daripada Mahkamah.

(2) Jika apa-apa wang dikirimkan melalui pos, Pendaftar hendaklah mendapatkan resit baginya selepas kiriman dibuat dan tanggungjawab kerana kehilangannya hendaklah ditanggung oleh penerima.

Buku akaun

218. (1) Mahkamah hendaklah menyenggarakan apa-apa buku akaun sebagaimana yang dikehendaki oleh Arahan Perbendaharaan.

(2) Dalam seksyen ini, “Arahan Perbendaharaan” ertinya arahan yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan di bawah seksyen 4 Akta Tatacara Kewangan 1957 [*Akta 61*].

Kos perkhidmatan

219. Tiada kos perkhidmatan boleh dikenakan ke atas apa-apa dana yang di simpan di dalam Mahkamah.

Dana tak dituntut, dsb.

220. (1) Walau apa pun apa-apa jua dalam mana-mana undang-undang bertulis lain, dana di dalam Mahkamah dan semua barang kemas, sekuriti dan harta alih, selain wang, dan apa-apa surat ikatan atau dokumen yang dikehendaki bagi maksud pendengaran atau prosiding, yang tidak dituntut selepas lima belas tahun, hendaklah menjadi harta dan terletak hak pada *Baitulmal*.

(2) Mahkamah boleh, atas permohonan mana-mana pihak menuntut dan jika berpuas hati bahawa pihak menuntut itu berhak kepada wang atau harta yang terletak

hak pada *Baitulmal* di bawah subseksyen (1), memerintahkan *Baitulmal* membayar wang atau memulangkan harta itu atau nilainya kepada pihak menuntut itu.

BAHAGIAN XXIII

KOS ELAUN DAN FI MAHKAMAH

Fi Mahkamah

221. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), maka hendaklah dibayar berkenaan dengan semua kausa, perkara dan prosiding di Mahkamah apa-apa fi sebagaimana yang ditetapkan.

(2) Kerajaan atau Majlis tidaklah dikehendaki membayar apa-apa fi Mahkamah dalam prosiding oleh atau terhadap Kerajaan atau Majlis.

(3) Fi Mahkamah hendaklah dibayar dengan wang tunai.

(4) Tiada fi boleh dikenakan berkenaan dengan apa-apa prosiding yang diambil atas kehendak Mahkamah.

Kos

222. Tertakluk kepada Enakmen ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu.

Taksiran kos

223. Kos hendaklah ditaksirkan oleh Mahkamah atau Pendaftar mengikut kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Enakmen ini.

Saksi

224. Jika pada pendengaran apa-apa prosiding seseorang hadir di Mahkamah sebagai seorang saksi mengenai fakta, atau sebagai seorang saksi untuk mengemukakan sesuatu dokumen, maka boleh dibenarkan baginya apa-apa jumlah wang yang patut sebagaimana yang ditetapkan.

Saksi pakar

225. Jika pada pendengaran apa-apa prosiding seseorang hadir di Mahkamah sebagai seorang saksi pakar, maka boleh dibenarkan suatu fi baginya kerana hadir di Mahkamah, dan sebagai tambahan, suatu fi kerana layak memberikan keterangan sebagai pakar sedemikian.

Elaun penginapan dan perjalanan

226. Sebagai tambahan kepada apa-apa elaun yang kena dibayar di bawah seksyen 224 dan 225, boleh dibenarkan bagi seseorang saksi atau sesuatu pihak apa-apa perbelanjaan yang telah dilakukan dengan sebenarnya dan semunasabahnya oleh saksi atau pihak itu dalam perjalanan ke dan dari Mahkamah atau kerana tinggal di tempat penginapannya.

Kehadiran dalam lebih daripada satu prosiding

227. Jika seseorang saksi atau sesuatu pihak hadir di Mahkamah berkenaan dengan dua prosiding atau lebih, maka jumlah wang yang boleh dibenarkan baginya di bawah seksyen 224 atau 225 berkenaan dengan sesuatu prosiding bolehlah diumpukkan antara beberapa prosiding itu.

Saksi tidak dipanggil

228. Elaun boleh dibayar kepada seseorang saksi sama ada dia dipanggil ataupun tidak, jika kehadirannya diperlukan.

BAHAGIAN XXIV**PENGHINAAN MAHKAMAH****Notis menunjukkan sebab**

229. (1) Mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk memulakan prosiding terhadap mana-mana orang kerana menghina mahkamah dan boleh, dalam prosiding sedemikian, membuat suatu perintah pengkomitan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau boleh mengenakan denda tidak melebihi dua ribu ringgit.

(2) Jika penghinaan dilakukan di dalam Mahkamah, maka tidaklah perlu bagi Mahkamah menyampaikan notis

untuk menunjukkan sebab tetapi Mahkamah hendaklah memastikan bahawa orang yang dikatakan melakukan penghinaan itu faham tentang jenis kesalahan yang dikatakan terhadapnya dan diberi peluang untuk didengar untuk membela dirinya, dan Mahkamah hendaklah membuat suatu rekod yang sepatutnya mengenai prosiding itu.

(3) Dalam hal penghinaan yang dilakukan di luar Mahkamah, notis supaya menunjukkan sebab mengapa tindakan atau prosiding tidak boleh diambil terhadapnya hendaklah disampaikan ke diri orang yang dikatakan melakukan penghinaan itu.

Penghinaan oleh pertubuhan perbadanan

230. Jika penghinaan mahkamah dilakukan oleh sesuatu pertubuhan perbadanan, mana-mana orang yang pada masa penghinaan itu dilakukan ialah pengarah, pengurus atau setiausaha pertubuhan perbadanan itu atau selainnya bertanggungjawab atas pengurusan pertubuhan perbadanan itu adalah juga bersalah melakukan penghinaan itu melainkan jika dia membuktikan bahawa -

- (a) penghinaan itu telah dilakukan oleh pertubuhan perbadanan itu tanpa persetujuan atau pembiarannya; atau
- (b) dia telah mengambil segala usaha yang wajar bagi mengelakkan berlakunya penghinaan itu sebagaimana yang patut diambil olehnya dengan mengambil kira sifat jawatannya atau jenis tugasnya dalam pertubuhan perbadanan itu dan segala hal keadaan.

Prosiding tanpa kebenaran

231. Mana-mana orang yang melakukan apa-apa perbuatan atau mengambil apa-apa prosiding atas nama atau bagi pihak orang lain dengan mengetahui bahawa dia tidak dibenarkan dengan sahnya oleh orang itu

melakukan kesalahan menghina mahkamah.

BAHAGIAN XXV

PELBAGAI

Bahasa

232. (1) Melainkan jika diarahkan selainnya oleh Ketua Hakim Syarie, bahasa kebangsaan hendaklah digunakan dalam semua prosiding di Mahkamah.

(2) Apa-apa dokumen yang dikehendaki untuk digunakan dipakai menurut Enakmen ini hendaklah dalam bahasa kebangsaan, dan dokumen dalam mana-mana bahasa lain hendaklah disertakan dengan terjemahannya dalam bahasa kebangsaan.

Borang

233. Borang-borang yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga, dengan apa-apa pengubahan mengikut kehendak hal keadaan, hendaklah digunakan bagi masing-masing maksud yang disebut dalamnya.

Salinan diperakui

234. Atas permohonan dan apabila dibayar fi yang ditetapkan oleh mana-mana orang, Pendaftar bolehlah membekalkan salinan diperakui bagi apa-apa dokumen termasuk, dengan keizinan Mahkamah, mana-mana nota keterangan kepada orang itu.

Fi, deposit dan pembayaran

235. Jika apa-apa fi atau deposit kena dibayar berkenaan dengan apa-apa perbuatan, atau apa-apa pembayaran terlibat dalam melakukan perbuatan itu, pegawai yang dipertanggungkan untuk melakukan perbuatan itu tidaklah berkewajipan melakukannya sehingga fi atau deposit atau amaun pembayaran itu telah dibayar.

Larangan ke atas pegawai Mahkamah

236. Tiada seorang pun pegawai Mahkamah boleh menjadi penjamin, atau menandatangani apa-apa resit atau dokumen atau menerima apa-apa wang bagi atau bagi pihak mana-mana pihak dalam apa-apa prosiding di Mahkamah, atau membuat tawaran atau selainnya menjadi pembeli secara langsung atau tak langsung di mana-mana penjualan oleh Mahkamah.

Memberikan jaminan

237. (1) Jaminan hendaklah diberi dengan mendepositkan wang atau melalui bon yang amaunnya hendaklah ditetapkan oleh Mahkamah atau Pendaftar.

(2) Perbelanjaan mengenai jaminan, jika ada, hendaklah ditanggung oleh orang yang memberikan jaminan itu.

(3) Suatu akujanji bertulis oleh seorang Peguam Syarie boleh diterima sebagai ganti jaminan yang disebut dalam subseksyen (1).

(4) Jika jaminan diberikan dengan mendepositkan wang, wang itu tidak boleh dibayar keluar tanpa perintah Mahkamah.

(5) Jika jaminan diberikan melalui bon, seorang penjamin adalah diperlukan melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah.

Memanjangkan atau memendekkan masa

238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

Perkara yang mengaibkan, dsb.

239. Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan mana-mana pihak, pada bila-bila masa, memerintahkan supaya apa-apa dokumen atau kandungan apa-apa dokumen yang mengaibkan, tak relevan, menyusahkan, menindas, menimbulkan perbahasan atau terlalu panjang dibatalkan.

Kehadiran sendiri

240. Tertakluk kepada mana-mana undang-undang bertulis lain, Mahkamah boleh jika difikirkannya perlu memerintahkan supaya mana-mana pihak dalam apa-apa prosiding hadir sendiri pada bila-bila masa, melainkan jika pihak itu berada di luar negeri, dan kegagalan sengaja untuk mematuhi perintah itu hendaklah menjadi suatu penghinaan mahkamah.

Penyampaian oleh Mahkamah lain

241. Mana-mana proses atau dokumen yang dikehendaki disampaikan oleh seseorang pegawai Mahkamah atau sesuatu pihak boleh disampaikan oleh mana-mana Mahkamah lain.

Merekodkan keterangan sebelum pendengaran

242. (1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa keterangan mana-mana pihak atau saksi patut diambil sebelum tarikh pendengaran, Mahkamah atau mana-mana Hakim yang diarahkan oleh Mahkamah itu boleh mengambil keterangan daripada mana-mana pihak atau saksi sedemikian di mana-mana tempat yang difikirkannya sesuai dan keterangan yang diambil sedemikian boleh kemudiannya digunakan dalam pendengaran itu.

(2) Notis bahawa keterangan akan diambil di bawah subseksyen (1) hendaklah disampaikan kepada

pihak yang satu lagi tidak kurang daripada dua hari sebelum tarikh keterangan itu diambil sedemikian dan pihak yang satu lagi itu boleh mengambil bahagian dalam prosiding itu.

Surat permintaan

243. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), Mahkamah atau Hakim boleh, dalam hal apa-apa prosiding yang belum selesai di hadapan Mahkamah lain, mengambil keterangan daripada mana-mana pihak atau saksi atau orang lain dan menerima apa-apa dokumen yang dikemukakan bagi prosiding yang belum selesai itu.

(2) Kuasa Mahkamah atau Hakim di bawah subseksyen (1) hendaklah dijalankan jika terdapat suatu permintaan bertulis daripada Mahkamah yang di hadapannya prosiding itu belum selesai.

(3) Walau apa pun subseksyen (1), Mahkamah yang di hadapannya prosiding itu belum selesai boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak dalam prosiding itu, meminta Mahkamah lain mengambil keterangan daripada mana-mana pihak atau saksi dalam prosiding itu, jika Mahkamah itu berpuas hati bahawa pihak atau saksi itu tidak dapat hadir di Mahkamah itu kerana alasan yang munasabah atau jika kehadiran pihak atau saksi itu akan menyebabkan pihak yang memanggil saksi itu menanggung perbelanjaan yang tidak munasabah.

Kuasa sedia ada Mahkamah

244. Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini boleh disifatkan sebagai menghadkan atau menyentuh kuasa sedia ada pada Mahkamah untuk membuat apa-apa perintah yang perlu untuk mengelakkan ketidakadilan atau mengelakkan penyalahgunaan proses Mahkamah.

Hukum Syarak

245. (1) Mana-mana peruntukan atau tafsiran peruntukan di bawah Enakmen ini yang tak konsisten dengan *Hukum Syarak* adalah terbatal setakat yang ia tak konssiten itu.

(2) Jika terdapat lakuna atau jika apa-apa perkara tidak diperuntukkan dengan nyata oleh Enakmen ini, Mahkamah hendaklah memakai *Hukum Syarak*.

Jawatankuasa Kaedah-kaedah

246. (1) Maka hendaklah ditubuhkan suatu Jawatankuasa yang dinamakan Jawatankuasa Kaedah-kaedah Mahkamah Syariah yang terdiri daripada -

- (a) Ketua Hakim Syarie yang hendaklah menjadi sebagai Pengerusi;
- (b) seorang wakil Majlis Agama Islam Negeri Johor;
- (c) seorang wakil dari Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri;
- (d) seorang wakil Peguam Syarie; dan
- (e) dua orang anggota lain yang dilantik oleh Ketua Hakim Syarie.

(2) Anggota yang dilantik di bawah perenggan (1) (e) hendaklah memegang jawatan selama tempoh dua tahun dan layak dilantik semula.

(3) Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah hendaklah menjadi Setiausaha Jawatankuasa.

Kaedah-kaedah

247. (1) Jawatankuasa Kaedah-Kaedah Mahkamah Syariah boleh, membuat kaedah-kaedah, yang hendaklah disiarkan dalam *Warta*, bagi menjalankan peruntukan Enakmen ini, dan khususnya, tetapi tanpa menjejaskan keluasan peruntukan yang terdahulu, kaedah-kaedah itu boleh membuat peruntukan bagi -

- (a) tatacara dan amalan pejabat pendaftaran Mahkamah Syariah;
- (b) fi, elaun dan kos yang kena dibayar berkenaan dengan prosiding di bawah Enakmen ini;
- (c) tatacara mengenai sulh;

- (d) borang, buku akaun, laporan dan dokumen lain yang hendak digunakan berkenaan dengan apa-apa perbuatan atau benda yang dilakukan di bawah atau menurut Enakmen ini; dan
- (e) penjalanan Mahkamah, bentuk dan kaedah pelaksanaan surat cara dan pelantikan pegawai atau ejen Mahkamah.

(2) Jawatankuasa Kaedah-Kaedah boleh meminda Jadual Kedua dan Ketiga melalui perintah.

Pemansuhan

248. (1) Seksyen 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 dan 110 Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1978 [*Enakmen Bil. 14 Tahun 1978*] adalah dengan ini dimansuhkan.

(2) Jika mana-mana kes atau perkara belum selesai di hadapan mana-mana Mahkamah pada permulaan kuat kuasa Enakmen ini, peruntukan Enakmen ini hendaklah terpakai berkenaan dengan prosiding kes atau perkara itu setakat yang tidak menyebabkan ketidakadilan.

JADUAL PERTAMA

[*Subseksyen 3 (3)*]

TULISAN DALAM BAHASA ARAB BAGI
PERKATAAN DAN UNGKAPAN TERTENTU

<i>Baitulmal</i>	—	بيتولمال
<i>‘eddah</i>	—	عده
<i>hadhanah</i>	—	حضانه
<i>hiwalah</i>	—	حواله
<i>iqrar</i>	—	اقرار
<i>istizhar</i>	—	استظهار
<i>mal</i>	—	مال

<i>muhal a'alaih</i>	-	محال عليه
<i>Qadi</i>	—	قاضي
<i>sulh</i>	—	صلح
<i>wakalah</i>	—	وكاله

JADUAL KEDUA

[Subseksyen 7 (2)]

PROSIDING YANG HENDAKLAH
DIMULAKAN DENGAN PERMOHONAN

Perkara-perkara yang berhubungan dengan undang-undang diri dan keluarga seperti yang berikut :

Keizinan untuk melangsungkan perkahwinan seseorang orang belum dewasa

Pelantikan wali am

Perintah bagi pendaftaran perkahwinan yang dilangsungkan berlawanan dengan undang-undang

Anggapan kematian

Pelantikan penjaga harta seseorang orang belum dewasa

Perintah bagi penjagaan bersama harta seseorang orang belum dewasa

Perintah bagi pengubahan kuasa penjaga harta seseorang orang belum dewasa

Perintah bagi pemecatan penjaga harta seseorang orang belum dewasa

Kebenaran bagi pelupusan harta seseorang orang belum dewasa

Kebenaran untuk menyara seseorang orang belum dewasa daripada pendapatan hartanya

Perintah bagi penggunaan harta modal untuk menyara seseorang orang belum dewasa

Perintah larangan yang berhubungan dengan harta seseorang orang belum dewasa

Injunksi yang menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia

Perintah untuk mengetepikan, dan injunksi yang menghalang, pelupusan harta untuk mengecewakan tuntutan nafkah dan harta sepencarian

Injunksi terhadap penganiayaan seksual atau lainnya oleh suami atau isteri atau bekas suami atau isteri

Pengiktirafan perkahwinan yang diijabkabulkan di luar Negeri Johor (Pengakuterimaan paterniti)

Pengesahan pengakuterimaan paterniti oleh perempuan dalam 'eddah (Pembahagian harta pusaka)

JADUAL KETIGA

(Seksyen 2)

BORANG MS 1

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

(Seksyen 4)

TAJUK AM

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH/TINGGI SYARIAH DI
.....DI NEGERI JOHOR.

(1) No. Tahun 20

(2) Plaintiff
Pemohon

(3) Defendan
Responden

Catatan :

- (1) Jenis prosiding (misalnya Saman; Permohonan; dsb.)
- (2) Nama, jika tak berkeupayaan atau atas sifat wakilan, berikan butir-butir perwakilan.

Contoh:

- (a) A.B. pentadbir bagi C.D. yang sudah mati;
- (b) A.B. seorang budak, melalui C.D. penjaga *ad litemnya*.

BORANG MS 2

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Seksyen 8 (a)]

SAMAN

(Tajuk Am)

Kepada (defendan yang
dinamakan di atas) yang beralamat di
.....

Anda dengan ini disaman supaya hadir sama ada sendiri atau melalui
Peguam Syarie anda di hadapan Mahkamah
..... Syariah di
..... pada hari pada
..... haribulan 20
pukul..... pagi/petang, untuk menjawab suatu tuntutan
terhadap anda oleh plaintif yang dinamakan di atas, yang butir-
butirnya ada dinyatakan dalam pernyataan tuntutan yang diendroskan
di sini.

Ambil perhatian bahawa jika anda ingkar hadir di Mahkamah pada
hari dan masa yang ditetapkan, Mahkamah boleh terus mendengar
dan memutuskan kes tanpa kehadiran anda.

Dan ambil perhatian bahawa jika anda ingin membela diri terhadap
tuntutan itu, anda hendaklah memfailkan di Mahkamah ini dan
menyampaikan kepada plaintif suatu pembelaan dalam borang yang
ditetapkan sebelum tarikh yang tersebut di atas atau hadir di Mahkamah
pada tarikh itu.

Bertarikh pada haribulan
20

(Meterai)

.....
Hakim/Pendaftar

(Pengendorsan di belakang saman)

PERNYATAAN TUNTUTAN

(dalam perenggan bernombor)

Kepada

.....
.....

defendan yang dinamakan di atas yang tinggal di

.....

Bertarikh pada haribulan
20

.....
Plaintif (atau Peguam Syarie bagi Plaintif)

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

867

BORANG MS 3

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 13 (1)]

PERMOHONAN

(Tajuk Am)

Kepada(defendan yang
dinamakan di atas) yang beralamat di

Ambil perhatian bahawa pemohon
yang dinamakan di atas akan memohon kepada
Mahkamah.....Syariah di
..... pada hari pada
..... haribulan20
pukul..... pagi/petang untuk mendapatkan suatu perintah
bahawa (1) atas alasan yang dinyatakan
dalam afidavit yang dilampirkan.

.....
Hakim/ Pendaftar

Catatan :

Jenis perintah yang dipohon hendaklah dinyatakan dengan tepat.
Perkara-perkara berlainan yang berbangkit dalam prosiding yang
sama bolehlah diuruskan dalam permohonan yang sama.

BORANG MS 4

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 31 (2)]

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KEBENARAN UNTUK
MENDAKWA/MEBELA SEBAGAI ORANG MISKIN

(Tajuk Am)

Saya
bersumpah dan menyatakan –

1. Saya tinggal di
dan ialah seorang

(dinyatakan pekerjaan)

*2. (1) Saya mempunyai tuntutan yang berpatutan terhadap
yang beralamat di
untuk (di sini nyatakan dengan ringkas lagi padat tuntutan dan kausa
tindakan dan segala fakta matan mengenai kes itu).

(2) Saya berhasrat untuk membawa tindakan terhadap
tersebut tetapi tidak berupaya membayar fee Mahkamah baginya
kerana (nyatakan sebab mengapa pemohon tidak berupaya membayar
fee Mahkamah).

*3. (1) Saya ialah seorang defendan dalam tindakan ini dan
mempunyai pembelaan yang baik dalam tindakan ini atas alasan-
alasan yang berikut (nyatakan dengan ringkas lagi padat alasan-
alasan pembelaan).

[Saya mempunyai tuntutan balas yang berpatutan terhadap
plaintif bagi (nyatakan dengan ringkas lagi padat tuntutan balas itu
dan segala fakta matan yang berhubungan dengannya)].

(2) Saya tidak berupaya membayar fee Mahkamah bagi
pembelaan (atau tuntutan balas) saya sebab (nyatakan sebab mengapa
pemohon tidak berupaya membayar fee Mahkamah).

4. Saya memohon kebenaran untuk *mendakwa
.....tersebut/membela (dan membawa suatu
tuntutan balas dalam) tindakan ini sebagai orang miskin.

Diangkat sumpah di

pada haribulan 20

.....
Hakim / Pendaftar

Di hadapan saya,

Perintah,

Kebenaran untuk mendakwa/membela (dan membawa tuntutan balas)
sebagai orang miskin diberikan pada haribulan
..... 20

.....
Hakim

* Potong jika tidak berkenaan.

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

869

BORANG MS 5

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 34 (2)]

WAKALAH PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Saya Plaintiff (atau defendan)
yang dinamakan di atas K.P.P.N. No. yang
beralamat di dengan ini
melantik
daripada Tetuan
untuk mewakili saya dan bertindak bagi pihak saya dalam kes ini
dan untuk hadir dalam prosiding yang berhubungan dengannya:

Bertarikh pada haribulan 20.....

.....
Plaintif/atau Defendan

Saya dengan
ini menerima pelantikan yang disebut terdahulu.

Bertarikh pada haribulan 20

.....
Peguam Syarie

Di hadapan saya,

.....
Hakim/Pendaftar

Wakalah ini difailkan oleh Tetuan bagi
pihak plaintif (atau defendan) yang beralamat di
.....

BORANG MS 6

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH

2003

[Subseksyen 36 (1)]

NOTIS PENUKARAN PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar,

Ambil perhatian bahawa saya
plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas yang beralamat di
.....

telah melantik

(Nama Peguam Syarie yang baru)

untuk bertindak bagi pihak diri saya dalam prosiding ini menggantikan

.....
(nama Peguam Syarie yang dahulu)

Alamat bagi penyampaian (nama Peguam Syarie yang baru) yang dinamakan di atas ialah

Bertarikh pada..... haribulan 20

.....
Plaintif (atau Defendan)

Kepada defendan (atau plaintif) atau Peguam Syarieny dan kepada (dengan menamakan Peguam Syarie plaintif (atau defendan) yang dahulu).memerintahkan supaya orang itu ditahan di hospital mental itu selama suatu tempoh selanjutnya yang tidak melebihi dua bulan.

BORANG MS 7

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

(Seksyen 37)

NOTIS PELEPASAN PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar,

Ambil perhatian bahawa saya plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas telah melepaskan Peguam Syarie saya (nama Peguam Syarie)

yang telah dilantik untuk bertindak sebagai Peguam Syarie plaintif (atau defendan) dalam prosiding ini.

Bertarikh pada haribulan 20

.....
Plaintif/Defendan

Kepada defendan (atau plaintif) atau Peguam Syarieny.

BORANG MS 8

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

(Seksyen 38)

NOTIS PENARIKAN DIRI PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar,

Ambil perhatian bahawa saya Peguam

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

871

Syarie bagi plaintif (atau defendan) dengan ini menarik diri dan terhenti menjadi Peguam Syarie yang bertindak bagi pihak plaintif (atau defendan) yang tersebut dalam prosiding yang disebut di atas.

Bertarikh pada..... haribulan 20

.....
Peguam Syarie

Notis ini dikeluarkan oleh
(nama Peguam Syarie)

yang beralamat di

Peguam Syarie bagi

Kepada plaintif (atau defendan) atau Peguam Syarienya.

BORANG MS 9

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 57 (1)]

NOTIS OLEH PIHAK MENUNTUT MENGENAI HARTA
YANG DIAMBIL DALAM PELAKSANAAN

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa saya
yang beralamat di
menuntut harta yang berikut yang telah diambil dalam pelaksanaan
dalam tindakan ini di (nyatakan alamat) pada
.....haribulan..... 20

(Nyatakan wang, barang atau harta alih lain yang dituntut dan alasan-alasan tuntutan itu).

Bertarikh pada haribulan..... 20

.....
Pihak Menuntut

Alamat saya untuk penyampaian ialah

.....

Kepada bailif dan pemiutang pelaksanaan (atau Peguam Syarie bagi pemiutang pelaksanaan)

BORANG MS 10

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

*[Subseksyen 57 (2)]*AMBIL OLEH BAILIF MENGENAI HARTA YANG DIAMBIL DALAM
PELAKSANAAN

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa

yang beralamat di
telah menuntut harta yang berikut (nyatakan harta yang dituntut).....
yang saya ambil dalam pelaksanaan di bawah perintah penyitaan
dan penjualan yang dikeluarkan dalam tindakan ini.Jika dalam masa empat hari selepas menerima notis ini, anda memberi
saya notis bahawa anda mengakui tuntutan
yang tersebut ke atas harta tersebut atau meminta saya menarik
balik pemilikan dalam Borang MS 11 anda tidak akan bertanggung
atas apa-apa kos yang ditanggung selepas notis anda itu saya terima.

Bertarikh pada..... haribulan 20

.....
*Bailif*Kepada pemiutang pelaksanaan (atau Peguam Syarie bagi pemiutang
pelaksanaan).

BORANG MS 11

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

*[Subseksyen 57 (2)]*NOTIS OLEH PEMIUTANG PELAKSANAAN MENGENAI HARTA YANG
DIAMBIL DALAM PELAKSANAAN

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa saya mengakui (atau mempertikaikan)
tuntutanke atas harta yang anda sita (atau saya meminta anda menarik balik
pemilikan) di bawah perintah penyitaan dan penjualan yang
dikeluarkan dalam tindakan ini.

Bertarikh pada haribulan 20

.....
Pemiutang Pelaksanaan
(atau Peguam Syarie bagi Pemiutang Pelaksanaan)

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

873

BORANG MS 12

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 58 (1)]

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN SAMAN

INTERPLIDER OLEH BAILIF

(Tajuk Am)

1. Pada haribulan 20,
..... memberikan notis kepada saya bahawa dia menuntut
harta yang berikut (nyatakan harta yang dituntut) yang saya ambil
dalam pelaksanaan di bawah perintah penyitaan dan penjualan yang
dikeluarkan dalam tindakan ini.

2. Pada haribulan 20.....,
saya telah memberitahu pemiutang pelaksanaan tentang tuntutan
tersebut. Dia tidak mengakui tuntutan itu dan tidak meminta saya
menarik balik pemilikan ke atas harta yang dituntut itu.

3. Saya menilaikan harta yang dituntut itu pada nilai lebih kurang
RM Saya tidak menuntut apa-apa kepentingan
dalam hal perkara yang dipertikaikan itu selain fee komisen dan
belanja pelaksanaan.

Saya tidak dengan apa-apa jua cara pun berpakat-sulit dengan mana-
mana pihak dalam tindakan ini.

Saya memohon supaya suatu saman interplider dikeluarkan.

Bertarikh pada..... haribulan..... 20

.....
Bailif

Saman Interplider dikeluarkan dan boleh dikembalikan pada
..... haribulan20pukul
..... pagi/petang.

Bertarikh pada haribulan 20

.....
Pendaftar

BORANG MS 13

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

*[Subseksyen 58 (1)]*PEMOHONAN UNTUK MERAYU OLEH SESEORANG
YANG BERTANGGUNGAN

Afidavit sokongan

Saya
yang beralamat di
(jika dalam suatu tindakan, defendan yang dinamakan di atas
bersumpah dan menyatakan seperti yang berikut :

1. (Jika dalam suatu tindakan). Tindakan ini dibawa untuk mendapatkan
kembali (nyatakan apa) yang dituntut oleh plaintif tetapi saya telah
menerima suatu tuntutan yang bertentangan dengan tuntutan plaintif
daripada
yang beralamat di
.....

(atau, jika tidak ada tindakan), saya telah menerima tuntutan-tuntutan
bertentangan daripada yang
beralamat di
danyang beralamat di
.....
ke atas (nyatakan apa) yang bernilai lebih kurang RM
..... Saya menjangka akan didakwa atas tuntutan-
tuntutan ini oleh pihak-pihak menuntut tersebut.

2. Saya tidak menuntut apa-apa kepentingan dalam hal perkara yang
dipertikaikan (selain jumlah wang sebanyak RM bagi
kos atau caj) (atau mengikut mana-mana yang berkenaan). Saya
tidak dengan apa-apa jua cara pun berpakat-sulit dengan salah seorang
(atau mana-mana) pihak menuntut tersebut.

3. Saya bersedia dan sanggup membawa ke dalam Mahkamah atau
membayar atau membereskan hal perkara yang dipertikaikan mengikut
apa-apa cara yang diarahkan oleh Mahkamah.

Diangkat sumpah (seperti dalam Borang MS 26)

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

875

BORANG MS 14

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 59 (2)]

SAMAN INTERPLIDER

(Tajuk Am)

(a) Kepada Pemiutang Pelaksanaan

Kepada yang beralamat
di

Bahawasanya pihak menuntut di atas telah membuat tuntutan ke
atas harta tertentu yang diambil dalam pelaksanaan di bawah proses
yang dikeluarkan daripada Mahkamah ini atas permintaan anda :

Anda dengan ini di saman supaya hadir di hadapan Mahkamah Syariah
di pada hari pada
..... haribulan 20
pukul pagi/petang apabila tuntutan tersebut akan
dihakimi dan apa-apa perintah dibuat mengenainya sebagaimana
yang difikirkan adil oleh Mahkamah.

Bertarikh pada haribulan 20

(Meterai)

Catatan No. tahun 20

Kerani

.....
Pendaftar

(b) Pihak Menuntut

Kepada yang beralamat di
.....

Anda dengan ini disaman supaya hadir di hadapan Mahkamah Syariah
di
pada hari pada haribulan 20
pukul pagi/petang untuk menyokong tuntutan yang
anda buat ke atas
harta tertentu yang diambil dalam pelaksanaan di bawah proses
yang dikeluarkan daripada Mahkamah ini atas permintaan pemiutang
pelaksanaan dan jika anda ingkar ketika itu untuk membuktikan
tuntutan itu, maka harta tersebut akan diperlakukan di bawah proses
tersebut sebagai harta penghutang pelaksanaan.

Bertarikh pada..... haribulan 20

(Meterai)

Catatan No. tahun 20

Kerani

.....
Pendaftar

BORANG MS 15

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 62 (3)]

PENGHAKIMAN (ATAU PERINTAH) MENGENAI SAMAN INTERPLIDER

(Tajuk Am)

Apabila sahaja Saman Interplider (atau Saman) ini dikemukakan untuk pendengaran di hadapan Yang Arif Tuan Hakim pada hari pada haribulan20 dan setelah mendengar keterangan yang dikemukakan dan apa yang dikatakan oleh pihak-pihak (atau Peguam Syarie mereka)

(Masukan Bahagian Berkuat Kuasa yang berkenaan).

(Bahagian-Bahagian Berkuat Kuasa)

(a) Di bawah pelaksanaan

Dihakimi mengenai tuntutan ke atas (nyatakan harta) (atau ke atas hasil jualan) (atau nilai) bagi (nyatakan harta itu) yang diambil dalam pelaksanaan di bawah proses yang dikeluarkan daripada Mahkamah ini atas permintaan pemiutang pelaksanaan, bahawa (nyatakan harta) (atau hasil jualan) (atau nilai) (atau sebahagian daripada harta tersebut) (atau hasil jualan) (atau nilai) tersebut iaitu (nyatakannya) itu ialah (atau bukanlah) harta pihak menuntut.

Dan diperintahkan bahawa tersebut hendaklah membayar kepada tersebut sejumlah wang sebanyak RM bagi perbelanjaan tambahan pelaksanaan dan penyimpanan dalam milikan yang disebabkan oleh tuntutan itu).

(Masukkan arahan tentang pelupusan apa-apa wang di dalam Mahkamah).

(b) Dalam suatu tindakan belum selesai

Pada hari ini dihakimi mengenai tuntutan plaintif dan pihak menuntut ke atas
(sebahagian daripada) hal perkara tindakan ini bahawa tuntutan plaintif (atau pihak menuntut) adalah sah dan bahawa pihak menuntut (atau plaintif) tidak mempunyai apa-apa tuntutan mengenainya.

(Dan dihakimi selanjutnya bahawa plaintif (atau pihak menuntut) berhak mendapat daripada defendan sejumlah wang sebanyak RM kerana hutang dan RM bagi kos yang semua sekali berjumlah sebanyak RM)

(Dan diperintahkan – di sini masukkan apa-apa perintah untuk penghantaran serahan harta itu).

Dan dihakimi selanjutnya bahawa plaintif (atau pihak menuntut) berhak mendapat jumlah wang sebanyak RM daripada pihak menuntut (atau plaintif) bagi kos
(tambah jika apa-apa kos diawardkan kepada defendan terhadap plaintif atau pihak menuntut).

Dan dihakimi selanjutnya bahawa defendan berhak mendapat jumlah wang sebanyak RM bagi kos daripada plaintif (atau pihak menuntut).

(Jika pihak menuntut tidak hadir dan suatu perintah dibuat menghalang tuntutannya, maka teruskan seperti yang berikut :

Dan oleh sebab pihak menuntut tidak hadir, maka diisytiharkan bahawa tersebut dan semua orang yang menuntut di bawahnya terhalang selamanya daripada membuat tuntutan itu terhadap plaintif dan semua orang yang menuntut di bawahnya).

(c) Dalam apa-apa hal lain

Pada hari ini dihakimi (di sini nyatakan penghakiman yang menentukan tuntutan antara pemohon dan mana-mana pihak menuntut yang hadir atau, jika semua pihak menuntut hadir, penghakiman yang menentukan hak dan tuntutan semua pihak dan apa-apa perintah tentang pembayaran, atau penghantaran serahan harta dan kos)
.....

(Jika mana-mana pihak menuntut tidak hadir dan suatu perintah dibuat menghalang tuntutannya, maka teruskan seperti yang berikut:

Dan oleh sebab pihak menuntut tidak hadir, maka diisytiharkan bahawa

tersebut dan semua orang yang menuntut di bawahnya terhalang selama-lamanya daripada membuat tuntutan terhadap pemohon dan semua orang yang menuntut di bawahnya).

(Testimonium)

Bertarikh pada haribulan 20

(Meterai)

.....
Pendaftar

BORANG MS 16

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 64 (3)]

PEMBELAAN

(Tajuk Am)

(Nyatakan dalam perenggan bernombor pengakuan atau penafian pengataan-pengataan matan dalam pernyataan tuntutan setiap pengataan hendaklah, setakat yang sesuai, terkandung dalam perenggan yang berasingan, misalnya)

1. Defendan mengaku bahawa
sebagaimana yang dikatakan dalam perenggan
pernyataan tuntutan itu tetapi menafikan bahawa
.....
2. Tentang perenggan pernyataan
tuntutan itu defendan berkata bahawa
3. Selanjutnya atau sebagai pilihan defendan berkata bahawa
.....
4. Jika (yang adalah dinafikan) plaintif
maka defendan berkata bahawa
5. Kecuali sebagaimana yang diakui dengan nyata terdahulu daripada
ini defendan menafikan setiap dan tiap-tiap pengataan fakta yang
terkandung dalam perenggan

(perenggan ke)
pernyataan tuntutan seolah-olah ia dinyatakan dalam pembelaan
ini dan disangkal secara khusus.

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

879

TUNTUTAN BALAS

1. Defendan mengulangi perenggan dan menuntut sebanyak RM yang merupakan baki amaun yang kena dibayar sebagaimana yang disebut terdahulu setelah ditolak tuntutan plaintif.

Bertarikh pada haribulan 20

.....
Defendan
(atau Peguam Syafie bagi Defendan)

BORANG MS 17

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 92 (1)]

NOTIS PENDENGARAN TINDAKAN YANG
DIPINDAHKAN DARI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH
KE MAHKAMAH RENDAH SYARIAH

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa Saman/Permohonan Mahkamah Tinggi Syariah No..... tahun 20 telah dipindahkan ke Mahkamah ini dan dinomborkan sebagai Saman/Permohonan No. tahun 20 dan anda dikehendaki hadir di Mahkamah Rendah Syariah di pada hari pada haribulan 20 pukul pagi/petang untuk mendapatkan apa-apa arahan tentang perjalanan selanjutnya prosiding itu.

Bertarikh pada..... haribulan 20

.....
Pendaftar Mahkamah,
Tinggi Syariah

Kepada :

Setiap pihak (atau Peguam Syarie bagi setiap pihak).

Pendaftar,
Mahkamah Rendah Syariah.

BORANG MS 18

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

*(seksyen 93)*NOTIS PEMINDAHAN TINDAKAN KE MAHKAMAH
TINGGI SYARIAH DARI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa tindakan ini telah dipindahkan ke Mahkamah
Tinggi Syariah menurut suatu perintah Mahkamah itu.

Bertarikh pada haribulan 20

.....
*Pendaftar Mahkamah Rendah
Syariah*

Kepada :

Setiap pihak (atau Peguam Syarie bagi setiap pihak)

Pendaftar,
Mahkamah Tinggi Syariah.

BORANG MS 19

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 95 (1)]

NOTIS PERNARIKAN BALIK

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa plaintif menarik balik keseluruhan (atau
nyatakan bahagian) tindakan ini terhadap defendan.

Bertarikh pada haribulan 20

.....
Plaintif (atau Peguam Syarie bagi Palintif)

Kepada :

(1) Pendaftar.

(2) Defendan (atau Peguam Syarie bagi defendan).

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

881

BORANG MS 20

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 102 (1)]

PERMINTAAN UNTUK MENGELUARKAN SEPINA

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar

Mahkamah Syariah

Sila keluarkan suatu sepina kepada saksi yang nama dan butir-butirnya adalah seperti yang di bawah ini :

Nama penuh saksi :
No. K.P.P.N. :
Pekerjaan :
Alamat :
:

bagi tujuan *memberikan keterangan/mengemukakan dokumen/
memberikan keterangan dan mengemukakan dokumen.

2. Saksi dikehendaki mengemukakan dokumen-dokumen yang
berikut:

.....
.....

Bertarikh pada haribulan 20

.....

Paintif/Defendan/

(atau Peguam Syarie bagi Plaintiff/Defendan)

* Potong jika tidak berkenaan.

BORANG MS 21

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 102 (3)]

SEPINA UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN

(Tajuk Am)

Kepada

.....

yang beralamat di

Anda dengan ini disaman supaya hadir di hadapan Mahkamah
Syariah di
 pada hari pada haribulan
 20 pukul pagi/petang dan begitulah dari sehari
 ke sehari sehinggalah tamat prosiding di atas, untuk memberikan
 keterangan bagi pihak dalam
 prosiding tersebut.

Bertarikh pada haribulan 20
 Catatan No. tahun 20

Kerani

(Meterai)

.....

Pendaftar

BORANG MS 22

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 102 (3)]

SEPINA UNTUK MENGEMUKAKAN DOKUMEN

(Tajuk Am)

Kepada

.....

yang beralamat di
 Anda dengan ini disaman supaya hadir sendiri atau melalui ejen
 di hadapan Mahkamah
 Syariah di pada hari
 pada haribulan..... 20 pukul
 pagi/petang dan begitulah dari sehari ke sehari sehinggalah tamat
 prosiding di atas, untuk mengemukakan dokumen-dokumen yang
 berikut :

.....
.....
bagi pihak
dalam prosiding tersebut.

Bertarikh pada haribulan 20.....

Catatan No..... tahun 20

Kerani

(Meterai)

.....
Pendaftar

BORANG MS 23

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 102 (3)]

SEPINA UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN
MENGEMUKAKAN DOKUMEN

(Tajuk Am)

Kepada

.....
yang beralamat di.....
Anda dengan ini disaman supaya hadir sendiri di hadapan Mahkamah
.....
pada hari pada haribulan
20 pukul pagi/petang dan begitulah dari
sehari ke sehari sehinggalah tamat prosiding di atas, untuk memberikan
keterangan dan mengemukakan dokumen-dokumen yang berikut :

.....
bagi pihak
dalam prosiding tersebut.

Bertarikh padaharibulan20

Catatan No. tahun 20

Kerani

(Meterai)

.....
Pendaftar

BORANG MS 24

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 109 (1)]

AFIDAVIT UNTUK MENDAPATKAN PERINTAH BAGI

PENGEMUKAAN SESEORANG YANG DI DALAM PENJARA

(Tajuk Am)

Saya yang beralamat di bersumpah dan menyatakan seperti yang berikut :

1. Bahawa tindakan di atas ditetapkan untuk pendengaran di Mahkamah Syariah di pada hari pada haribulan 20 dan bahawa sekarang ini seorang banduan yang dikurung di penjara/tempat tahanan di akan menjadi saksi material kepada saya pada pendengaran itu (atau ialah suatu pihak dalam tindakan itu).
2. Bahawa saya dinasihati dan sesungguhnya percaya bahawa saya tidak dapat meneruskan pendengaran tindakan ini dengan wajar tanpa keterangan yang tersebut (atau keterangan saya).
3. Saya dengan ini memohon suatu perintah di bawah seksyen 30 Akta Penjara 1995 supaya yang tersebut boleh dibawa ke hadapan Mahkamah.
4. Saya dengan ini mengaku janji akan membayar kos membawa yang tersebut dalam jagaan selamat pergi dan balik dari Mahkamah dan kos saraan bagi dirinya dan pegawai-pegawai yang menjaganya semasa menghadiri Mahkamah.

Diangkat sumpah (seperti dalam Borang MS 26)

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

885

BORANG MS 25

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 109 (3)]

PERINTAH SUPAYA MENGEMUKAKAN ORANG YANG
DI DALAM PENJARA

(Tajuk Am)

Kepada pegawai yang menjaga

Anda dengan ini dikehendaki, setelah anda ditawarkan sejumlah wang yang munasabah untuk membawa dan menyara seorang pegawai yang berkenaan dan yang sekarang ini seorang banduan di untuk pergi ke, terus berada di dan kembali dari Mahkamah Syariah di supaya membawa yang tersebut ke, hadapan Mahkamah Syariah pada hari.....pada haribulan..... 20 pukul pagi/petang untuk memberikan keterangan di Mahkamah itu bagi pihak dan selepas yang tersebut telah memberikan keterangannya di hadapan Mahkamah itu dan Mahkamah itu telah mengetepikan keperluan kehadiran orang itu seterusnya, anda adalah dikehendaki menyebabkan orang itu seterusnya, anda adalah dikehendaki menyebabkan orang itu dibawa dengan jagaan selamat dan terjamin balik ke tersebut.

Bertarikh pada..... haribulan 20

(Meterai)

.....
Pendaftar

BORANG MS 26

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 113 (1)]

BENTUK AFIDAVIT

(Tajuk Am)

Saya (nama, alamat dan perihalan deponen) bersumpah dan menyatakan seperti yang berikut :

(Nyatakan dalam perenggan bernombor fakta-fakta yang hendak dideposkan dalam affidavit)

1.
2.
3.
4.

Diangkat sumpah pada haribulan)

..... 20..... di

oleh

Di hadapan saya,

.....
Hakim/Pendaftar

BORANG MS 27

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

(Subseksyen 114 (2))

PENGENALPASTIAN EKSHIBIT

(Tajuk Am)

Ini ialah ekshibit bertanda “.....”
yang disebut dalam affidavit yang
diangkat sumpah di hadapan saya pada haribulan
..... 20

.....
Hakim/Pendaftar

BORANG MS 28

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 135 (3)]

PERINTAH/PENGHAKIMAN

(Tajuk Am)

(NYATAKAN JENIS PERINTAH/PENGHAKIMAN)

Bertarikh pada haribulan 20

.....
Hakim/Pendaftar

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

887

PENGENDORSAN

Ambil perhatian bahawa, jika anda abai mematuhi perintah (atau penghakiman) ini, dalam masa yang dihadkan dalamnya, atau dalam masa empat hari selepas penyampaian perintah ini kepada anda, mengikut mana-mana yang terkemudian, maka anda melakukan suatu penghinaan Mahkamah dan dengan itu boleh dikomitkan ke penjara.

.....
Hakim/Pendaftar

BORANG MS 29

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 139 (2)]

NOTIS RAYUAN

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa plaintiff (atau defendan) yang dinamakan di atas yang tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Syariah di yang diberikan pada haribulan 20..... merayu kepada MahkamahSyariah terhadap keseluruhan keputusan tersebut (atau apa-apa bahagian daripada keputusan tersebut) yang memutuskan bahawa,

(nyatakan butir-butir terperinci).

Bertarikh pada..... haribulan 20

.....
Perayu
(atau Peguam Syarie bagi Perayu)

Kepada :

Pendaftar Mahkamah Syariah

dan kepada :

BORANG MS 30

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 139 (6)]

NOTIS BAHAWA SALINAN DIPERAKUI BAGI NOTA KETERANGAN
DAN PENGHAKIMAN SUDAH SIAP
(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa salinan diperakui bagi nota keterangan dan penghakiman sudah siap dan bahawa sejumlah wang sebanyak RM kena anda bayar sebagai kos menyediakan salinan-salinan diperakui itu.

Kepada :

.....

.....

Bertarikh pada..... haribulan 20

.....

Hakim/Pendaftar

BORANG MS 31

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

(Seksyen 140)

NOTIS RAYUAN BALAS

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa, pada pendengaran rayuan di atas, responden yang dinamakan di atas akan menghujahkan bahawa keputusan Mahkamah Syariah yang diberikan pada haribulan 20 patut diubah atas alasan-alasan yang berikut :

(Nyatakan dalam perenggan bernombor)

(a) jenis relief yang dituntut; dan/atau

(b) alasan-alasan yang menjadi sandaran).

Bertarikh pada..... haribulan 19

Kepada Pendaftar dan perayu.

.....

Responden

(atau Peguam Syarie bagi Responden)

BORANG MS 32

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 143 (2)]

NOTIS BAHAWA REKOD RAYUAN SUDAH SIAP

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa rekod rayuan prosiding yang disebut di atas sudah siap dan bahawa sejumlah wang sebanyak RM kena anda bayar sebagai kos menyediakan rekod itu.

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

889

Kepada :

Bertarikh pada..... haribulan 20

.....
Hakim/Pendaftar

BORANG MS 33

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
2003

[Subseksyen 151 (4)]

PERMINTAAN BAGI MENDAPATKAN PERINTAH PENGHANTARSERAHAN
HARTA ALIH

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar,

.....

Sila keluarkan perintah penghantarserahan terhadap
..... (nama defendan) yang beralamat di
..... bagi penghantarserahan
..... (perihalkan harta alih itu)
di bawah penghakiman bertarikh..... haribulan
..... 20..... yang belum lagi dihantarserahkan
kepada plaintif oleh defendan mengikut penghakiman tersebut.

Salinan penghakiman yang bermeterai dilampirkan.

Bertarikh pada..... haribulan 20

.....
Plaintif
(atau Peguam Syarie bagi Plaintif)

Permohonan ini difailkan oleh plaintif (atau Peguam Syarie bagi
plaintif) yang alamat penyampaiannya
ialah.....
.....

BORANG MS 34

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 152 (3)]

PERMOHONAN UNTUK MENETAPKAN MASA

(Tajuk Am)

Kepada defendan (atau Peguam Syarie bagi defendan)

Ambil perhatian bahawa pemohon yang dinamakan di atas akan memohon kepada Mahkamah Syariah di pada hari pada haribulan 20 pada pukul pagi/petang untuk mendapatkan suatu perintah menetapkan masa untuk sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Syariah dalam perintah bertarikh pada haribulan 20

2. Permohonan ini disokong dengan afidavit sebagaimana yang dilampirkan.

Bertarikh pada haribulan 20

.....
Pemohon (atau Peguam Syarie bagi Pemohon)

Permohonan ini difailkan oleh pemohon (atau Peguam Syarie bagi pemohon) yang alamat penyampaianya ialah
.....

BORANG MS 35

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

(Seksyen 155)

PERINTAH PELAKSANAAN

(Tajuk Am)

Kepada Bailif,

Atas permohonan pemiutang penghakiman, anda dengan ini diperintahkan supaya melaksanakan penghakiman bertarikh haribulan 20 yang diperoleh oleh pemiutang penghakiman terhadap penghutang penghakiman yang butir-butirnya ialah seperti yang berikut :

Amaun penghakiman Kos
..... Kos
bagi perintah ini Amaun
yang kena dibayar Tarikh perintah
yang memberikan kebenaran untuk pelaksanaan

dan anda hendaklah melaksanakan penghakiman tersebut melalui mana-mana cara yang berikut :

- (1)
- (2)
- (3)

dan bahawa selepas membayar fee yang ditetapkan dan perbelanjaan pelaksanaan (termasuk kos bagi permintaan untuk mendapatkan kebenaran pelaksanaan dan kos melaksanakannya), membawa ke dalam Mahkamah apa-apa wang yang telah dilevikan dan dengan serta-merta mengembalikan perintah ini kepada Mahkamah.

Bertarikh pada haribulan 20

.....
Pendaftar

BORANG MS 36

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 160 (a) (ii)]

PERINTAH BAGI PELAKSANAAN MELALUI PENYITAAAN DAN
PENJUALAN (PENAHANAN SYER, DSB.)

(Tajuk Am)

Kepada (penghutang penghakiman)
yang beralamat di.....

Menurut perintah bagi pelaksanaan yang dibuat terhadap anda dalam prosiding ini pada haribulan 19 berkenaan dengan jumlah wang sebanyak RM yang kena dibayar pada masa itu, dengan ini diperintahkan bahawa *syer/saham/debentur/bon yang dinyatakan dalam Jadual kepada perintah ini dan didaftarkan atas nama anda ditahan dan diambil bagi melaksanakan perintah tersebut.

Dan ambil perhatian bahawa pihak berkuasa, perbadanan, pegawai atau orang yang bertanggung bagi daftarnya dengan ini dilarang daripada membenarkan apa-apa pemindahan *syer/saham/debentur/bon tersebut tanpa kebenaran Mahkamah dan dengan ini dikehendaki membayar semua faedah atau dividen yang kena dibayar baginya ke dalam Mahkamah untuk kredit prosiding ini sehingga peritnah selanjutnya daripada Mahkamah.

JADUAL

.....
Hakim/Pendaftar

*Potong jika tidak berkenaan

BORANG MS 37

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 161 (2) (a)]

NOTIS HIWALAH

(Tajuk Am)

Atas perintah pelaksanaan bertarikh haribulan
20

Adalah diperintahkan bahawa segala hutang yang kena dibayar atau terakru kena dibayar oleh *muhal 'alaih* yang dinamakan di atas kepada penghutang penghakiman yang dinamakan di atas (dalam jumlah wang sebanyak RM) hendaklah ditahan untuk menjawab penghakiman yang didapatkan terhadap penghutang penghakiman tersebut oleh pemiutang penghakiman yang dinamakan di atas di Mahkamah Syariah pada haribulan 20 untuk jumlah wang (atau untuk menjawab suatu perintah yang dibuat di Mahkamah Syariah padaharibulan..... 20..... yang memerintahkan pembayaran oleh penghutang penghakiman tersebut kepada pemiutang penghakiman yang dinamakan di atas jumlah wang sebanyak RM (hutang dan kos RM) (beserta dengan kos bagi prosiding *hiwalah*) yang atas penghakiman (atau perintah) itu jumlah wang sebanyak RM masih lagi terhutang dan belum dibayar.

Ambil perhatian juga bahawa segala transaksi pelupusan atau pelepasan yang dibuat selepas penyampaian notis ini adalah tak sah dan anda boleh dikenakan membayar ganti rugi dan kos kepada pemiutang penghakiman.

Jika anda mempertikaikan tanggungan anda di bawah notis ini, anda hendaklah dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis ini memfailkan suatu notis bantahan tentang tanggungan di bawah notis ini kepada Mahkamah.

Bertarikh pada haribulan 20.....

(Meterai)

.....
 Hakim/Pendaftar

Kepada *muhal 'alaih* dan pemiutang penghakiman yang dinamakan di atas.

Notis Bantahan

Ambil perhatian bahawa saya,
muhal 'alaih yang dinamakan di atas dengan ini membantah
tanggungan yang dikenakan ke atas saya melalui notis ini atas alasan-
alasan yang berikut:

.....
Muhal 'alaih (atau Peguam Syarie bagi Muhal 'alaih)

Notis ini difailkan oleh *muhal 'alaih* (atau Peguam Syarie bagi
muhal 'alaih) yang alamat penyampaianya ialah
.....

BORANG MS 38

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 161 (2) (a)]

NOTIS *HIWALAH* (HARTA DI DALAM MAHKAMAH)

(Tajuk Am)

Perintah bagi pelaksanaan bertarikh..... haribulan
..... 20

Kepada :

Hakim/Pendaftar

Mahkamah Syariah.

Bahawasanya adalah dinyatakan oleh pemiutang penghakiman bahawa
sejumlah wang sebanyak RM ada di dalam
Mahkamah Syariah di
untuk kredit penghutang penghakiman, dalam prosiding,
.....

Bersama-sama ini saya kemukakan suatu salinan perintah bagi
pelaksanaan yang disebut di atas dan meminta anda mengirimkan
ke Mahkamah ini apa-apa wang, yang selainnya boleh atau kena
dibayar kepada penghutang penghakiman daripada Mahkamah tersebut
oleh sebab prosiding berkenaan, sehingga, tetapi tidak melebihi,
apa-apa amaun yang disebut dalam perintah pelaksanaan tersebut
sebagai kena dibayar kepada pemiutang penghakiman.

Bertarikh pada haribulan 20.....

.....
Hakim/Pendaftar

BORANG MS 39

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 161(2) (d)]

SAMAN HIWALAH

(Tajuk Am)

Perintah bagi pelaksanaan bertarikh haribulan

..... 20

Notis *Hiwalah* bertarikh haribulan
20Kepadayang beralamat
di*muhal 'alaih.*

Anda dengan ini disaman supaya hadir di hadapan Mahkamah yang dinamakan di atas pada hari padaharibulan 20 pukul pagi/petang untuk diperiksa mengenai apa-apa harta penghutang penghakiman (nama) yang mungkin ada atau, sejak penyampaian notis *hiwalah* kepada anda, mungkin pernah ada dalam milikan, jagaan atau kawalan anda dan mengenai apa-apa hutang yang kena dibayar atau yang terakru kena dibayar daripada anda kepada penghutang penghakiman tersebut, dan supaya membawa bersama anda ke semua buku dan dokumen lain yang berhubungan dengannya yang berada dalam milikan, jagaan atau kawalan anda.

Ambil perhatian bahawa, jika ingkar untuk hadir sedemikian, perintah akan dibuat terhadap anda semasa ketakhadiran anda.

Bertarikh pada haribulan 20.....

(Meterai)

.....
Hakim/Pendaftar

BORANG MS 40

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 169 (1)]

PENYATA BAGI PERINTAH PELAKSANAAN

(Tajuk Am)

Perintah bagi pelaksanaan bertarikh haribulan
.....20.....

Cara pelaksanaan : (1)

Levi yang dibayar oleh penghutang pelaksanaan
RM

Butir-butir mengenai harta yang disita: (2)

Harta dijual pada haribulan 20.....
oleh dengan harga RM

Perbelanjaan perlaksanaan : (3)

Dibayar ke dalam Mahkamah :

untuk kredit pemiutang penghakiman RM
..... (4)
sama
sama
sama

Bertarikh pada haribulan 20.....

.....
Bailif

Catatan :

- (1) Cara pelaksanaan hendaklah mengikut satu atau lebih daripada satu cara yang disebut dalam perintah.
- (2) Nyatakan secara terperinci, dengan mengenal pasti inventori, jika perlu.
- (3) Nyatakan secara terperinci.
- (4) Berikan butir-butir mengenai apa-apa pembayaran untuk kredit pemiutang penghakiman lain yang baginya bailif memegang perintah bagi pelaksanaan.

BORANG MS 41

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

(Seksyen 174)

NOTIS JUALAN

(Tajuk Am)

Notis dengan ini diberikan bahawa harta yang disita di
..... pada haripada

..... haribulan 20
 di bawah perintah penyitaan dan penjualan No. tahun
 20 akan dijual dengan cara pelelongan awam pada
 haribulan 20 pukul
 pagi/petang melainkan jika amaun yang hendak dilevikan itu dan
 fee dan perbelanjaan pelaksanaan dibayar terlebih dahulu.

Bertarikh pada haribulan 20.....

.....

Bailif

BORANG MS 42

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 176 (2)]

PERMINTAAN UNTUK MENDAPATKAN SAMAN
 PENGHUTANG PENGHAKIMAN

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar,

Sila keluarkan Saman Penghutang Penghakiman terhadap (nama
 dan perihalan penghutang penghakiman) yang beralamat di (alamat
 penghutang penghakiman) berkenaan dengan penghakiman (atau
 perintah) dalam prosiding ini bertarikh haribulan
 20 yang masih belum ditunaikan
 sebanyak RM

Suatu salinan termeterai penghakiman itu dilampirkan bersama-
 sama ini.

Bertarikh pada haribulan 20.....

.....
*Pemiutang Penghakiman (atau Peguam Syarie
 bagi Pemiutang Penghakiman)*

Alamat penyampaian saya ialah

BORANG MS 43

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 177 (1)]

(1) SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMAN

(Tajuk Am)

Kepada

.....
 yang beralamat di
 penghutang penghakiman yang dinamakan di atas.

Anda dengan ini disaman supaya hadir di hadapan Mahkamah
..... Syariah di
pada hari pada haribulan
20 pukul pagi/petang untuk diperiksa pada
waktu itu dan di situ juga berkenaan dengan keupayaan anda untuk
menunaikan penghakiman yang didapatkan terhadap anda dalam
tindakan di atas padaharibulan
20 sebanyak RM dan kos sebanyak
RM dan yang berikutan dengan penghakiman itu
jumlah wang sebanyak RM masih lagi terhutang.

Ambil perhatian bahawa jika anda tidak hadir sedemikian, maka
perintah untuk menangkap anda boleh dikeluarkan atau suatu perintah
bagi pembayaran boleh dibuat terhadap anda tanpa kehadiran anda.

Bertarikh pada haribulan 20
.....

Catatan No. tahun 20

Kerani

(METERAI)

.....
Hakim/Pendaftar

(2) SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMAN
TERHADAP PEGAWAI PERBADANAN

(Tajuk Am)

Kepada yang beralamat
di (seorang pegawai) dalam
perbadanan defendan yang dinamakan di atas.

Anda dengan ini disaman supaya hadir di hadapan Mahkamah
..... Syariah di
pada haribulan 20 pukul
..... pagi/petang untuk diperiksa tentang tanggungan
perbadanan defendan yang dinamakan di atas untuk menunaikan
penghakiman (atau perintah) yang didapatkan (atau yang dibuat)
terhadap perbadanan tersebut dalam tindakan di atas pada
..... haribulan 20
sebanyak RM dan kos sebanyak RM
yang berikutan dengan penghakiman (atau perintah) itu jumlah wang
sebanyak RM masih lagi terhutang.

Ambil perhatian bahawa jika anda tidak hadir sedemikian, maka perintah untuk menangkap anda boleh dikeluarkan.

Bertarikh pada haribulan 20

Catatan No. tahun 20

Kerani

(Meterai)

.....
Hakim/Pendaftar

BORANG MS 44

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 179 (2)]

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN NOTIS PENGHAKIMAN

(Tajuk Am)

Saya yang beralamat di
..... plaintif (atau defendan) dan pemiutang penghakiman
yang dinamakan di atas memohon supaya suatu notis penghakiman
dikeluarkan terhadap penghutang penghakiman untuk menunjukkan
sebab mengapa dia tidak patut dikomitkan ke penjara kerana ingkar
membuat pembayaran.

(butir-butir penghakkiman dan penghutang penghakiman)

- (a) Nama dan alamat penuh penghutang penghakiman.
- (b) Tarikh dan butir-butir perintah bagi pembayaran yang berkenaan dengannya kemungkiran telah dilakukan.
- (c) Jumlah amaun yang telah dibayar sejak tarikh perintah itu.
- (d) Jumlah wang atau ansuran yang berkenaan dengannya kemungkiran telah dilakukan.
- (e) Tarikh jumlah wang atau ansuran itu sepatutnya telah dibayar mengikut perintah itu.
- (f) Pekerjaan penghutang, hal keadaan dan kemampuannya untuk membayar, setakat yang diketahui oleh pemohon.

Bertarikh pada haribulan 20

.....
Plaintif (atau Defendan)

AFIDAVIT SOKONGAN

Saya, pemiutang penghakiman yang
dinamakan di atas bersumpah dan menyatakan :

Bahawa butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar sepanjang
yang saya ketahui dan percaya.

Diangkat sumpah (seperti dalam Borang MS 26).

BORANG MS 45

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 180 (1)]

NOTIS PENGHAKIMAN

(Tajuk Am)

Kepada penghutang penghakiman,

Ambil perhatian bahawa anda dikehendaki hadir di Mahkamah
..... Syariah di pada
hari pada haribulan 20
..... pukul pagi/petang untuk menunjukkan sebab
mengapa anda tidak patut dikomitkan ke penjara kerana mengingkari
perintah Mahkamah bertarikh
haribulan 20 iaitu kerana telah melakukan
kemungkiran dalam pembayaran ansuran
yang kena dibayar di bawah perintah itu (atau nyatakan perintah
yang diingkari atau yang tidak dipatuhi itu).

Bertarikh pada haribulan 20

Catatan No. tahun 20

Kerani

(Meterai)

.....

Pendaftar

BORANG MS 46

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

(Seksyen 182)

PERINTAH PENGKOMITAN

(Tajuk Am)

Kepada Bailif,

Bahawasanya suatu perintah telah dibuat oleh Mahkamah pada haribulan 20 yang menurutnya telah diperintahkan bahawa penghutang penghakiman yang dinamakan di atas hendaklah membayar hutang penghakiman dan kos dengan cara ansuran sebanyak RM sebulan:

Dan bahawasanya dia telah ingkar membayar ansuran yang berjumlah sebanyak RM:

Anda dengan ini diperintahkan supaya menangkap tersebut dan menyerahkannya kepada pegawai yang menjaga Penjara dan di situ ditahan selama tempoh hari dari penangkapannya di bawah Perintah ini atau sehinggalah dibuat pembayaran yang lebih awal ansuran yang kena dibayar itu yang berjumlah sebanyak RM.....

Bertarikh pada haribulan 20

Kerani

(Meterai)

.....
Pendaftar

BORANG MS 47

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 184 (1)]

PERAKUAN PENUNAIAAN

(Tajuk Am)

Saya yang beralamat di yang merupakan pemiutang penghakiman, dengan ini memperakui bahawa hutang yang berkenaan dengannya penghutang penghakiman dipenjarakan telah ditunaikan dan saya meminta supaya tersebut dilepaskan daripada tahanan.

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

901

Bertarikh pada haribulan 20
.....

Catatan No. tahun 20

Kerani

(meterai)

.....
*Pemiutang Penghakiman (atau Peguam Syarie
bagi Pemiutang Penghakiman)*

Kepada pegawai yang menjaga penjara
Perakuan ini menjadi kuasa yang cukup untuk melepaskan penghutang
penghakiman daripada tahanan di bawah Perintah Pengkomitan No.
..... tahun 20 yang dikeluarkan berkenaan
dengan hutang penghakiman yang tidak dibayar.

Bertarikh pada haribulan 20

Catatan No. tahun 20

Kerani

(Meterai)

.....
Pendaftar

BORANG MS 48

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 184 (3)]

PERINTAH PELEPASAN

(Tajuk Am)

Kepada pegawai yang menjaga penjara

Bahawasanya telah ditunjukkan sehingga Mahkamah berpuas hati
bahawa penghutang penghakiman telah menunaikan hutang
penghakiman yang mengenainya dia dipenjarakan di bawah Perintah
Pengkomitan No. tahun
20.....

Bertarikh pada haribulan 20
dalam tindakan di atas.

Anda dengan ini diarahkan supaya melepaskan penghutang
penghakiman tersebut daripada jagaan anda dan Perintah ini menjadi
kuasa yang cukup bagi anda untuk melepaskannya. Bertarikh pada
..... haribulan 20

Bertarikh pada haribulan 20

(Meterai)

.....
Pendaftar

BORANG MS 49

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 187 (1)]

PERMOHONAN INTERLOKUTORI

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa pliantif (atau defendan) yang dinamakan di atas bercadang memohon kepada Mahkamah Syariah di pada hari pada haribulan 20 pukul pagi/petang untuk mendapatkan suatu perintah bahawa (nyatakan jenis permohonan).

2. Alasan-alasan permohonan ialah :

1.

2.

3.

}
Tandatangan

Bertarikh pada haribulan 20

Catatan No. tahun 20

Kerani

(Meterai)

.....
Pendaftar

Notis ini dikeluarkan oleh plaintif (atau defendan) yang beralamat di (nyatakan alamat).

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003

903

BORANG MS 50

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 197 (2)]

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PERINTAH INTERIM

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa pliantif (atau defendan) yang dinamakan di atas bercadang memohon kepada Mahkamah
Syariah di pada hari
pada..... haribulan 20 pukul
..... pagi/petang untuk mendapatkan suatu perintah
bahawa (nyatakan jenis permohonan).

2. Alasan-alasan permohonan ialah :

1.

2.

3.

}
Tandatangan

Bertarikh pada haribulan 20

Catatan No. tahun 20

Kerani

(Meterai)

.....
Pendaftar

Kepada defendan (atau plaintif).
Permohonan ini dikeluarkan oleh plaintif (atau defendan) yang
beralamat di (nyatakan alamat).

BORANG MS 51

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2003

[Subseksyen 210 (2)]

NOTIS RAYUAN KEPADA HAKIM DI DALAM KAMAR

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas bercadang untuk merayu terhadap keputusan Pendaftar yang diberikan pada..... haribulan 20 yang memerintahkan (atau enggan untuk memerintahkan) (nyatakan dengan penuh perintah yang dirayukan itu).

Bertarikh pada haribulan 20

(meterai)

.....
Plaintif/Defendan
(Pegum Syarie bagi Plaintiff/Defendan)

Dan selanjutnya ambil perhatian bahawa anda adalah dikehendaki hadir di hadapan Hakim di dalam Kamar pada hari pada haribulan 20 pukul..... pagi/petang bagi pendengaran permohonan oleh plaintif (atau defendan) tersebut bahawa (nyatakan perintah yang hendak didapatkan itu).

Bertarikh pada haribulan 20

(meterai)

.....
Pendaftar

Kepada defendan (atau plaintif)

Diluluskan dalam Dewan Negeri Johor pada 14hb November 2003.

HAJI SALLEH BIN HAJI AHMAD,
Jurutulis Dewan Negeri,
Johor



UNDANG UNDANG NEGERI JOHOR

**ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH
SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003**

**KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL
MAHKAMAH SYARIAH (FI, ELAUN DAN
KOS) 2004**



NEGERI JOHOR

Warta Kerajaan

DITERBITKAN DENGAN KUASA

GOVERNMENT OF JOHORE GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Jil. 48
No. 17

12hb Ogos 2004

*TAMBAHAN No. 17
PERUNDANGAN*

J. P.U. 63.

SUSUNAN FASAL
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NEGERI JOHOR) 2003

KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(FI, ELAUN DAN KOS) 2004

SUSUNAN KAEDAH

Kaedah

1. Nama dan mula berkuatkuasa
2. Fi Mahkamah
3. Fi Perakuan Faraid
4. Skala Kos
5. Skala Elaun
6. Kos Tertentu
7. Pengecualian

JADUAL PERTAMA

JADUAL KEDUA

JADUAL KETIGA

JADUAL KEEMPAT

JADUAL KELIMA.

SUSUNAN FASAL
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NEGERI JOHOR) 2003

KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(FI, ELAUN DAN KOS) 2004

PADA menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen 247(1)(b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003 [*Enakmen No. 20 tahun 2003*], Jawatankuasa Kaedah-Kaedah Mahkamah Syariah membuat kaedah-kaedah yang berikut:

Nama Dan Mula Berkuatkuasa

1. Kedah-Kaedah ini bolehlah dinamakan **Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi, Elaun Dan Kos) 2004** dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 1 September 2004.

Fi Mahkamah

2. Fi Mahkamah hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Pertama.

Fi Perakuan Faraid

3. Fi perakuan faraid hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Kedua.

Skala Kos

4. Skala kos hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Ketiga.

Skala Elaun

5. Skala elaun hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Keempat.

Kos Tertentu

6. Kos tertentu hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Kelima.

Pengecualian

7. Tiada fi boleh dikenakan berkenaan dengan apa-apa kes yang dikendalikan oleh pegawai Biro Bantuan Guaman atau panel peguamnya.

JADUAL PERTAMA

FI MAHKAMAH

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
1.	Apabila memeteraikan saman untuk memulakan tindakan atau memfailkan tuntutan balas, jika—				
	(a) tuntutan adalah untuk sejumlah wang yang tidak melebihi RM100,000.00.	25.00			
	(b) tuntutan adalah untuk sejumlah wang yang melebihi RM100,000.00.		50.00		
2.	Apabila memeteraikan permohonan untuk memulakan tindakan.	20.00	40.00		
3.	Apabila memeteraikan saman serentak atau saman diperbaharui atau permohonan serentak atau permohonan diperbaharui.	5.00	10.00		
4.	Apabila memeteraikan saman terpinda atau permohonan terpinda.	5.00	10.00		
5.	Apabila menanda pembaharuan apa-apa saman atau permohonan atau pliding terpinda.	5.00	10.00		
6.	Apabila memfailkan notis kehadiran/ <i>wakalah</i> bagi setiap orang	5.00	10.00		
7.	Apabila memeteraikan notis permohonan interlokutori.	10.00	20.00		
8.	Apabila memohon penyampaian proses atau notisnya di luar bidang kuasa.	20.00	20.00		

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
<i>Saman</i>					
9.	Apabila memeteraikan sepina, bagi setiap saksi.	4.00	4.00		
10.	Apabila memeteraikan sepina yang dikeluarkan kurang daripada 3 hari sebelum perbicaraan sesuatu tindakan bagi setiap orang saksi.	10.00	10.00		
11.	Apabila memeteraikan tiap-tiap perintah pelaksanaan, pengkomitan, penangkapan, notis <i>hiwalah</i> atau penahanan harta.	10.00	20.00		
12.	Apabila mencatatkan atau memeteraikan apa-apa perintah yang dibuat dalam Kamar.	10.00	20.00		
13.	Apabila mencatatkan atau memeteraikan penghakiman atau perintah yang diberikan, diarahkan atau dibuat dalam perbicaraan, pendengaran atau pertimbangan lanjut sesuatu kausa atau perkara dalam Mahkamah.	25.00	50.00	50.00	
14.	Apabila memeteraikan apa-apa penghakiman atau perintah lain di mana tiada fee diperuntukkan dengan khususnya.	10.00	20.00	20.00	
<i>Rayuan</i>					
15.	Apabila memfailkan notis rayuan daripada Pendaftar kepada Hakim dalam Kamar.	10.00	10.00		

No.	Butiran	Mahkamah Rendah Syariah (RM)	Mahkamah Tinggi Syariah (RM)	Mahkamah Rayuan Syariah (RM)	Catatan
16.	Apabila memfailkan notis rayuan atau notis rayuan balas kepada Mahkamah Tinggi Syariah.		50.00		
17.	Apabila memfailkan permohonan kebenaran melanjutkan tempoh rayuan daripada Mahkamah Rendah Syariah ke Mahkamah Tinggi Syariah.	20.00			
18.	Apabila memfailkan notis rayuan kepada Mahkamah Rayuan Syariah.			100.00	
19.	Apabila memfailkan notis rayuan atau permohonan melanjutkan tempoh rayuan dari Mahkamah Tinggi Syariah kepada Mahkamah Rayuan Syariah.		50.00		
20.	Apa-apa permohonan interlocutori sementara menanti rayuan di—				
	(a) Mahkamah Tinggi Syariah; dan		20.00		
	(b) Mahkamah Rayuan Syariah			40.00	
<i>Salinan-Salinan Dokumen</i>					
21.	Apabila membuat salinan dan menandakannya sebagai salinan diperakui bagi setiap folio.	2.00	2.00		
	Bagi tiap-tiap salinan kedua atau berikutnya jika salinan karbon atau melalui proses penduaan, bagi tiap-tiap folio.	0.50	1.00		

No.	Butiran	Mahkamah Rendah Syariah (RM)	Mahkamah Tinggi Syariah (RM)	Mahkamah Rayuan Syariah (RM)	Catatan
22.	Untuk memeriksa salinan bersih dan menandakannya sebagai salinan diperakui:—				
	(a) Dalam hal salinan fotografik atau zerox bagi setiap lembaran.	1.00	1.00		
	(b) Dalam apa-apa hal lain bagi setiap folio.	1.00	1.00		
23.	Atas permohonan supaya dibenarkan menyalinkan apa-apa dokumen yang difailkan atau diserahkan dalam Mahkamah, bagi setiap muka surat.	1.00	1.00		
	<i>Terjemahan</i>				
24.	Atas penyemakan, pembetulan dan pemerakuan terjemahan yang tidak dibuat oleh jurubahasa Mahkamah.	5.00 ditambah RM1.00 untuk setiap folio	5.00 ditambah RM1.00 untuk setiap folio		
	<i>Pejabat Bendahari Negeri</i>				
25.	Atas perakuan tentang amaun atas transkrip tentang akaun bagi apa-apa wang, kumpulan wang atau sekuriti termasuk permintaan mengenainya.	4.00	4.00		
26.	Atas pembayaran, penyerah-simpanan, pemindahan atau pendepositan wang kumpulan wang atau sekuriti dalam Mahkamah.	4.00	4.00		
27.	Atas permintaan kepada Bendahari Negeri untuk mendapatkan maklumat secara bertulis berkenaan dengan apa-apa wang, kumpulan wang atau sekuriti dalam Mahkamah atau apa-apa transaksi dalam pejabatnya.	4.00	4.00		

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
------------	----------------	---	---	---	----------------

Penetapan Kos

- | | | | | | |
|-----|---|------|------|--|--|
| 28. | Apabila menetapkan bil kos; jika:— | | | | |
| (a) | amaun yang diperintahkan tidak melebihi RM1,000.00; dan | 4.00 | | | |
| (b) | amaun yang diperintahkan tidak melebihi RM1,000.00 bagi setiap RM1,000.00 tambahan yang dibenarkan atau pecahannya. | 2.00 | | | |
| 29. | Atas perakuan atau alokatur mengenai keputusan penetapan itu. | 4.00 | 4.00 | | |

Pelbagai

- | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|--|--|
| 30. | Apabila memfailkan apa-apa dokumen yang tidak diperuntukkan dalam Jadual ini. | 4.00 | 4.00 | | |
| 31. | Atas apa-apa carian, termasuk pemeriksaan, bagi setiap setengah jam atau sebahagian daripadanya. | 4.00 | 4.00 | | |
| 32. | Atas permohonan bagi pengemukaan rekod atau dokumen yang hendak diberikan sebagai keterangan— | | | | |
| (a) | jika rekod atau dokumen itu ditinggalkan di Mahkamah. | 4.00 | 4.00 | | |
| (b) | jika seorang dikehendaki mengemukakan rekod atau dokumen itu di Mahkamah. | 20.00 | 40.00 | | |

No.	Butiran	Mahkamah Rendah Syariah (RM)	Mahkamah Tinggi Syariah (RM)	Mahkamah Rayuan Syariah (RM)	Catatan
33.	Permohonan dengan kehadiran seorang pegawai Mahkamah sebagai saksi bagi setiap setengah hari atau sebahagian daripadanya.	10.00	10.00		
34.	Apabila memfailkan affidavit atau affidavit tambahan, bagi setiap orang yang membuatnya.	3.00	3.00		
	Dan bagi setiap akshibit yang dikehendaki ditandakan.	1.00	1.00		
35.	Apabila memperakui cabutan apa-apa dokumen, yang bukannya suatu penghakiman atau perintah, di mana tiada fee ditetapkan dalam Jadual ini.	2.00	2.00		
<i>Penyampaian Dan Pelaksanaan</i>					
36.	Bagi setiap percubaan untuk menyampaikan kepada setiap orang akan apa-apa proses atau prosiding yang dikehendaki disampaikan oleh Mahkamah.	2.00	2.00		
37.	Dan jika lebih daripada 3 kilometer dari Mahkamah bagi tiap-tiap kilometer tambahan.	2.00	2.00		
38.	Bagi melaksanakan tiap-tiap perintah pelaksanaan, perintah pengkomitan, penangkapan atau penahanan harta.	2.00	10.00		
39.	Untuk melepaskan harta yang disita mengikut arahan pihak yang mengeluarkan perintah pelaksanaan, penahanan, penangkapan atau penahanan harta.	5.00	5.00		

No.	Butiran	Mahkamah Rendah Syariah (RM)	Mahkamah Tinggi Syariah (RM)	Mahkamah Rayuan Syariah (RM)	Catatan
40.	Komisen sebanyak 5 peratus akan dikenakan ke atas RM1,000.00 yang pertama dan 3 peratus ke atas semua jumlah wang yang selebih daripada itu apabila dilevikan dengan cara penyitaan dan penjualan atau yang jumlah wang itu hendaklah termasuk komisen pelelong.				Hendaklah dipotong oleh Pendaftar
41.	Komisen sebanyak 2 peratus akan dikenakan ke atas semua wang diterima oleh Pendaftar di bawah notis <i>hiwalah</i> .				Hendaklah dipotong oleh Pendaftar
42.	Komisen sebanyak 1 peratus akan dikenakan ke atas semua wang yang diterima oleh Pendaftar sebagai penjelasan perintah penyitaan dan penjualan atau jika pelaksanaan ditarik balik, dijelaskan atau diberhentikan.				Hendaklah dipotong oleh Pendaftar
43.	Komisen sebanyak 1 peratus akan dikenakan ke atas anggaran nilai harta yang disita atau amaun yang dinyatakan dalam perintah itu mengikut mana yang kurang jika pelaksanaan ditarik balik, dijelaskan atau diberhentikan.				Hendaklah dipotong oleh Pendaftar
44.	Bagi setiap seorang yang perlu ditugaskan untuk menjaga apa-apa harta di bawah penyitaan.	Kos Sebenar	Kos Sebenar		Hendaklah dibayar secara tunai kepada Pendaftar atau terus mengikut baucer yang diperakui oleh Pendaftar

No.	Butiran	Mahkamah Rendah Syariah (RM)	Mahkamah Tinggi Syariah (RM)	Mahkamah Rayuan Syariah (RM)	Catatan
45.	Untuk mengalihkan barangan atau binatang ke suatu tempat untuk simpanan selamat dan makanan yang diberikan.	Kos Sebenar	Kos Sebenar		Hendaklah dibayar secara tunai kepada Pendaftar atau terus mengikut baucer yang diperakui oleh Pendaftar
46.	Untuk mengiklankan dan memberi publisiti tentang penjualan dengan cara lelong.	Kos Sebenar	Kos Sebenar		Hendaklah dibayar secara tunai kepada Pendaftar atau terus mengikut baucer yang diperakui oleh Pendaftar

Nota—

Dalam tiap-tiap kes di mana pelaksanaan ditarik balik, dijelaskan atau diberhentikan, fee itu hendaklah dibayar oleh orang di atas permintaannya penjualan itu diberhentikan dan amaun apa-apa kos atau caj yang kena bayar di bawah Jadual ini hendaklah ditetapkan oleh Hakim, sekiranya Pendaftar dan pihak yang bertanggung membayar kos dan caj itu tidak bersetuju dengan amaun itu.

47.	Permintaan bagi pembayaran keluar daripada wang yang dibayar masuk ke dalam Mahkamah mengikut perintah ansuran jika wang itu melebihi RM1,000.00 kecuali bagi bayaran nafkah anak-anak dan isteri.	2 peratus daripada jumlah wang yang dibayarkan keluar	2 peratus daripada jumlah wang yang dibayarkan keluar		Permintaan
-----	--	---	---	--	------------

JADUAL KEDUA
FI PERAKUAN *FARAID*

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
1.	<i>Sijil perakuan faraid</i>			
	(a) Nilai pusaka tidak melebihi RM10,000.00	10.00		
	(b) Nilai pusaka melebihi RM10,000.00 tetapi tidak melebihi RM100,000.00.	20.00		
	(c) Nilai pusaka melebihi RM100,000.00 tetapi tidak melebihi RM500,000.00.		30.00	
	(d) Bagi pusaka melebihi RM500,000.00.		Tambahan RM5.00 bagi setiap RM100,000.00 berikutnya	
2.	<i>Sijil Munasakhah</i>			
	(i) Bagi tiap-tiap <i>munasakhah</i>		10.00	

JADUAL KETIGA

SKALA KOS

BAHAGIAN 1

PERMULAAN, DSB, PROSIDING

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
1.	Menyediakan, mengeluarkan, memfailkan dan menyampaikan kepada satu pihak, saman atau permohonan.	30.00	40.00	40.00	
2.	Mengeluarkan dan menyampaikan kepada satu pihak saman serentak atau permohonan serentak.	4.00	6.00	6.00	

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
3.	Memperbaharui saman termasuk menyediakan dan memfailkan permohonan dan afidavit, menghadiri semasa permohonan untuk pembaharuan dan mendapatkan perintah.	25.00	30.00	30.00	
4.	Menyediakan, memfailkan dan menyampaikan kepada satu pihak pembelaan atau prosiding lain.	30.00	40.00	40.00	
5.	Menyediakan, memfailkan dan menyampaikan kepada satu pihak butir-butir pliding dan menyediakan dan menyampaikan kepada satu pihak, permintaan mendapatkan butir-butir sedemikian.	15.00	15.00	15.00	
6.	Menyediakan pindaan kepada dokumen yang disebut dalam butiran 1 atau 4, memfailkan dan menyampaikan kepada satu pihak, dokumen terpinda.	10.00	15.00	15.00	
7.	Menyediakan, mengeluarkan dan memfailkan apa-apa dokumen, menghadiri semasa apa-apa kerja lain yang perlu untuk mendapatkan—	25.00	30.00	30.00	
	(a) perintah untuk penyampaian ganti bagi apa-apa dokumen.				
	(b) Perintah memberikan kebenaran untuk menyampaikan apa-apa dokumen di luar bidang kuasa.				
	dan mendapatkan perintah				

BAHAGIAN II

PROSIDING DALAM KAMAR

No.	Butiran	Mahkamah Rendah Syariah (RM)	Mahkamah Tinggi Syariah (RM)	Mahkamah Rayuan Syariah (RM)	Catatan
8.	Menyediakan, mengeluarkan, memfailkan dan menyampaikan kepada satu pihak, notis:—				
	(a) untuk meneruskan di bawah sesuatu penghakiman atau perintah.	10.00	20.00	20.00	
	(b) Untuk melanjutkan masa.	10.00	20.00	20.00	
9.	Menyediakan, mengeluarkan, memfailkan dan menyampaikan kepada satu pihak, notis untuk hadir di Kamar (selain daripada notis yang disebut dalam butiran 8)	4.00	6.00	6.00	
10.	Menghadiri untuk mendapatkan janji-temu bagi pendengaran di hadapan Hakim atau Pendaftar.	4.00	6.00	6.00	
11.	Menghadiri dan menghantarkan kertas-kertas yang dikehendaki bagi kegunaan Hakim atau Pendaftar dalam Kamar.	4.00	6.00	6.00	
12.	Menghadiri pendengaran permohonan dalam Kamar:—				
	(a) jika secara <i>ex parte</i> atau dengan persetujuan atau atas penangguhan tanpa pendengaran.	10.00	20.00	20.00	
	(b) Dalam apa-apa hal lain.	20.00	40.00	40.00	
13.	Menghadiri untuk menyelesaikan draf atau minit-minit bagi apa-apa penghakiman atau perintah.	10.00	10.00	20.00	

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
14.	Menghadiri untuk menyediakan dan mencatatkan apa-apa perintah, jika butiran 13 tidak terpakai.	4.00	6.00	6.00	

BAHAGIAN III

PENZAHIRAN DAN PEMERIKSAAN

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
15.	Menyediakan, memfailkan dan menyampaikan—				
	(a) afidavit dokumen atau senarai dokumen;	10.00	20.00	20.00	
	(b) interogatori untuk pemeriksaan oleh sesuatu pihak; dan	10.00	20.00	20.00	
	(c) afidavit jawapan kepada interogatori termasuk, apabila sesuai, deponent yang hadir untuk mengangkat sumpah dan salinan untuk penyampaian.	10.00	20.00	20.00	
16.	Menghadiri untuk memeriksa, atau mengemukakan bagi pemeriksaan, dokumen-dokumen yang pengemukaannya bagi pemeriksaan adalah dikehendaki menurut perintah Mahkamah atau menurut kuasa mana-mana peruntukkan Bahagian XI Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003.				
	Bagi jam pertama atau sebahagian daripada sejam;	10.00	20.00	20.00	
	Bagi setiap setengah jam berikutnya atau sebahagian daripadanya.	5.00	10.00	10.00	

BAHAGIAN IV

PENYEDIAAN BAGI PERBICARAAN
ATAU PENDENGARAN, SAMA ADA DALAM MAHKAMAH
TERBUKA ATAU SELAINNYA

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
17.	Menyediakan dan mengeluarkan sepina—				
	(a) untuk hadir di Mahkamah bagi orang saksi;	4.00	5.00	5.00	
	(b) untuk mengemukakan dokumen, bagi setiap orang saksi;	4.00	5.00	5.00	
	(c) untuk mengemukakan dokumen dan memberi keterangan, termasuk memfailkan permintaan, menghadiri untuk mendapatkan sepina dan salinan untuk penyampaian.	4.00	5.00	5.00	
18.	Menyediakan dan menyampaikan notis:—				
	(a) untuk mengemukakan bagi pemeriksaan dokumen yang disebut dalam pliding atau affidavit;	4.00	5.00	5.00	
	(b) untuk mengemukakan dokumen di perbicaraan atau pendengaran;	4.00	5.00	5.00	
	(c) untuk mengakui apa-apa dokumen atau fakta.	4.00	5.00	5.00	
19.	Arahan-arahan bagi perbicaraan atau pendengaran apa-apa kausa atau perkara tidak kira bagaimana cara perbicaraan atau pendengaran	Menurut budi bicara	Menurut budi bicara	Menurut budi bicara	

Nota kepada butiran 19—

Butiran ini bermaksud untuk meliputi perlakuan apa-apa kerja yang diperuntukkan selainnya, yang dilakukan dengan seperlunya atau sepatutnya, dalam penyediaan sesuatu perbicaraan atau pendengaran atau sebelum penyelesaian perkara-perkara yang dipertikaikan, termasuk:—

- (a) mengambil arahan-arahan untuk mendakwa, membela atau menuntut balas atau bagi apa-apa pliding, butir-butir pliding, affidavit
- (b) menimbangkan fakta-fakta dan undang-undang.
- (c) melayani dan surat-menyurat dengan Klein;
- (d) menemuduga dan surat-menyurat dengan saksi-saksi dan bakal-bakal saksi dan mengambil bukti-bukti dari keterangan mereka;
- (e) mengatur untuk mendapatkan laporan atau nasihat daripada pakar dan pelan, fotograf dan model;
- (f) membuat carian di Pejabat Kerajaan dan di tempat-tempat lain untuk dokumen-dokumen yang relevan.
- (g) memeriksa apa-apa harta atau tempat yang material kepada prosiding;
- (h) menyusuli pliding, affidavit dan dokumen lain yang relevan;
- (i) jika kausa atau perkara itu tidak diteruskan ke perbicaraan atau pendengaran, kerja yang dilakukan berkaitan dengan rundingan untuk sesuatu penyelesaian; dan
- (j) jagaan dan perjalanan am prosiding.

20.	Menghadiri untuk mendapatkan janji-temu bagi memeriksa saksi dan atas pemeriksaan saksi.	20.00 seorang	30.00 seorang	30.00 seorang
-----	--	------------------	------------------	------------------

BAHAGIAN V

PERBICARAAN ATAU PENDENGARAN

No.	Butiran	Mahkamah Rendah Syariah (RM)	Mahkamah Tinggi Syariah (RM)	Mahkamah Rayuan Syariah (RM)	Catatan
21.	Menghadiri dalam Mahkamah terbuka bagi maksud—				
	(a) apa-apa permohonan yang berhubungan dengan atau berbangkit atas perbicaraan atau pendengaran sesuatu kausa atau perkara;	50.00 sehari	75.00 sehari	75.00 sehari	

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
	(b) Perbicaraan atau pendengaran sesuatu kausa atau perkara bagi setiap hari;	100.00	150.00	150.00	
	(c) Pendengaran penghakiman tertangguh.	25.00	30.00	30.00	
22.	Menghadiri untuk mendapatkan perakuan Pendaftar, dan menghadiri untuk mencatatkan atau mendapatkan penghakiman.	10.00	15.00	15.00	

BAHAGIAN VI

PENETAPAN

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
23.	Menyediakan bil kos dan notis penetapan (termasuk salinan untuk Hakim dan Pendaftar) sefolio.	2.00	3.00	3.00	
24.	Mendapatkan janji-temu bagi penetapan.	4.00	5.00	5.00	
25.	Menghadiri penetapan, menyiapkan bil kos, mengemukakan baucar-baucar bagi perbelanjaan dan menghadiri untuk mendapatkan perakuan atau Perintah Hakim atau Pendaftar.	25.00	30.00	30.00	
26.	Menyediakan bantahan terhadap keputusan Hakim atau Pendaftar pada penetapan atau jawapan terhadap bantahan, termasuk salinan-salinan untuk penyampaian dan pemfailan menghantarserahkan kepada satu pihak akan bantahan atau jawapan sedemikian dan menghadiri pendengaran kajian semula oleh Hakim atau Pendaftar.	25.00	30.00	30.00	

BAHAGIAN VII

PELAKSANAAN

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
27.	Menyediakan dan menghadiri untuk mendapatkan pengeluaran perintah pelaksanaan atau perintah lain untuk menguatkuasakan apa-apa penghakiman atau perintah. Salinan-salinan perlu bagi mana-mana perintah sedemikian hendaklah dibenarkan.	5.00	7.00	7.00	
28.	Memperbaharui perintah pelaksanaan termasuk menyediakan dan memfailkan permohonan dan affidavit, menghadiri semasa permohonan untuk pembaharuan dan mendapatkan perintah.	25.00	30.00	30.00	

BAHAGIAN VIII

AM DAN PELBAGAI

Kehadiran

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
29.	Untuk mendapatkan :—				
	(a) persetujuan seseorang untuk bertindak sebagai sahabat wakil atau penjaga <i>ad litem</i> dan persetujuan atau kelulusan daripada mana-mana pihak lain yang berkepentingan;	10.00	15.00	15.00	
	(b) apa-apa persetujuan lain.	4.00	5.00	5.00	

No.	Butiran	Mahkamah Rendah Syariah (RM)	Mahkamah Tinggi Syariah (RM)	Mahkamah Rayuan Syariah (RM)	Catatan
	<i>Nota kepada Butiran 29—</i>				
	<i>Butiran ini termasuklah menyediakan borang persetujuan atau persetujuan kelulusan.</i>				
30.	Untuk memberi persetujuan.	4.00	5.00	5.00	
31.	Memfail dan menyampaikan notis kehadiran.	5.00	7.00	7.00	
	Jika kehadiran untuk lebih daripada seorang bagi setiap orang tambahan.	2.00	3.00	3.00	
32.	Memfail apa-apa dokumen perlu di Pejabat Pendaftaran.	4.00	5.00	5.00	
33.	Mencari afidavit di Pejabat Pendaftaran.	4.00	5.00	5.00	
34.	Mencatatkan perintah meminda rekod dengan membatalkan atau menambah satu pihak atau menyatukan kausa-kausa atau perkara-perkara.	4.00	5.00	5.00	
35.	Apa-apa afidavit yang diikrarkan di hadapan Hakim atau Pendaftar	4.00	5.00	5.00	
36.	Untuk mendapatkan sijil kelahiran, mati, nikah, cerai atau ruju' atau dokumen-dokumen rasmi lain daripada jabatan-jabatan lain	4.00	5.00	5.00	
	<i>Nota kepada butiran 36—</i>				
	<i>Untuk dua atau lebih sijil yang didapati di tempat yang sama dan pada waktu yang sama, bayaran kos yang dikenakan adalah sekali sahaja.</i>				

No.	Butiran	Mahkamah Rendah Syariah (RM)	Mahkamah Tinggi Syariah (RM)	Mahkamah Rayuan Syariah (RM)	Catatan
37.	Kehadiran lain yang patut dan perlu yang tidak diperuntukkan atau dibenarkan di bawah mana-mana butiran lain. <i>Kehadiran dll. di Pejabat Akauntan Negeri atau Pejabat Pendaftar.</i>	4.00	5.00	5.00	
38.	Menyediakan dan mengemukakan dokumen-dokumen yang dikehendaki untuk membenarkan pembayaran daripada wang yang diserahkan dalam Mahkamah dan untuk menerima bayaran.	10.00	15.00	15.00	
39.	Menyerah simpanan sekuriti-sekuriti ke dalam Mahkamah atau mendapatkan pemindahan sekuriti-sekuriti ke dalam atau daripada Mahkamah. <i>Nota butiran 39— Butiran ini termasuklah segala kehadiran yang dikehendaki berkaitan dengan penyerahsimpanan atau pemindahan dan penyediaan apa-apa dokumen yang dikehendaki sedemikian</i>	Menurut budi bicara	Menurut budi bicara	Menurut budi bicara	
40.	Mendapatkan perakuan atau mentarikhkan semula perakuan-perakuan bagi kumpulan-kumpulan wang dalam Mahkamah. Atau jika lebih daripada satu perakuan didapatkan atau ditarikhkan semula pada masa yang sama.	5.00 Menurut budi bicara	7.00 Menurut budi bicara	7.00 Menurut budi bicara	

No.	Butiran	Mahkamah Rendah Syariah (RM)	Mahkamah Tinggi Syariah (RM)	Mahkamah Rayuan Syariah (RM)	Catatan
41.	Untuk mendapatkan tran- skip akaun.	5.00	7.00	7.00	
	<i>Menyediakan Dokumen</i>				
42.	Afidavit Penyampaian.	5.00	10.00	10.00	
	<i>Nota kepada Butiran 42—</i>				
	<i>Butiran ini termasuklah meneliti afidavit dalam bentuk undang-undang, menghadiri untuk ia di- ikrar dan memfailkannya.</i>				
43.	Afidavit selain daripada afidavit penyampaian atau afidavit di bawah butiran 15 untuk sefolio.	2.00	3.00	3.00	
44.	Penyediaan bagi penandaan ekshibit kepada afidavit, untuk setiap ekshibit.	1.00	2.00	2.00	
45.	Iklan yang hendaklah di- tandatangani oleh Pendaf- tar, folio pertama.	5.00	7.00	7.00	
	Dan sefolio selepas itu.	2.00	4.00	4.00	
	<i>Nota kepada Butiran 45—</i>				
	<i>Butiran ini termasuklah kehadiran di Kamar untuk mendapatkan tandatangan.</i>				
46.	Minit perintah, akaun, pernyataan dan dokumen lain yang dikehendaki untuk kegunaan dalam Mahkamah atau Kamar sefolio.	1.00	2.00	2.00	
	<i>Notis, dsb</i>				
47.	Apa-apa notis tidak diper- untukkan selainnya untuk penyampaian atau apa-apa permintaan.	1.00	2.00	2.00	

No.	Butiran	Mahkamah Rendah Syariah (RM)	Mahkamah Tinggi Syariah (RM)	Mahkamah Rayuan Syariah (RM)	Catatan
<i>Salinan-salinan, dsb.</i>					
48.	Salinan bagi dokumen yang tidak diperuntukkan selainnya :—				
	(a) salinan bertaip, selain daripada salinan karbon atau salinan bertulis sefolio;	1.00	2.00	2.00	
	(b) salinan bercetak atau karbon, sefolio;	0.50	1.00	1.00	
	(c) salinan fotografik	Menurut budi bicara	Menurut budi bicara	Menurut budi bicara	
49.	Memeriksa pruf cetak, sefolio.	0.50	1.00	1.00	
<i>Surat dsb.</i>					
50.	Surat yang tidak termasuk di bawah mana-mana butiran lain, jika:—				
	(a) Panjang;	2.00	4.00	4.00	
	(b) Serupa; atau	1.00	2.00	2.00	
	(c) Surat pekeliling	0.50	1.00	1.00	
51.	Surat, mesej dan panggilan telefon yang tidak diperuntukkan atau dibenarkan di bawah mana-mana butiran lain.	Menurut budi bicara	Menurut budi bicara	Menurut budi bicara	
<i>Penelitian</i>					
52.	Meneliti apa-apa dokumen yang tidak diperuntukkan atau dibenarkan di bawah mana-mana butiran lain, sefolio.	1.00	2.00	2.00	

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
<i>Penyampaian</i>					
53.	Jika lebih daripada satu kehadiran diperlukan untuk melaksanakan penyampaian atau penghantarserahan kepada satu pihak akan dokumen yang disebutkan dalam Bahagian I Jadual ini atau di dalam butiran 8, 9, 10 atau 27 baginya, atau jika penyampaian dilaksanakan dalam bidang kuasa selain daripada dengan kehadiran sendiri atau melalui pos atau dilaksanakan di luar bidang kuasa.	Menurut budi bicara	Menurut budi bicara	Menurut budi bicara	
54.	Jika dokumen yang disebutkan dalam Bahagian I Jadual ini atau dokumen dalam butiran 8, 9, 10 atau 27 baginya dikehendaki disampaikan atau dihantarserahkan kepada lebih daripada seorang atau di mana penyampaian atau penghantarserahan kepada setiap orang tambahan—				
	(a) jika dikehendaki disampaikan ke diri atau dengan dihantarserahkan;	5.00	7.00	7.00	
	(b) jika penyampaian melalui pos dibenarkan	2.00	3.00	3.00	
55.	Penyampaian atau penghantarserahan apa-apa dokumen yang tidak diperuntukkan atau dibenarkan di bawah mana-mana butiran lain—				

<i>No.</i>	<i>Butiran</i>	<i>Mahkamah Rendah Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Tinggi Syariah (RM)</i>	<i>Mahkamah Rayuan Syariah (RM)</i>	<i>Catatan</i>
(a)	jika dikehendaki di-sampaikan ke diri atau dengan dihantar-serahkan	5.00	7.00	7.00	
(b)	jika penyampaian melalui pos dibenarkan.	2.00	3.00	3.00	

BAHAGIAN IX

AM

Kos menurut budi bicara

56. (1) Jika dalam peruntukan-peruntukan yang tersebut di atas dalam Jadual ini ada dicatatkan perkataan “Menurut budi bicara”, maka amaun kos yang hendak dibenarkan berkenaan dengan butiran tersebut hendaklah (tertakluk kepada apa-apa perintah Mahkamah yang menentukan kos yang hendak dibenarkan) mengikut budi bicara Hakim atau Pendaftar.

(2) Dalam menjalankan budi bicaranya di bawah perenggan ini, Hakim atau Pendaftar hendaklah memberi perhatian kepada semua hal keadaan yang relevan, dan khususnya kepada—

- (a) kerumitan butiran itu atau kausa atau perkara yang di dalamnya ia berbangkit dan kesulitan atau kebaruan isu-isu yang terlibat;
- (b) kemahiran, pengetahuan khusus dan tanggungjawab yang dikehendaki daripada, masa dan usaha yang dihabiskan oleh, peguam syarie;
- (c) bilangan dan kepentingan dokumen-dokumen (tidak kira bagaimanapun ringkasnya) yang disediakan atau diteliti;
- (d) tempat dan hal keadaan yang di dalamnya urusan yang terlibat itu dilakukan;
- (e) kepentingan kuasa atau perkara itu kepada klien;
- (f) jika wang atau harta terlibat, amaun atau nilainya; dan
- (g) apa-apa fi dan elaun lain yang kena dibayar kepada peguamcara berkenaan dengan butiran-butiran lain dalam kuasa atau perkara yang sama, tetapi hanya jika kerja yang dilakukan berhubungan dengan butiran itu telah mengurangkan kerja yang kalau tidak kerananya itu diperlukan berhubungan dengan butiran yang berkenaan.

Kehadiran di Kamar

57. (1) Peruntukan-peruntukan berikut dalam perenggan ini terpakai berhubungan dengan tiap-tiap pendengaran dalam Kamar.

(2) Di dalam suatu penetapan kos, hanya kos yang telah dibenarkan oleh Mahkamah ditentukan di pendengaran dan semasa penentuan kos Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada perkara-perkara yang disebut dalam perenggan 1(2) Bahagian ini dalam Jadual ini.

(3) Semasa di dalam pendengaran kes sekiranya Mahkamah memperakukan bahawa sesuatu prosiding telah dijalankan dengan segera dan usaha dan kemahiran istimewa seseorang peguam dalam penyediaan untuk perbicaraan diterima, maka Hakim atau Pendaftar dalam menetapkan kos harus mengambil kira perakuan tersebut.

Kehadiran di hadapan Pendaftar

58. Atas apa-apa kehadiran di hadapan Pendaftar bagi maksud menyelesaikan terma-terma dan memberi apa-apa perintah atau penghakiman, jika ternyata kepada Pendaftar bahawa kehadiran itu adalah suatu keadaan yang khas atau kepanjangan atau kesukaran yang luar biasa, maka dia boleh, jika diminta berbuat demikian oleh mana-mana pihak, mengeluarkan suatu perakuan bagi maksud tersebut, Hakim atau Pendaftar dalam menetapkan kos yang hendak dibenarkan bagi kehadiran itu hendaklah mengambil kira perakuan tersebut.

Salinan-salinan dokumen

59. (1) Maka hendaklah dibenarkan, bagi pencetakan salinan apa-apa dokumen bercetak, amaun yang sepatutnya dibayar kepada pencetak, dan jika mana-mana bahagian daripada sesuatu dokumen dicetak dengan sepatutnya dalam suatu bahasa asing atau sebahagian suatu faksimili atau mengikut apa-apa cara yang luar biasa atau khas, atau jika apa-apa perubahan menjadi perlu selepas pruf pertama bagi dokumen itu, maka hendaklah dibenarkan suatu amaun sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Hakim atau Pendaftar, dan amaun tersebut hendaklah termasuk apa-apa kehadiran di hadapan percetakan.

(2) Peguamcara yang berhak mengambil salinan-salinan bercetak bagi apa-apa dokumen hendaklah dibenarkan amaun yang dibayarnya bagi sekalian bilangan salinan sebagaimana yang seperlu atau sepatutnya diambil olehnya.

(3) Elaun untuk salinan bercetak bagi dokumen di bawah butiran 48 Jadual ini hendaklah dibuat sebagai tambahan kepada elaun-elaun di bawah peruntukan-peruntukan yang tersebut di atas dalam perenggan ini, dan hendaklah, tertakluk kepada subperenggan (4), dibuat bagi apa-apa salinan bercetak sebagaimana yang perlu atau patut bagi—

- (a) apa-apa pliding, untuk penyampaian kepada pihak lawan;
- (b) apa-apa kes khas, untuk pemfailan;
- (c) apa-apa pliding atau kes khas, untuk kegunaan Mahkamah;
- (d) apa-apa affidavit, untuk pengakusaksian dalam cetakan;
- (e) apa-apa pliding, kes atau keterangan khas untuk digunakan di Mahkamah;
atau
- (f) apa-apa dokumen lain yang seperlunya dan sepatutnya disalin dan tidak diperuntukkan selainnya.

(4) Elaun di bawah butiran 48 Jadual ini tidaklah boleh dibuat berhubungan dengan salinan-salinan bercetak bagi dokumen untuk kegunaan Mahkamah atau peguam jika salinan-salinan bertulis telah dibuat sebelum pencetakan, dan tidaklah boleh dibuat lebih daripada sekali dalam kuasa atau perkara yang sama.

(5) Elaun-elaun di bawah Jadual ini untuk menyediakan apa-apa pliding, saman, affidavit atau dokumen lain hendaklah dikira sebagai termasuk elaun untuk menyediakan apa-apa salinan perlu yang dibuat untuk kegunaan peguam syarie dan kliennya atau, dalam hal suatu pliding atau saman, untuk penyampaian.

JADUAL KEEMPAT

SKALA ELAUN

Golongan Orang	Jumlah Wang Maksima Sehari (RM)
(a) Orang Profesional, Pegawai Kerajaan, Pengarah dan Pengurus Pertubuhan-Pertubuhan Perbadanan dan orang-orang yang bergaji atau berpendapatan melebihi RM1,000.00.	50.00
(b) Orang-orang yang gaji atau pendapatannya melebihi RM250.00 tetapi tidak melebihi RM1,000.00 sebulan.	25.00
(c) Orang-orang lain.	10.00

NOTA:—

Dalam memberikan elaun kepada saksi perhatian hendaklah diberikan kepada:—

- (i) *gajinya atau pendapatannya yang sebenar atau yang dianggarkan atau hal keadaannya.*
- (ii) *Masa sewaktu dia tak hadir menjalankan pekerjaan biasanya semasa wajib hadir di Mahkamah.*

JADUAL KELIMA

KOS TERTENTU

<i>Nilai Tuntutan atau Tuntutan Balas</i>	<i>Dakwaan (RM)</i>	<i>Belaan (RM)</i>	<i>Kepeguaman (RM)</i>
Tidak melebihi RM1,000.00	25.00	25.00	150.00
Melebihi RM1,000.00 tetapi tidak melebihi RM2,000.00	50.00	50.00	200.00
Melebihi RM2,000.00 tetapi tidak melebihi RM3,000.00	75.00	75.00	250.00
Melebihi RM3,000.00 tetapi tidak melebihi RM4,000.00	100.00	100.00	350.00
Melebihi RM4,000.00 tetapi tidak melebihi RM5,000.00	125.00	125.00	450.00
Melebihi RM5,000.00 tetapi tidak melebihi RM6,000.00	150.00	150.00	550.00
Melebihi RM6,000.00 tetapi tidak melebihi RM7,000.00	175.00	175.00	650.00
Melebihi RM7,000.00 tetapi tidak melebihi RM8,000.00	200.00	200.00	750.00
Melebihi RM8,000.00 tetapi tidak melebihi RM9,000.00	225.00	225.00	850.00
Melebihi RM9,000.00 tetapi tidak melebihi RM10,000.00	250.00	250.00	950.00
Melebihi RM10,000.00 tetapi tidak melebihi RM11,000.00	275.00	275.00	1,050.00
Melebihi RM11,000.00 tetapi tidak melebihi RM12,000.00	300.00	300.00	1,125.00
Melebihi RM12,000.00 tetapi tidak melebihi RM13,000.00	325.00	325.00	1,150.00
Melebihi RM13,000.00 tetapi tidak melebihi RM14,000.00	350.00	350.00	1,350.00
Melebihi RM14,000.00 tetapi tidak melebihi RM15,000.00	375.00	375.00	1,450.00

<i>Nilai Tuntutan atau Tuntutan Balas</i>	<i>Dakwaan (RM)</i>	<i>Belaan (RM)</i>	<i>Kepeguaman (RM)</i>
Melebihi RM15,000.00 tetapi tidak melebihi RM16,000.00	400.00	400.00	1,550.00
Melebihi RM16,000.00 tetapi tidak melebihi RM17,000.00	425.00	425.00	1,650.00
Melebihi RM17,000.00 tetapi tidak melebihi RM18,000.00	450.00	450.00	1,750.00
Melebihi RM18,000.00 tetapi tidak melebihi RM19,000.00	475.00	475.00	1,850.00
Melebihi RM19,000.00 tetapi tidak melebihi RM20,000.00	500.00	500.00	1,950.00
Melebihi RM20,000.00 tetapi tidak melebihi RM21,000.00	525.00	525.00	2,050.00
Melebihi RM21,000.00 tetapi tidak melebihi RM22,000.00	550.00	550.00	2,150.00
Melebihi RM22,000.00 tetapi tidak melebihi RM23,000.00	575.00	575.00	2,250.00
Melebihi RM23,000.00 tetapi tidak melebihi RM24,000.00	600.00	600.00	2,350.00
Melebihi RM24,000.00 tetapi tidak melebihi RM25,000.00	625.00	625.00	2,450.00
Melebihi RM25,000.00 tetapi tidak melebihi RM27,000.00	650.00	650.00	2,550.00
Melebihi RM27,000.00 tetapi tidak melebihi RM30,000.00	675.00	675.00	2,650.00
Melebihi RM30,000.00 tetapi tidak melebihi RM32,500.00	700.00	700.00	2,750.00
Melebihi RM32,500.00 tetapi tidak melebihi RM35,000.00	725.00	725.00	2,850.00
Melebihi RM35,000.00 tetapi tidak melebihi RM37,500.00	750.00	750.00	2,950.00
Melebihi RM37,500.00 tetapi tidak melebihi RM40,000.00	775.00	775.00	3,050.00

<i>Nilai Tuntutan atau Tuntutan Balas</i>	<i>Dakwaan (RM)</i>	<i>Belaan (RM)</i>	<i>Kepeguaman (RM)</i>
Melebihi RM40,000.00 tetapi tidak melebihi RM42,500.00	800.00	800.00	3,150.00
Melebihi RM42,500.00 tetapi tidak melebihi RM45,000.00	825.00	825.00	3,250.00
Melebihi RM45,000.00 tetapi tidak melebihi RM47,000.00	850.00	850.00	3,350.00
Melebihi RM47,000.00 tetapi tidak melebihi RM50,000.00	875.00	875.00	3,450.00
Melebihi RM50,000.00 tetapi tidak melebihi RM52,000.00	900.00	900.00	3,550.00
Melebihi RM52,000.00 tetapi tidak melebihi RM55,000.00	925.00	925.00	3,650.00
Melebihi RM55,000.00 tetapi tidak melebihi RM57,000.00	950.00	950.00	3,750.00
Melebihi RM57,000.00 tetapi tidak melebihi RM60,000.00	975.00	975.00	3,850.00
Melebihi RM60,000.00 tetapi tidak melebihi RM62,000.00	1,000.00	1,000.00	3,950.00
Melebihi RM62,000.00 tetapi tidak melebihi RM65,000.00	1,025.00	1,025.00	4,050.00
Melebihi RM65,000.00 tetapi tidak melebihi RM67,000.00	1,050.00	1,050.00	4,150.00
Melebihi RM67,000.00 tetapi tidak melebihi RM70,000.00	1,075.00	1,075.00	4,250.00
Melebihi RM70,000.00 tetapi tidak melebihi RM72,500.00	1,100.00	1,100.00	4,350.00
Melebihi RM72,500.00 tetapi tidak melebihi RM75,000.00	1,125.00	1,125.00	4,450.00
Melebihi RM75,000.00 tetapi tidak melebihi RM77,500.00	1,150.00	1,150.00	4,550.00
Melebihi RM77,500.00 tetapi tidak melebihi RM80,000.00	1,175.00	1,175.00	4,650.00

<i>Nilai Tuntutan atau Tuntutan Balas</i>	<i>Dakwaan (RM)</i>	<i>Belaan (RM)</i>	<i>Kepeguaman (RM)</i>
Melebihi RM80,000.00 tetapi tidak melebihi RM82,500.00	1,200.00	1,200.00	4,750.00
Melebihi RM82,500.00 tetapi tidak melebihi RM85,000.00	1,225.00	1,225.00	4,850.00
Melebihi RM85,000.00 tetapi tidak melebihi RM87,500.00	1,250.00	1,250.00	4,950.00
Melebihi RM87,500.00 tetapi tidak melebihi RM90,000.00	1,275.00	1,275.00	5,050.00
Melebihi RM90,000.00 tetapi tidak melebihi RM92,000.00	1,300.00	1,300.00	5,150.00
Melebihi RM92,000.00 tetapi tidak melebihi RM95,000.00	1,325.00	1,325.00	5,250.00
Melebihi RM95,000.00 tetapi tidak melebihi RM97,500.00	1,350.00	1,350.00	5,350.00
Melebihi RM97,500.00 tetapi tidak melebihi RM100,000.00	1,375.00	1,375.00	5,450.00
Melebihi RM100,000.00 dan setiap tambahan RM10,000.00	Tambah 25.00	Tambah 25.00	Tambah 100.00
Kes-kes yang tidak boleh dinilai dengan wang			Mahkamah Rendah Syariah tidak melebihi RM3,000.00
			Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh lebih RM5,000.00

Tarikh 24 Mac 2004

[JAJ/UUS/09/1;PUNJ.BIL.(PU2)39]

.....
Y.A.A. DATO' HAJI JAAFAR BIN DAYAT
Pengerusi
Jawatankuasa Kaedah-Kaedah
Mahkamah Syariah Negeri Johor